Ley 4573

Código Penal

-Usted está en la última versión de la norma-

Versión de la Norma: 104 de 104

Exportar a PDF

N° 4573

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RI

DECRETA:

El siguiente

CÓDIGO PENAL

LIBRO PRIMERO

Disposiciones Generales

TITULO I

LA LEY PENAL

SECCION I

Normas Preliminares

Principio de legalidad.

Artículo 1º.- Nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no tipifiqu penas o medidas de seguridad que aquélla no haya establecido previamente.

Ficha Artículo 1

Prohibición de analogía.

ARTÍCULO 2º.-

No podrá imponerse sanción alguna, mediante aplicación analógica de la ley penal.

Ficha Artículo 2

Valor supletorio de este Código.

ARTÍCULO 3º.-

Las disposiciones generales de este Código se aplicarán también a los hechos punibles previstos en leyes especiales, siempre que éstas no establezcan nada en contrario.

Ficha Artículo 3

SECCION II

Aplicación en el Espacio

Territorialidad.

Artículo 4º.-

La ley penal costarricense se aplicará a quien cometa un hecho punible en el territorio de la República, salvo las excepciones establecidas en los tratados, convenios y reglas internacionales aceptados por Costa Rica. Para los efectos de esta disposición se entenderá por territorio de la República, además del natural o geográfico, el mar territorial, el espacio aéreo que los cubre y la plataforma continental.

Se considerará también territorio nacional las naves y aeronaves costarricenses.

Ficha Artículo 4

Extraterritorialidad.

ARTÍCULO 5º.-

Se aplicará también la ley penal costarricense a los hechos punibles cometidos en el extranj
1) Atentaren contra la seguridad interior o exterior del Estado, lo mismo contra su economía;
administración pública, por funcionarios al servicio de ella, sean o no costarricenses.

Ficha Artículo 5

Posibilidad de incoar proceso por hechos punibles cometidos en el e

ARTÍCULO 6º.-

Podrá incoarse proceso por hechos punibles cometidos en el extranjero y en ese caso cuando:

1) Produzcan o puedan producir sus resultados en todo o en parte, en el territorio nacional;

2) Hayan sido cometidos por personas al servicio de Costa Rica y no hubieren sido juzgad hecho, en virtud de inmunidad diplomática o funcional; y

3) Se perpetraren contra algún costarricense o sus derechos.

4) Hayan sido cometidos por algún costarricense.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1°, punto 2., aparte a) de la Ley de Fortalecir el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).

Ficha Artículo 6

Aplicación de la Ley penal para actos de terrorismo

Artículo 6 bis.-

En los casos de los delitos tipificados en el inciso 4) del artículo 112, los incisos 7) y artículos 246, 246 bis, 250 ter, 251, 258, 259, 260, 274, 274 bis, 374, 284 bis de este Códi bis de la Ley N.º 8204, Reforma integral de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psi autorizado, y actividades conexas, de 26 de diciembre de 2001, y sus reformas, se aplicará ocasión de esos delitos, a las personas respecto de las cuales no proceda la extradición, d vigentes.

Para efectos de extradición, estos delitos no serán considerados delitos políticos ni político; tampoco, delitos inspirados en motivos políticos.

(Así adicionado por el artículo 1°, punto 2., aparte b) de la Ley de Fortalecimiento de la Le N° 8719 de 4 de marzo de 2009).

Ficha Artículo 6 BIS

Artículo 7- Delitos internacionales

Independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisión del h
del autor, se penará, conforme a la ley costarricense, a quienes cometan actos d
financiamiento, o actos de genocidio; falsifiquen monedas, títulos de crédito, billetes de ban
trafiquen, ilícitamente, armas, municiones, explosivos o materiales relacionados; tomen p
mujeres o niños; cometan delitos sexuales contra personas menores de edad, o se ocupen
o de publicaciones obscenas. Asimismo, se penará a quienes cometan los delitos de enriq
legalización o encubrimiento de bienes; legislación o administración en provecho propio; sob
la recepción de bienes y servicios contratados; pago irregular de contratos administrativos;
transnacional, e influencia en contra de la Hacienda Pública, contemplados en la Ley N.° 84
el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 2004, y los delitos d
propio; corrupción agravada; aceptación de dádivas por un acto cumplido; corrupción de ju
negociaciones incompatibles; peculado; malversación; y peculado y malversación de fondos
presente Código, así como otros hechos punibles contra los derechos humanos y el dere
previstos en los tratados suscritos por Costa Rica, en este Código y otras leyes especiales.
*(Así reformado por el artículo 38 de la ley sobre la Responsabilidad de las personas jurídica
soborno transnacional y otros delitos, N° 9699 del 10 de junio del 2019)*

Ficha Artículo 7

Cuando pueden ser perseguidos los delitos mencionados anteriormente.

ARTÍCULO 8º.-

Para que los delitos a que se contrae el artículo 5º sean perseguibles en Costa Rica, se requiere únicamente la acción del Estado. En los contemplados en los artículos 6º y 7º, es necesario que el delincuente esté en el territorio nacional.

Además en los casos del artículo 6º, se precederá con la simple querella del ofendido y en los del artículo 7º sólo podrá iniciarse la acción penal, mediante instancia de los órganos competentes.

Ficha Artículo 8

Sin valor de cosa juzgada la sentencia extranjera en los delitos mencionados anteriormente.

ARTÍCULO 9º.-

No tendrán el valor de cosa juzgada las sentencias penales extranjeras que se pronuncien sobre los delitos señalados en los artículos 4º y 5º; sin embargo a la pena o a parte de ella que el reo hubiere cumplido en virtud de tales sentencias, se abonará la que se impusiere de conformidad con la ley nacional, si ambas son de similar naturaleza y, si no lo son, se atenuará prudentemente aquélla.

Ficha Artículo 9

Sentencias extranjeras con valor de cosa juzgada.

ARTÍCULO 10.-

En los casos señalados en los artículos 6º y 7º, la sentencia penal extranjera absolutoria, tendrá valor de cosa juzgada para todos los efectos legales. La condenatoria en todos los casos la tendrá para determinar los fenómenos de la reincidencia y la habitualidad.

Ficha Artículo 10

SECCION III

Aplicación en el Tiempo

Epoca de vigencia de la ley penal.

ARTÍCULO 11.-

Los hechos punibles se juzgarán de conformidad con las leyes vigentes en la época de su comisión.

Ficha Artículo 11

Ley posterior a la comisión de un hecho punible.

ARTÍCULO 12.- Si con posterioridad a la comisión de un hecho punible se promu
regirá por la que sea más favorable al reo, en el caso particular que se juzgue.

*(Nota de Sinalevi: Mediante circular N° 178-2017 y publicada en el Boletín Judicial N° 45
publicó la tabla de conductas por accidentes de tránsito. Ajuste a multas por aplicación de s
12 Código Penal, misma que se transcribe a continuación:*

	ARTÍCULO	*INCISO*	*CONDUCTA*
1	143	d)	Adelantamiento en curvas, interseccion cruces de ferrocarril, puentes, túneles, pasos desnivel, por el espaldón, por el lado derecho
2	143	e)	Invasión carril adjunto, línea de barr (artículo 100 L.T)
3	143	f)	Giro en U, y giro a la izquierda donde ha señalamiento vertical y horizontal
4	144	d)	Señal de alto
5	144	e)	Semáforo
6	145	l)	Adelantamiento aprovechando la prioridad vehículos de emergencia
7	145	m)	Circule en aceras
8	145	n)	Adelantamiento a un vehículo que se ha detenido frente a zona de paso de peatones
9	146	b)	Irrespeto a señales de tránsito fijas
10	146	c)	Irrespeto a prioridades de paso (Art. 105 L.T
11	146	d)	Reglas de Circulación en Rotondas
12	146	e)	Reglas de uso del carril central
13	146	f)	Señalamiento de maniobra - uso direccionales (Art. 108 L.T)
14	146	m)	Retroceso
15	146	n)	Normas de estacionamiento, establecidas en artículo 110 L.T.
16	147	a)	Genérica – Daños
17	147	i)	Normas de adelantamiento
18	147	aa)	Condenatoria peatón

")

Ficha Artículo 12

Ley emitida antes del cumplimiento de la condena.

ARTÍCULO 13.-

Si la promulgación de la nueva ley cuya aplicación resulta más favorable al reo, se produjere antes del cumplimiento de la condena, deberá el Tribunal competente modificar la sentencia, de acuerdo con las disposiciones de la nueva ley.

Ficha Artículo 13

Ley temporal.

ARTÍCULO 14.-
Los hechos realizados durante la vigencia de una ley destinada a regir temporalmer
conformidad con los términos de ésta.

Ficha Artículo 14

En cuanto a medidas de seguridad.

ARTÍCULO 15.-

En cuanto a las medidas de seguridad, se aplicará la ley vigente en el momento de la sentencia y las que se dicten durante su ejecución.

Ficha Artículo 15

SECCION IV

Aplicación a las Personas

Obligatoriedad de la ley penal y excepciones.

ARTÍCULO 16.-

La aplicación de la ley penal es obligatoria para todos los habitantes, con excepción de:

1) Los jefes de Estado extranjeros que se encuentren en el territorio nacional y los agentes diplomáticos de otros Estados y demás personas que gocen de inmunidad penal, según las convenciones internacionales aceptadas por Costa Rica; y 2) Los funcionarios públicos que conforme a la Constitución Política gocen de inmunidad.

Ficha Artículo 16

SECCIÓN V

APLICACIÓN POR LA MATERIA

Ley especial para menores.

Artículo 17.-Este Código se aplicará a las personas de dieciocho años cumplidos.

(Así reformado por el artículo 2° de la ley "Reforma Integral de Ley Orgánica de la Jurisdi 7383 del 16 de marzo de 1994)

Ficha Artículo 17

TITULO II

EL HECHO PUNIBLE

SECCION I

Forma, Tiempo y Lugar del Hecho Punible

Forma del hecho punible.

ARTÍCULO 18.-

El hecho punible puede ser realizado por acción o por omisión. Cuando la ley reprime el hecho en consideración al resultado producido, responderá quien no lo impida si podía hacerlo, de acuerdo con las circunstancias, y si debía jurídicamente evitarlo.

Ficha Artículo 18

Tiempo del hecho punible.

ARTÍCULO 19.-

El hecho se considera realizado en el momento de la acción u omisión, aun cuando sea otro el momento del resultado.

Ficha Artículo 19

Lugar del hecho punible.

ARTÍCULO 20.-

El hecho se considera cometido:

a) En el lugar en que se desarrolló, en todo o en parte, la actividad delictuosa de autores o partícipes; y b) En el lugar en que se produjo o debió producirse el resultado.

En los delitos omisivos, el hecho se considera realizado donde hubiere debido tener lugar la acción omitida.

Ficha Artículo 20

SECCION II

Concurso de Delitos y Concurso Aparente de Normas

Concurso ideal.

ARTÍCULO 21.-

Hay concurso ideal cuando con una sola acción u omisión se violan diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí.

Ficha Artículo 21

Concurso material.

ARTÍCULO 22.-

Hay concurso material cuando un mismo agente comete separada o conjuntamente varios delitos.

Ficha Artículo 22

Concurso aparente de normas.

ARTÍCULO 23.-

Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, sólo se aplicará una de ellas, así: la norma especial prevalece sobre la general, la que contiene íntegramente a otra se prefiere a ésta y aquélla que la ley no haya subordinado expresa o tácitamente a otra, se aplica en vez de la accesoria.

Ficha Artículo 23

SECCIÓN III

TENTATIVA

Cuándo existe.

Artículo 24.- Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito, por actos dir
consumación y ésta no se produce por causas independientes del agente. No se aplicará
tentativa cuando fuere absolutamente imposible la consumación del delito.

(Texto modificado por resolución de la Sala Constitucional Nº 1588-98 de las 16:27 horas de

Ficha Artículo 24

SECCION IV

Causas de Justificación

Cumplimiento de la ley.

ARTÍCULO 25.-

No delinque quien obrare en cumplimiento de un deber legal o en el ejercicio legítimo de un derecho.
(Corregido mediante Fe de Erratas publicada en La Gaceta N° 234 de 24 de noviembre de 1971).

Ficha Artículo 25

Consentimiento del derechohabiente.

ARTÍCULO 26.-

No delinque quien lesiona o pone en peligro un derecho con el consentimiento de quien válidamente pueda darlo.

Ficha Artículo 26

Estado de necesidad.

ARTÍCULO 27.-

No comete delito el que, ante una situación de peligro para bien jurídico propio o ajeno, lesiona otro, para evitar un mal mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el peligro sea actual o inminente;

b) Que no lo haya provocado voluntariamente; y c) Que no sea evitable de otra manera.

Si el titular del bien que se trata de salvar, tiene el deber jurídico de afrontar el riesgo, no se aplicará lo dispuesto en este artículo.

Ficha Artículo 27

Legítima defensa.

Artículo 28.-No comete delito el que obra en defensa de la persona o derechos, p
concurran las siguientes circunstancias:

a) Agresión ilegítima; y

b) Necesidad razonable de la defensa empleada para repeler o impedir la agresión.

Se entenderá que concurre esta causal de justificación para aquel que ejecut
individuo extraño que, sin derecho alguno y con peligro para los habitantes u ocupa
dependencias, se hallare dentro de ellas, cualquiera que sea el daño causado al intruso.

(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 5743 de 4 de agosto de 1975).

Ficha Artículo 28

Exceso en la defensa.

ARTÍCULO 29.-

Si en los casos de los artículos anteriores, el agente ha incurrido en exceso, el hecho se sancionará de acuerdo con el artículo 79. No es punible el exceso proveniente de un excitación o turbación que las circunstancias hicieren excusable.

Ficha Artículo 29

SECCION V

Culpabilidad

No hay pena sin culpa.

ARTÍCULO 30.-

Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley si no lo ha realizado con dolo, culpa o preterintención.

Ficha Artículo 30

Significado del dolo.

ARTÍCULO 31.-

Obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado, así como quien la acepta, previéndola a lo menos como posible.

Ficha Artículo 31

Preterintención.

ARTÍCULO 32.-

Obra con preterintención quien realiza una conducta de la cual se deriva un resultado más grave y de la misma especie que el que quiso producir, siempre que este segundo resultado pueda serle imputado a título de culpa.

Ficha Artículo 32

Caso fortuito o fuerza mayor.

ARTÍCULO 33.-

No es culpable quien realiza el hecho típico por caso fortuito o fuerza mayor.

Ficha Artículo 33

Error de hecho.

ARTÍCULO 34.-

No es culpable quien, al realizar el hecho, incurre en error sobre algunas de las exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción. No obstante, si el error proviene de culpa, el hecho se sancionará sólo cuando la ley señale pena para su realización a tal título. Las mismas reglas se aplicarán respecto de quien supone erróneamente la concurrencia de circunstancias que justificarían el hecho realizado.

Ficha Artículo 34

Error de derecho.

ARTÍCULO 35.-

No es culpable, el que por error invencible cree que el hecho que realiza no está sujeto a pena. Si el error no fuere invencible, la pena prevista para el hecho podrá ser atenuada, de acuerdo con lo que establece el artículo 79.

Ficha Artículo 35

Obediencia debida.

Artículo 36.- No es culpable el que actúa en virtud de obediencia, siempre c
requisitos:

a) Que la orden dimane de autoridad competente para expedirla y esté revestida
ley;

b) Que el agente esté jerárquicamente subordinado a quien expide la orden; y

c) Que la orden no revista el carácter de una evidente infracción punible.

Ficha Artículo 36

Pena más grave por consecuencia especial del hecho.

ARTÍCULO 37.-

Si la ley señalare pena más grave por una consecuencia especial del hecho, se aplicará sólo al autor o partícipe que haya actuado, a lo menos culposamente respecto a ella.

Ficha Artículo 37

Coacción o amenaza.

ARTÍCULO 38.-

No es culpable quien obra bajo coacción o amenaza de un mal actual grave, sea o no provocada por la acción de un tercero, cuando razonablemente no pueda exigírsele una conducta diversa.

Ficha Artículo 38

SECCION VI

Reincidencia

Reincidencia y su apreciación.

ARTÍCULO 39.-

Es reincidente quien comete un nuevo delito, después de haber sido condenado por sentencia firme de un tribunal del país o del extranjero, si el hecho es sancionado en la República y siempre que no se trate de delitos políticos, amnistiados o cometidos durante la minoría penal. Tampoco se tomará en cuenta el delito cometido en el extranjero si por su naturaleza no procediere la extradición.

Ficha Artículo 39

Habitualidad.

Artículo 40.- Será declarado delincuente habitual quien después de haber sido c
extranjero por dos o más delitos dolosos, cometiere otro y se demostrare su inclinación
cuenta para la declaración de habitualidad los delitos políticos o fiscales.
*(Así reformado este artículo mediante resolución de la Sala Constitucional Nº 796-92 del 24
resolución No. 88-92 de las 11 horas del 17 de enero de 1992.)*

Ficha Artículo 40

Profesionalidad.

Artículo 41.-Será declarado delincuente profesional quien haya hecho de su con vivir.

(Así reformado este artículo mediante resolución de la Sala Constitucional Nº 796-92 del 24 resolución No. 88-92 de las 11 horas del 17 de enero de 1992.)

Ficha Artículo 41

TITULO III

EL AUTOR

SECCION I

Imputabilidad y sus Formas

Inimputabilidad.

ARTÍCULO 42.-

Es inimputable quien en el momento de la acción u omisión, no posea la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, a causa de enfermedad mental, o de grave perturbación de la conciencia sea ésta o no ocasionada por el empleo accidental o involuntario de bebidas alcohólicas o de sustancias enervantes.
(Corregido mediante Fe de Erratas publicada en La Gaceta N° 234 de 24 de noviembre de 1971).

Ficha Artículo 42

Imputabilidad disminuida.

ARTÍCULO 43.-

Se considera que actúa con imputabilidad disminuida quien, por efecto de las causas a que se refiere el artículo anterior, no posea sino incompletamente, en el momento de la acción u omisión, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión.

Ficha Artículo 43

Perturbación provocada.

ARTÍCULO 44.-

Cuando el agente haya provocado la perturbación de la conciencia a que se refieren los artículos anteriores, responderá del hecho cometido por el dolo o culpa en que se hallare en el momento de colocarse en tal estado y aún podrá agravarse la respectiva pena si el propósito del agente hubiera sido facilitar su realización o procurarse una excusa.

Ficha Artículo 44

SECCION II

Autores y Cómplices

Autor y coautores.

ARTÍCULO 45.-

Es autor del hecho punible tipificado como tal, quien lo realizare por sí o sirviéndose de otro u otros, y coautores los que lo realizaren conjuntamente con el autor.

Ficha Artículo 45

Instigadores.

ARTÍCULO 46.-

Son instigadores, quienes intencionalmente determinen a otro a cometer el hecho punible.

Ficha Artículo 46

Cómplices.

ARTÍCULO 47.-

Son cómplices los que presten al autor o autores, cualquier auxilio o cooperación para la realización del hecho punible.

Ficha Artículo 47

Comienzo y alcance de la responsabilidad de los partícipes.

ARTÍCULO 48.-

Los partícipes serán responsables desde el momento en que el hecho se haya iniciado, según lo establecido en el artículo 19. Si el hecho, fuere más grave del que quisieron realizar, responderán por aquél, quienes lo hubieren aceptado como una consecuencia probable de la acción emprendida.

Ficha Artículo 48

Comunicabilidad de las circunstancias.

ARTÍCULO 49.-

Las calidades personales constitutivas de la infracción son imputables también a los partícipes que no las posean, si eran conocidas por ellos. Las relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino respecto a los partícipes en quienes concurran.

Las circunstancias materiales, que agraven o atenúen el hecho solo se tendrán en cuenta respecto de quien, conociéndolas, prestó su concurso.

Ficha Artículo 49

TITULO IV

PENAS

SECCIÓN I

CLASES DE PENAS

Clases de penas

Artículo 50- Las penas. Las penas que este Código establece son:

1) Principales: prisión, extrañamiento, multa e inhabilitación.

2) Accesorias: inhabilitación especial.

3) Prestación de servicios de utilidad pública.

4) Arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

5) Tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa.

(Así reformado por el artículo 48 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del 2

Ficha Artículo 50

Prisión y medidas de seguridad.

Artículo 51.-La pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en los lug
ley especial lo determine, de manera que ejerzan sobre el condenado una acción rehabilita
cincuenta años.

(Así reformado por el artículo 1 de la ley Nº 7389 de 22 de abril de 1994)

(Nota de Sinalevi: Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 9877 del 3 de julio de 2
de los efectos de la reforma a los artículos 51 y 76 del Código Penal, efectuada mediante la
1994, todo supeditado a lo que en definitiva resuelva la Sala Constitucional acerca de la con
Constitución de esas normas.)

Ficha Artículo 51

Extrañamiento.

ARTÍCULO 52.-

La pena de extrañamiento, aplicable únicamente a los extranjeros, consiste en la expulsión del territorio de la República, con prohibición de regresar a él, durante el tiempo de la condena. Se extiende de seis meses a diez años.

Ficha Artículo 52

Multa.

Artículo 53- Multa. La pena de multa obliga a la persona condenada a pagar una s
que la ley designe, dentro de los quince días posteriores a la firmeza de la sentencia.

Cuando se imponga la pena de días multa, el juez, en sentencia motivada, fijará e
días multa que deberá cubrir la persona condenada, dentro de los límites señalados para
según la gravedad del hecho, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como las ca
directamente relacionadas con la conducta delictiva o contravencional. Esta pena no podrá e
días multa.

En dicha sentencia, en forma motivada, el juez deberá determinar la suma de dine
multa, conforme a la situación económica de la persona condenada, tomando en cuenta
ingresos diarios y los gastos razonables para atender tanto sus necesidades como las de
podrá exceder de un cincuenta por ciento (50%) del ingreso diario del sentenciado. El fisca
colaboración de la Oficina de Trabajo Social del Poder Judicial, debe realizar las indagacion
la verdadera situación económica del imputado y sus posibilidades de pago.

(Así reformado por el artículo 4° de la Ley contra el acoso sexual callejero, N° 9877 del 10 de

Ficha Artículo 53

Artículo 53 bis Destino del dinero proveniente de las penas de multa impuestas.

El dinero proveniente de las penas de multa impuestas, derivadas de la comisión de

a) Contra los deberes de la función pública, previstos en el título XV de la Ley 4573 de 1970, capítulo V de la Ley 8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento de 29 de octubre de 2004;

b) establecidos en el título I de la Ley 9699, Ley de Responsabilidad de las Perso Domésticos, Soborno Transnacional y otros Delitos, de 10 de junio del 2019.

Serán depositados en una cuenta especial a nombre del Instituto Costarricense realizar una administración, y transferencia, y se destinará de la siguiente manera:

i. Un veinticinco por ciento (25%) de la recaudación total será transfe específico para la investigación y el combate contra la corrupción.

ii. Un veinte por ciento (20%) de la recaudación total será transferido a l República, Área Procuraduría de Ética Pública, para que sea invertido en Detección y Combate de la Corrupción.

iii. Un treinta por ciento (30%) de la recaudación total será transferido a Judicial, para que sea invertido en partes iguales en secciones especial delitos de corrupción, económicos, contables y cibercrimen, para ejercer su

iv. Un quince por ciento (15%) de la recaudación total será transferido a Drogas, distribuido ocho por ciento (8%) para la Unidad de Inteligencia (7%) para el aseguramiento y el mantenimiento de los bienes decomisados

v. Un diez por ciento (10%) de la recaudación total será transferido al Cen las Comunicaciones del Poder Judicial.

Los recursos serán depositados en una cuenta bancaria especial separada autorizado por el Instituto Costarricense sobre Drogas, que serán contabilizados y liquidad para que sean transferidos a las instituciones mencionadas anteriormente.

(Así adicionado por el artículo 11 de la ley "Reformas a leyes en materia de anticorrupción p del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)", N° 10373 del 20 de setiembre del 2023)

Ficha Artículo 53 BIS

Ejecución de la multa.

ARTÍCULO 54.-

Por resolución posterior el Juez podrá, atendida la situación económica del condenado, acordar un plazo o autorizar el pago de la multa en cuotas, siempre que la garantice con cauciones reales o personales; el Juez tendrá facultad para prescindir prudencialmente de dichas garantías. Estos beneficios podrán ser revocados por incumplimiento en el pago o cuando mejore sensiblemente la condición económica del condenado.

Ficha Artículo 54

Amortización de la multa.

Artículo 55.- El Instituto de Criminología, previo estudio de los caracteres sicológic
interno, podrá autorizar al condenado que haya cumplido por lo menos la mitad de la con
descuente o abone la multa o la pena de prisión que le reste por cumplir o que se le llegue
en favor de la Administración Pública, de las instituciones autónomas del Estado o de la em
un día de trabajo ordinario equivale a un día multa y cada dos días de trabajo ordinario equ
labores de toda índole, que se realicen en el centro de adaptación social y fuera de él c
salario respectivo se abonará total o parcialmente para satisfacer la multa impuesta. El int
que el Estado y sus instituciones otorguen a los trabajadores, aunque no existirá relación l
empleado interno.

(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 7398 de 3 de mayo de 1994)

*(Por resolución de la Sala Constitucional Nº 6829-93 del 24 de diciembre de 1993, indicó qu
la reducción de la pena no es inconstitucional, pero sí lo es la práctica administrativa de ac
con la misma amplitud que a los condenados)*

Ficha Artículo 55

Incumplimiento en el pago de la pena de multa

Artículo 56.—Si la persona condenada tiene capacidad de pago, pero no cancela la pena de
las cuotas en los plazos fijados, la pena se convertirá en un día de prisión por cada día mu
del juez de sentencia para hacerla efectiva de oficio, en los bienes de aquella o de su gara
remate.

Cuando la persona condenada carezca de capacidad de pago, no pueda cubrir el importe c
ni pueda procurárselo, el juez dispondrá que cada día multa se convierta en un día de presta
favor del Estado o de instituciones de bien público.

Cuando se impongan conjuntamente las penas de multa y prisión, a esta última se le adicio
multa convertida, en su caso.

(Así reformado por el inciso c) del artículo 1 de la Ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)

Ficha Artículo 56

Prestación de servicios de utilidad pública

Artículo 56 bis- Prestación de servicios de utilidad pública. La prestación de servici en el servicio gratuito con fines comunitarios y socioeducativos que ha de prestar la perso instituciones públicas y las asociaciones o fundaciones que conformen la red creada para lo este artículo. Puede imponerse como pena principal o, en su defecto, como pena sustit cumplan los requisitos de este artículo.

El Ministerio de Justicia y Paz promoverá la articulación de redes institucionales garantizar el control, el seguimiento y la disponibilidad de lugares donde se podrán rea pública. Asimismo, llevará un registro de las entidades autorizadas para tales efectos y lo Poder Judicial. En caso de que estas favorezcan el incumplimiento de la pena o dificulten el excluidas de la red de beneficiarios del servicio de utilidad pública y del registro.

En caso de haber sido impuesta una pena de prisión, y cuando no proceda la ejecu tribunal sentenciador podrá reemplazarla por la prestación de servicios de utilidad púb siguientes requisitos:

a) Que la pena de prisión impuesta no sea superior a cinco años.

b) Que en la comisión del delito no se hayan utilizado armas en sentido propio, a la Ley N.º 7530, Ley de Armas y Explosivos, de 10 de julio de 1995.

c) Que la comisión del delito no se haya realizado con grave violencia física sobre

d) Que el sentenciado no tenga antecedentes penales por delitos dolosos con per

e) Que no se trate de delitos tramitados con procedimiento de crimen organizado la función pública, delitos sexuales, homicidio doloso o feminicidio.

f) Que la persona sentenciada tenga la disposición de restaurar el daño causad través del trabajo de utilidad pública para fines socioeducativos o comunitarios proyecto de vida al margen del delito y el compromiso de ajustarse a las condicion judicial y penitenciaria para el cumplimiento.

El servicio se prestará por la cantidad de horas y dentro del plazo que dete considerando el daño causado y las circunstancias personales de la persona condenada. Es a mil horas por año.

Corresponderá a la autoridad penitenciaria, a través del programa en comunidad, plan de cumplimiento, sin interferir con la jornada laboral o educativa de la persona conden trimestralmente, al juzgado de ejecución de la pena, sobre el cumplimiento de la sanción.

En caso de presentar algún incumplimiento, la autoridad penitenciaria lo inform juzgado de ejecución de la pena, quien dará audiencia por cinco días a la defensa y al Mir vista oral. Contra lo resuelto cabrá apelación con efecto suspensivo, en el plazo de sentenciador. El incumplimiento injustificado en la prestación del servicio facultará al juzga revocarla, con lo cual el sentenciado deberá cumplir la pena de prisión originalmente impu ocho horas de prestación de servicio de utilidad pública equivale a un día de prisión.

Para los casos tramitados con el procedimiento de justicia restaurativa, así como la y el seguimiento de la prestación del servicio de utilidad pública, se regirá conforme a lo est Restaurativa.

(Así adicionado el párrafo por el artículo 48 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 d
(Así adicionado por el inciso a) del artículo 3) de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002).
(Así reformado por el artículo único de la ley N° 9525 del 7 de marzo de 2018)

Ficha Artículo 56 BIS

Artículo 56 ter- Tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa. E
supervisión judicial restaurativa consiste en aplicar como pena alternativa un abordaje
biopsicosocial de adicciones a drogas y sustancias psicoactivas, una vez que se determine
imputado está asociado a un consumo problemático de drogas y/o alcohol, mediante la
restaurativo, cuyo plazo no excederá el monto de la pena principal.

La autoridad jurisdiccional competente deberá ejercer el control de la ejecuci
mediante audiencias de verificación, seguimiento según los objetivos establecidos por el eq
evaluar avances, recaídas o recomendación de modificación del tratamiento.

En caso de incumplimiento grave e injustificado, la autoridad jurisdiccional re
ordenará el cumplimiento de la pena principal. Para tal efecto, un día de internamiento de tra
prisión y dos días de tratamiento ambulatorio equivale a un día de prisión.

(Así adicionado por el artículo 49 de la Ley de justicia restaurativa, N° 9582 del 2 de julio del

Ficha Artículo 56 TER

Artículo 57.- Inhabilitación absoluta

La inhabilitación absoluta que se extiende de seis meses a doce años, excepto la s
artículo, que se extiende de cuatro años a cincuenta años, produce al condenado a lo siguie

1) Pérdida de empleo, cargo o comisiones públicas que ejerza, inclusive el de elecc
2) Incapacidad para obtener los cargos, los empleos o las comisiones públicas men
3) Privación de los derechos políticos activos y pasivos.
4) Incapacidad para ejercer la profesión, el oficio, el arte o la actividad que desempe
5) Incapacidad para ejercer los atributos de la responsabilidad parental, tu administración judicial de bienes.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 2° punto VI) de la ley que aprobó e N° 9747 del 23 de octubre de 2019)

6) Incapacidad para ejercer u obtener empleo, cargo, profesión, oficio, arte o activic una relación de poder frente a una o más personas menores de edad

(Así reformado por el artículo 1° de la ley "Reforma el Código Penal, ley N° 4573, para Integridad Sexual y de los Derechos y las Libertades fundamentales de las personas m del 24 de setiembre de 2010)

Ficha Artículo 57

Arresto domiciliario con monitoreo electrónico

Artículo 57 bis.- El arresto domiciliario con monitoreo electrónico es una sanci prisión y tendrá la finalidad de promover la reinserción social de la persona sentenciada personales y sociales reguladas para la fijación de la pena. Para facilitar la reinserción soc las autoridades de ejecución de la pena promoverán la educación virtual a distancia mediant

Al dictar sentencia, el juez tendrá la facultad de aplicarla, siempre que concurran los

1) Que la pena impuesta no supere los cuatro años de prisión.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la Ley para regular el be con brazalete electrónico, N° 10517 del 26 de agosto del 2024)

2) Que no sea por delitos que califiquen como delincuencia organizada, ni delit menores de edad, ni en delitos en que se hayan utilizado armas de fuego, a punzocortantes, ni en los delitos contemplados en los artículos 59 y 74 d Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividad Capitales y Financiamiento al Terrorismo, del 30 de abril de 1998.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la Ley para eliminar el benefic delitos con armas, N° 10900 del 12 de mayo de 2026)

3) Que se trate de un delincuente primario.

4) Que de acuerdo con las circunstancias personales del condenado se despre constituya un peligro y que no evadirá el cumplimiento de la pena.

En este caso, a las veinticuatro horas de la firmeza de la sentencia la persona con la oficina que al efecto defina la Dirección General de Adaptación Social, la que valora ubicación dentro del programa, sus obligaciones, su control y atención técnica de cumplimien

(*) El juez competente podrá autorizar salidas restringidas por razones laborales, sa familiares, previo informe rendido por el Instituto Nacional de Criminología, salvo casos de valorar si se otorga o no la salida. La persona juzgadora competente podrá modificar cumplimiento de la pena y ordenar el ingreso a prisión, cuando la persona sentenciada:

a) Incumpla con las condiciones impuestas al momento de otorgarse el monitoreo e

b) Altere, dañe o se desprenda del dispositivo.

c) No reporte a la autoridad respectiva cualquier falla o alteración del dispositivo.

d) Sea detenido por la comisión de un nuevo hecho delictivo en flagrancia.

e) Haya sido elevada a juicio en un proceso penal distinto del que fue condenado.

f) Se le haya impuesto prisión preventiva en otra causa penal.

(*) (Así reformado el párrafo anterior por el artículo único de la Ley para regular el benefic brazalete electrónico, N° 10517 del 26 de agosto del 2024)

(Así adicionado por el artículo 9° de la ley N° 9271 del 30 de setiembre de 2014, seguimiento en materia penal")

Ficha Artículo 57 BIS

Inhabilitación especial

Artículo 58- La inhabilitación especial, cuya duración será la misma que la de la inh
en la privación o restricción de uno o más de los derechos o funciones a que se refiere la inh
(Así reformado por el artículo 3° de la Ley para mejorar el proceso de control presupuestar
de deficiencias normativas y prácticas de la administración pública, N° 10053 del 25 de octul

Ficha Artículo 58

SECCION II

Condena de Ejecución Condicional.

Casos de aplicación.

ARTÍCULO 59.-

Al dictar sentencia, el Juez tendrá la facultad de aplicar la condena de ejecución condicional cuando la pena no exceda de tres años y consista en prisión o extrañamiento.

Ficha Artículo 59

Requisitos.

ARTÍCULO 60.-

La concesión de la condena de ejecución condicional se fundará en el análisis de la personalidad del condenado y su vida anterior al delito en el sentido de que su conducta se haya conformado con las normas sociales y en el comportamiento posterior al mismo, especialmente en su arrepentimiento y deseo demostrado de reparar en lo posible las consecuencias del acto, en los móviles, caracteres del hecho y circunstancias que lo han rodeado. Es condición indispensable para su otorgamiento que se trate de un delincuente primario. El Tribunal otorgará el beneficio cuando de la consideración de estos elementos pueda razonablemente suponerse que el condenado se comportará correctamente sin necesidad de ejecutar la pena. La resolución del Juez será motivada y en todo caso, deberá requerir un informe del Instituto de Criminología en donde se determine, si ese es el caso, el grado de posible rehabilitación del reo.
(Corregido mediante Fe de Erratas publicada en La Gaceta N° 234 de 24 de noviembre de 1971).

Ficha Artículo 60

Condiciones.

ARTÍCULO 61.-

Al acordar la condena de ejecución condicional, el Juez podrá imponer al condenado las condiciones que determine, de acuerdo con el informe que al respecto vierta el Instituto de Criminología; ellas podrán ser variadas si dicho Instituto lo solicita.

Ficha Artículo 61

Término.

ARTÍCULO 62.-

El Juez, al acordar la condena de ejecución condicional, fijará el término de ésta, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de cinco años a contar de la fecha en que la sentencia quede firme.

Ficha Artículo 62

Revocación.

ARTÍCULO 63.-

La condena de ejecución condicional será revocada:

1) Si el condenado no cumple las condiciones impuestas; y 2) Si comete nuevo delito doloso sancionado con prisión mayor de seis meses, durante el período de prueba.

Ficha Artículo 63

SECCION III

De la Libertad Condicional

Quién puede solicitar la libertad condicional.

ARTÍCULO 64.-Todo condenado a pena de prisión podrá solicitar al Juez compe conceder la libertad condicional, cuando haya cumplido la mitad de la pena impuesta en s caso el Juez pedirá al Instituto de Criminología, para su mejor información y resolució criminológicos del penado y un informe en que conste, si el solicitante ha cumplido o no el t Instituto de Criminología podrá también solicitar en cualquier momento la libertad condiciona el beneficio cuando el reo lo solicitó y al efecto acompañará los documentos a que este artíc

En el caso de aquellas personas que sean condenadas por primera vez a pe contemplados en los artículos 1 1 1, 1 12, 156, 157, 161, 162, 172, 212, inciso 3, 213, 215 386 de este Código, todo sentenciado a pena de prisión podrá solicitar al juez competente y conceder la libertad condicional, cuando haya cumplido, efectivamente, las dos terceras p sentencia ejecutoria.

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo único de la ley N° 10442 del 7 de fe cumplimiento de la pena para obtención del beneficio de libertad condicional")

De igual forma, este beneficio estará sometido a la limitación aquí impuesta en aqu artículos 21 y 21 bis de la Ley 8589, Penalización de la Violencia contra las Mujeres, de 25 de la Ley 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, de 22 de julio de 2009, y Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conex y Financiamiento al Terrorismo, de 30 de abril de 1998, cuando las conductas tipificad terrorismo, financiamiento del terrorismo o legitimación de capitales, o hayan sido comet personas o con el uso de armas o por personas que ejerzan dirección o autoridad o te significativo dentro de una organización criminal.

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo único de la ley N° 10442 del 7 de fe cumplimiento de la pena para obtención del beneficio de libertad condicional")

Ficha Artículo 64

Requisitos.

ARTÍCULO 65.-

La libertad condicional podrá concederse cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1) Que el solicitante no haya sido condenado anteriormente por delito común sancionado con pena mayor de seis meses; y 2) Que el Instituto de Criminología informe sobre la buena conducta, servicios prestados, ocupación y oficios adquiridos por el condenado que le permitan una vida regular de trabajo lícito; y acompañe un estudio de su personalidad, de su medio social, así como un dictamen favorable sobre la conveniencia de la medida.

Ficha Artículo 65

Condiciones.

Artículo 66- El juez, al conceder la libertad condicional, podrá imponer al cor
determine, de acuerdo con el informe que al respecto vierta el Instituto Nacional de C
variadas en cualquier momento, si así lo solicita dicho Instituto.

Asimismo, el juez, por solicitud de la persona condenada, de la defensa o del Mi
entre las condiciones la localización permanente con mecanismo electrónico.

*(Así reformado por el artículo 4° de la ley N° 9271 del 30 de setiembre de 2014, "Mecanismo
en materia penal")*

Ficha Artículo 66

Revocación.

ARTÍCULO 67.-La libertad condicional será revocada o modificada en su caso:

1) Si el liberado no cumple con las condiciones fijadas por el Juez;

y

2) Si el liberado comete, en el período de prueba, que no podrá exceder d
pena, un nuevo hecho punible sancionado con prisión mayor de seis mese
3) Si el liberado es aprehendido o detenido por cualquier autoridad polic
flagrancia o durante el curso de una investigación judicial, la autor
aprehensión o la detención debe poner, en forma inmediata, en conocimie
la autoridad de Ejecución de la Pena competente, que concedió el benefic
o detención. Teniendo conocimiento el juez de esta situación, ordenará la
libertad condicional y remitirá a esa persona al centro penitenciario donde
fin de que, en un plazo no mayor a un mes, dicha persona sea valorad
Criminología para que emita un dictamen donde se indique si existe alguna
cual se le concedió el beneficio. Una vez recibido este dictamen, si se
condiciones bajo las cuales se otorgó el beneficio, por parte del Institutc
juez de ejecución de la pena revocará, de manera inmediata y defin
condicional.

El Poder Judicial deberá disponer de una base de datos que compre
personas condenadas que gozan del beneficio de libertad condicional, la q
diaria. Dicha plataforma debe garantizar que las autoridades policiales
competentes, tanto del Poder Judicial como del Ministerio de Justicia y Pa
actualizado de esta.

*(Así adicionado el inciso anterior por el artículo único de la Ley para revoc
libertad condicional al condenado que sea arrestado en el disfrute del b
marzo de 2024)*

Ficha Artículo 67

SECCION IV

Disposiciones Comunes a la Condena de Ejecución Condicional y a la Libertad Condicional

Efectos de la revocatoria y del cumplimiento del plazo.

ARTÍCULO 68.-

Cuando la condena de ejecución condicional o la libertad condicional hayan sido revocadas, el beneficiado deberá descontar la parte de la pena que dejó de cumplir. Transcurrido el término de la condena de ejecución condicional o del tanto por descontar en el caso de la libertad condicional sin que hayan sido revocadas, la pena quedará extinguida en su totalidad.

Ficha Artículo 68

SECCION V

Conmutación

Caso en que puede aplicarse.

ARTÍCULO 69.-

Cuando a un delincuente primario se le imponga pena de prisión que no exceda de un año, el Juez podrá conmutarla por días multa, cuyo monto fijará atendiendo a las condiciones económicas del condenado.

Ficha Artículo 69

SECCION VI

Rehabilitación

Cuándo se puede o no conceder rehabilitación.

ARTÍCULO 70.-

El condenado podrá solicitar su rehabilitación, después de transcurrido la mitad del término fijado para la pena de inhabilitación impuesta en sentencia firme; el Juez reintegrará al condenado en el ejercicio de sus derechos. El reincidente, el habitual o el profesional, no podrá ser rehabilitado sino seis años después de extinguida la pena o la medida de seguridad.

Para que se pueda conceder la rehabilitación es necesario que quien la solicite haya observado buena conducta y satisfecho la responsabilidad civil, salvo que justifique la imposibilidad de hacerlo.

En todo caso el Juez pedirá un informe al Instituto de Criminología sobre el comportamiento del solicitante.

La rehabilitación quedará revocada por la comisión de un nuevo delito.

Ficha Artículo 70

SECCIÓN VII

Fijación de las Penas

Modo de Fijación.

Artículo 71- El tribunal, en sentencia motivada, fijará la duración de la pena que de los límites señalados para cada delito, atendiendo a la gravedad del hecho y a la personalida

Para apreciarlos se tomará en cuenta:

a) Los aspectos subjetivos y objetivos del hecho punible.

b) La importancia de la lesión o del peligro.

c) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

d) La calidad de los motivos determinantes.

e) Las demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima en la medic comisión del delito.

f) La conducta del agente posterior al delito.

g) Que la persona sentenciada sea una mujer que se encuentre en estado de vu tener bajo su responsabilidad el cuido y la manutención de familiares dependiente víctima de violencia de género, cuando ese estado haya influido en la comisión del

Las características, psicológicas y sociales, lo mismo que las referencias a edu solicitadas al Instituto de Criminología, el cual podrá incluir en su informe cualquier otro asp para mejor información del juez.

Cuando se trate de delitos dolosos en donde intervenga una persona adulta, c participación y en donde, para la ejecución del hecho ilícito, aquella haya involucrado a pe aspecto sea de conocimiento del autor o partícipe, el tribunal fijará la sanción de este p abstracto del tipo penal más un tercio. En estos casos, no podrá disminuirse la sanción por c

(Así reformado por el artículo único de la Ley N° 10544 del 9 de octubre del 2024, Ley para instigador y cómplice que participen personas menores de edad en la comisión de hechos de

Ficha Artículo 71

Concurrencia de atenuantes y agravantes.

Artículo 72- Cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes en el mis
apreciará por su número e importancia, de acuerdo con el artículo anterior.

Cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el inciso g) del artículo a
no tenga antecedentes penales, el tribunal de juicio podrá disminuir la sanción, incluso p
previsto en el tipo penal.

(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 9628 del 19 de noviembre del 2018)

Ficha Artículo 72

Penalidad del delito y de la tentativa.

ARTÍCULO 73.-

El delito consumado tendrá la pena que la ley determine, fijada dentro de sus extremos, de acuerdo con el artículo 71. La tentativa será reprimida con la pena prevista para el delito consumado disminuida o no a juicio del Juez.

No es punible la tentativa cuando se tratare de contravenciones.

Ficha Artículo 73

Penalidad del autor, instigador y cómplice.

ARTÍCULO 74.-

Los autores e instigadores serán reprimidos con la pena que la ley señala al delito. Al cómplice le será impuesta la pena prevista para el delito, pero ésta podrá ser rebajada discrecionalmente por el Juez, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 y grado de participación.

Ficha Artículo 74

Penalidad del concurso ideal.

ARTÍCULO 75.-

Para el concurso ideal, el Juez aplicará la pena correspondiente al delito más grave y aún podrá aumentarla.

Ficha Artículo 75

Penalidad del concurso material.

Artículo 76.- Para el concurso material se aplicarán las penas correspondientes a t
pudiendo exceder del triple de la mayor y en ningún caso de cincuenta años de prisión. El J
corresponda a cada hecho punible, siempre que esto fuere más favorable al reo.
(Así reformado por el artículo 2 de la ley Nº 7389 de 22 de abril de 1994)

(Nota de Sinalevi: Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 9877 del 3 de julio de 2
de los efectos de la reforma a los artículos 51 y 76 del Código Penal, efectuada mediante la
1994, todo supeditado a lo que en definitiva resuelva la Sala Constitucional acerca de la con
Constitución de esas normas.)

Ficha Artículo 76

Penalidad del delito continuado.

ARTÍCULO 77.-

Cuando los delitos en concurso fueren de la misma especie y afecten bienes jurídicos patrimoniales, siempre que el agente persiga una misma finalidad, se aplicará la pena prevista para el más grave, aumentada hasta en otro tanto.

Ficha Artículo 77

Pena aplicable a los reincidentes

Artículo 78.—Al reincidente se le aplicará la sanción correspondiente al último hecho cometido. Las faltas o contravenciones cuya sanción consista en pena de prisión se juzgarán, al igual que el resto de los delitos, respetando las garantías y principios rectores del debido proceso.

(Así reformado por el inciso d) del artículo 1 de la Ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)

Ficha Artículo 78

Error de derecho no invencible y exceso en las causas de justificación.

ARTÍCULO 79.-

En los casos de error no invencible a que se refiere el artículo 35 ó en los de exceso no justificado del artículo 29, la pena podrá ser discrecionalmente atenuada por el Juez.

Ficha Artículo 79

TITULO V

EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA

SECCIÓN ÚNICA

Causas que extinguen la acción penal y la pena.

Artículo 80.- *(Derogado por el artículo 26 de la Ley de Reorganización Judicial; N 1997, excepto para los casos que deban continuar tramitándose conforme al Código de 1973.*Ver observaciones a la presente ley)

Ficha Artículo 80

Delitos de acción privada

Artículo 81.- *(Derogado por el artículo 26 de la Ley de Reorganización Judicial; N 1997, excepto para los casos que deban continuar tramitándose conforme al Código de 1973.*Ver observaciones a la presente ley)

Ficha Artículo 81

Artículo 81 bis.- *(Adicionado originalmente por el artículo 2 de la ley No.576 Posteriormente derogado por el artículo 26 de la Ley de Reorganización Judicial Nº 7728 excepto para los casos que deban continuar tramitándose conforme al Código de Procedimie (Nota de Sinalevi: El artículo 51 de la Ley General sobre el Sida; No.7771 de 29 de abril de presente artículo, en el que indica que los delitos contemplados en dicha Ley son de acción instancia privada. Este tema se regula actualmente en el artículo 18 del Código Procesal Pe 1996. Esta ley afectante No.7771 fue modificada íntegramente por la ley No.9797 de 02 de la ley original con sólo cincuenta artículos y sin incluir la presente reforma).*

Ficha Artículo 81 BIS

Prescripción de la acción penal

Artículo 82.- *(Derogado por el artículo 26 de la Ley de Reorganización Judicial; N 1997, excepto para los casos que deban continuar tramitándose conforme al Código de 1973.Ver observaciones a la presente ley)*

Ficha Artículo 82

Reglas generales

Artículo 83.- *(Derogado por el artículo 26 de la Ley de Reorganización Judicial; N 1997, excepto para los casos que deban continuar tramitándose conforme al Código de 1973.Ver observaciones a la presente ley)*

Ficha Artículo 83

Prescripción de la pena.

Artículo 84.-La pena prescribe:

1) En un tiempo igual al de la condena, más un tercio, sin que pueda exceder de ve
si fuere prisión, extrañamiento o interdicción de derechos;

2) En tres años, tratándose de días multa impuesta como consecuencia de los delit

3) En un año si se tratare de contravenciones.

Ficha Artículo 84

Prescripción de penas de diferentes clases.

ARTÍCULO 85.-

La prescripción de las penas de diferentes clases o de distinta duración impuestas en una misma sentencia, se cumplirán separadamente en el término señalado para cada una.

Ficha Artículo 85

Momento a partir del cual corre la prescripción.

ARTÍCULO 86.-

La prescripción de la pena comienza a correr desde el día en que la sentencia quede firme, o desde que se revoque la condena de ejecución condicional o la libertad condicional, o desde que deba empezar a cumplirse una pena después de compurgada otra anterior o desde el quebrantamiento de la condena.

Ficha Artículo 86

Interrupción de la prescripción en curso.

ARTÍCULO 87.-

Se interrumpe la prescripción de la pena quedando sin efecto el tiempo transcurrido, en el caso de que el reo se presente o sea habido o cuando cometiere un nuevo delito antes de completar el tiempo de la prescripción.

Ficha Artículo 87

Declaración de oficio y prescripción separada de la pena en caso de varios de

Artículo 88.- *(Derogado por el artículo 26 de la Ley de Reorganización Judicial; N 1997, excepto para los casos que deban continuar tramitándose conforme al Código de 1973.Ver observaciones a la presente* ley)

Ficha Artículo 88

Amnistía.

ARTÍCULO 89.-

La amnistía que sólo puede ser concedida por la Asamblea Legislativa en materia de delitos políticos o conexos con éstos extingue la acción penal así como la pena impuesta.

Ficha Artículo 89

Indulto.

Artículo 90.-El indulto, aplicable a los delitos comunes, implica el perdón total o pa
sentencia ejecutoria, o bien su conmutación por otra más benigna y no comprende las per
podrá ser concedido por el Consejo de Gobierno, el cual previamente a resolver, oi
Criminología. Consultará también a la Corte Suprema de Justicia, únicamente, cuand
fundamente en una crítica a la sentencia judicial. Dichos organismos deberán pronunciars
treinta días naturales, y si no contestaren dentro de ese término, el Consejo de Gob
corresponda.

(Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 6726 de 10 de marzo de 1982).

Ficha Artículo 90

Recomendación judicial de indulto.

ARTÍCULO 91.-

Los jueces podrán, en sentencia definitiva, recomendar el otorgamiento del indulto.

Ficha Artículo 91

Matrimonio del procesado o condenado con la ofendida.

Artículo 92.- (*Derogado, por el artículo 3° de la Ley N°. 8590 de 18 de julio de 2007*)

Ficha Artículo 92

Perdón Judicial.

Artículo 93.-También extingue la pena, el perdón que en sentencia podrán otor
previo informe que rinda el Instituto de Criminología sobre su personalidad, en los siguientes

1) A quien siendo responsable de falso testimonio se retracte de su dicho y manif
que ella pueda ser apreciada en sentencia;

2) A quien mediante denuncia dirigida o declaración prestada se inculpa a sí mismo
cometido para salvar a su ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano, bienh
manceba con quien haya tenido vida marital por lo menos durante dos años contin
la comisión del hecho;

3) A quien haya incurrido en los delitos de encubrimiento, hurto, robo con fuerza
lesiones leves, cuando lo solicite el ofendido que tenga los mismos lazos de pare
que se refiere el inciso anterior;

4) A quien haya causado un aborto para salvar el honor propio o lo haya producido
o descendiente por consanguinidad o hermana;

5) A la mujer que hubiere causado su propio aborto si el embarazo ha sido consecu

6) A quienes en caso de homicidio piadoso, se compruebe que accedieron a re
víctima y el propósito además fue el de acelerar una muerte inevitable;

7) *(Derogado mediante el artículo 3° de la ley N° 8590 del 18 de julio del 2007).*

8) *(Derogado mediante el artículo 3° de la ley N° 8590 del 18 de julio del 2007).*

9) A quien por móviles de piedad haya declarado ante el Registro Civil como su hijo
hubiere usurpado el estado civil de otro o por un acto cualquiera lo hiciere incierto, l

10) A los autores de contravenciones, previa amonestación por parte de la autoridad

11) A quien injuriare a otro si la injuria fuere provocada o a quien se retracte d
contestar la querella o en el momento que la contesta. A quienes se injuriaren re
perdón judicial cuando la injuria conlleva una imputación a un funcionario público, co

12) A quien fuera sindicado por el Ministerio Público como autor en el tráfico de las s
por la Ley de Psicotrópicos, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, l
correcta, la cual permitiera el descubrimiento del delito y sus autores, más allá de su
cuando pusiera, espontáneamente, en conocimiento de la autoridad, lo que él sup
delitos mencionados anteriormente y lo hiciera con tiempo suficiente para impedir la

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2º de la ley Nº 7233 de 8 de mayo 1

Ficha Artículo 93

ARTÍCULO 94.-

Cuando fueren varios los acusados, el Juez podrá otorgar el perdón a uno de ellos, a varios o a todos los responsables del hecho delictuoso, siempre que se encuentren comprendidos en los casos de los artículos anteriores.

Ficha Artículo 94

El perdón no puede ser condicional ni a término.

ARTÍCULO 95.-

El perdón que otorguen los jueces no puede ser condicional ni a término y no podrá concederse sino una vez. En todo caso, para su otorgamiento, los jueces requerirán un informe del Instituto de Criminología. Los beneficios que indica este título no afectan la responsabilidad civil ni el comiso.

Ficha Artículo 95

ARTÍCULO 96.-

El otorgamiento de la amnistía, el indulto, la rehabilitación, el perdón judicial, la condena de ejecución condicional y la libertad condicional no afectan la responsabilidad civil ni el comiso. La extinción de la acción penal y de la pena no producirá efectos con respecto a la obligación de reparar el daño causado, ni impedirá el decomiso de los instrumentos del delito.

Ficha Artículo 96

TITULO VI

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

SECCION I

Disposiciones Generales

Principios de legalidad.

ARTÍCULO 97.-

Las medidas de seguridad se aplicarán solamente a las personas que hayan cometido un hecho punible, cuando del informe que vierta el Instituto de Criminología se deduzca la posibilidad de que vuelvan a delinquir.

Ficha Artículo 97

Aplicación obligatoria.

Artículo 98.-Obligatoriamente el Juez impondrá la correspondiente medida de segur

1) Cuando el autor de un delito haya sido declarado inimputable o tuviere disminuid

(Interpretado este inciso por resolución de la Sala Constitucional Nº 322 del febrero

la imposición de una medida de seguridad por un Alcalde, fundamentánd

inconstitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Política.

2) Cuando por causa de enfermedad mental se interrumpe la ejecución de la pena d

3) *(Anulado este inciso mediante resolución de la Sala Constitucional Nº 88-92 del 1*

4) *(Anulado este inciso mediante resolución de la Sala Constitucional Nº 88-92 del 1*

5) *(Anulado este inciso mediante resolución de la Sala Constitucional Nº 1588-98 de*

6) Cuando la toxicomanía o el alcoholismo son habituales y han determinado la cor

(La Sala Constitucional, mediante resolución N° 010404 del 31 de julio de 20

"únicamente en cuanto incorporan como supuestos para la imposición de

prostitución y el homosexualismo.", términos presentes en su anterior redac

7) En los demás casos expresamente señalados en este Código.

Ficha Artículo 98

Aplicación de medidas de seguridad a mayores de 17 y menores de 21 años

Artículo 99.- *(Derogado por el artículo 3° de la Ley Reforma Integral de Ley Orgánic Menores; ley N° 7383 del 16 de marzo de 1994)*

Ficha Artículo 99

**Duración, no extinguibilidad por amnistía o indulto, ni suspensión pero posibilida
medidas de seguridad.**

Artículo 100.- Las medidas curativas de seguridad son de duración indeterminada.

Cada dos años el Tribunal se pronunciará sobre el mantenimiento, la modificación
seguridad impuesta, sin perjuicio de hacerlo en cualquier momento, mediante informes del In

Las medidas de seguridad no se extinguen por amnistía ni por indulto.

Tampoco pueden suspenderse condicionalmente. El quebrantamiento de una me
posibilidad de que se reanude el tratamiento a que estaba sometido el sujeto.

(Así reformado este artículo por resolución de la Sala Constitucional Nº 88-92 del 17 de ener

Ficha Artículo 100

SECCIÓN II

CLASIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURI

Clases.

Artículo 101.- Son medidas curativas:

1.-El ingreso en un hospital psiquiátrico.

2.- El ingreso en un establecimiento de tratamiento especial educativo.

3.- Someterse a un tratamiento psiquiátrico.

(Así reformado por el artículo 69 (actual 82) de la Ley sobre Igualdad de Oportunid Discapacidad Nº 7600 de 2 de mayo de 1996)

Ficha Artículo 101

Aplicación.

Artículo 102.- Las medidas de seguridad se aplicarán así:

a) En servicios psiquiátricos idóneos o establecimientos de tratamiento especial enfermos mentales, toxicómanos habituales, alcohólicos y sujetos de imputab intentado suicidarse.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 69 (actual 82) de la Ley sobre Igualc Personas con Discapacidad; N°. 7600 de 2 de mayo de 1996)

b) Anulado.

(La Sala Constitucional mediante resolución N°1588-98 del 10 de marzo de 19 inciso anterior de este artículo, el cual según reforma efectuada por resolución N° 8 disponía textualmente así: "A colonias agrícolas, o establecimientos de trabajo en régimen especial, se destinarán los autores de delito imposible;")

c) La libertad vigilada se ordenará en los casos de condena de ejecución condicio que se suspende otra medida de seguridad y el Juez ordene aplicarla por un tiempo El Instituto de Criminología informará periódicamente al Juez sobre la conducta libertad vigilada;

(Así reformado el párrafo primero de este inciso por resolución de la Sala Constituc del 17 de enero de 1992)

d) *(Anulado este inciso por resolución de la Sala Constitucional Nº 88-92 del 17 de*

e) La prohibición de frecuentar determinados lugares es medida de prevenció condenado por delito cometido bajo la influencia del alcohol o de drogas enervantes.

(La Sala Constitucional, mediante resolución N° 010404 del 31 de julio de 20 "únicamente en cuanto incorporan como supuestos para la imposición de prostitución y el homosexualismo.", términos presentes en su anterior redac

Ficha Artículo 102

TITULO VII

CONSECUENCIAS CIVILES DEL HECHO PUNIBLE

SECCIÓN ÚNICA

Qué efectos comprende.

Artículo 103.- Todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civ
sentencia condenatoria; ésta ordenará:

1) La restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor;

2) La reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados tanto a

3) El comiso.

Ficha Artículo 103

Artículo 103 bis- La declaratoria de indignidad o de ingratitud para heredar o recib
corresponda, cuando se trate de sentencia condenatoria dictada en los siguientes casos:

a. Por cualquiera de los hechos tipificados en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la l
Persona Adulta Mayor, de 25 de octubre de 1999;

b. la que condene por el delito de abandono de persona adulta mayor en estado
artículo 142 bis de este Código y;

c. la que condene por violencia en cualquiera de sus diferentes manifestaciones,
adulta mayor .

*(Así adicionado por el artículo 3° de la Ley para la aplicación de las sanciones civiles
ingratitud para recibir por donación de bienes, N° 10455 del 19 de marzo del 2024)*

Ficha Artículo 103 BIS

Responsabilidad civil del inimputable.

ARTÍCULO 104.-

En los casos de inimputabilidad, subsiste la responsabilidad del incapaz, siempre que queden asegurados sus alimentos o los gastos que ocasione su internamiento y de ella serán subsidiariamente responsables sus padres, tutores, curadores o depositarios que hubieren podido evitar el daño o descuidado sus deberes de guarda. La misma regla se aplicará en el caso de los semi-inimputables.

Ficha Artículo 104

Reparación dismunuida por culpa de la víctima.

ARTÍCULO 105.-

Cuando la víctima haya contribuido por su propia falta a la producción del daño, el Juez podrá reducir equitativamente el monto de la reparación civil.

Ficha Artículo 105

Solidaridad de los partícipes.

Artículo 106.-Es solidaria la acción de los participes de un hecho punible, en cuanto

Están igualmente obligados solidariamente con los autores del hecho punible, al pa

1) Las personas naturales o jurídicas dueñas de empresas de transporte personas o de cosas;

2) Las personas jurídicas cuyos gerentes, administradores o personeros l de los hechos punibles;

3) Las personas naturales o jurídicas dueñas de establecimientos de cu cometiere un hecho punible por parte de sus administradores, dependient servicio;

4) Los que por título lucrativo participaren de los efectos del hecho pu hubieren beneficiado; y

5) Los que señalen leyes especiales.

6) Las organizaciones y asociaciones comunitarias, deportivas, religios personas jurídicas cuyos personeros, ministros religiosos u otras autorida punible en perjuicio de persona menor de edad o de una persona con d aquella que tiene deficiencias físicas, limitaciones mentales, intelectuales cuando la condición clerical o de poder de aquellos haya facilitado consumación o el ocultamiento del hecho ilícito y se demuestre que, ten punible, incumplieron con la obligación de denunciar, prevista en el inciso 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° de la Ley contra el s perjuicio de la niñez y personas con discapacidad, responsabilidad civil s garantía de cumplimiento de protocolos de investigación, N° 10813 del 16 d

El Estado, las Instituciones Públicas, autónomas o semi-autónomas y las m subsidiariamente del pago de los daños y perjuicios derivados de los hechos punibles come motivo del desempeño de sus cargos.

Ficha Artículo 106

Transmisión de la reparación civil.

ARTÍCULO 107.-

La obligación de la reparación civil pesa sobre la sucesión del ofensor y grava los bienes relictos, transmitiendo la misma a sus herederos en cuanto a los bienes heredados; y el derecho de exigirla, lo tendrán los herederos del ofendido.

Ficha Artículo 107

Reparación civil en caso de que prospere un recurso de revisión en favor del reo, és
preventiva prolongada y fuere declarado inocente.

Artículo 108.- Estarán igualmente obligados a la reparación civil, los acusadores o
Estado en forma subsidiara y los acusadores o denunciantes particulares, estarán igualmen
de recurso de revisión fuere declarada la inocencia del reo o cuando éste obtuviere sent
haber sufrido prisión preventiva.

(Texto modificado por resolución de la Sala Constitucional Nº 5027-97 del 27 de agosto de 1

También responderán civilmente las autoridades judiciales o las administrativas e
acción penal, cuando a pesar de los reclamos del reo, prolongaren la pena de prisión, si h
reglas establecidas para su abono, se ha cumplido ésta.

Ficha Artículo 108

Extinción de la reparación civil y efectos civiles de la sentencia condenatoria extranjera.

ARTÍCULO 109.-

Las obligaciones correspondientes a la reparación civil se extinguen por los medios y en la forma determinada en el Código Civil y las reglas para fijar los daños y perjuicios, lo mismo que la determinación de la reparación civil subsidiaria o solidaria, serán establecidas en el Código de Procedimientos Civiles. Con excepción de lo dispuesto en el artículo 9º de este Código, la sentencia condenatoria dictada por Tribunales extranjeros producirá en Costa Rica todos sus efectos civiles, los que se regirán por la ley nacional.

Ficha Artículo 109

Comiso.

ARTÍCULO 110.-**Comiso**

El delito produce la pérdida en favor del Estado de los instrumentos con que s
valores provenientes de su realización, o que constituyan para el agente un provecho d
derecho que sobre ellos tengan el ofendido o terceros.

Se excluyen de esta previsión los vehículos involucrados en la comisión de los
254 bis*(*)* del Código Penal.
*(Así reformado por el artículo 246 de la ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y S
octubre de 2012)*

*(*) (Nota de Sinalevi: De acuerdo con la reforma efectuada por la Ley sobre delitos info
de julio de 2012, la cual corrió la numeración de los artículos del Código Penal, e
conducción temeraria, corresponde ahora el 261 bis)*

Ficha Artículo 110

Libro Segundo

De los Delitos

TITULO I

DELITOS CONTRA LA VIDA

SECCIÓN I

Homicidio

Homicidio simple

Artículo 111.-Quien haya dado muerte a una persona, será penado con prisión de d

(Así reformado por el artículo 1 de la ley Nº 7398 de 3 de mayo de 1994)

Ficha Artículo 111

Homicidio calificado

Artículo 112.- Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien mate:
1) A su ascendiente, descendiente o cónyuge, hermanos consanguíneos, a su ma procreado uno o más hijos en común y han llevado vida marital, por lo menos dura la perpetración del hecho.

2) A uno de los miembros de los Supremos Poderes y con motivo de sus funciones.

3) A una persona menor de doce años de edad.

4) A una persona internacionalmente protegida, de conformidad con la definición es Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra las personas ir inclusive agentes diplomáticos, de 11 de agosto de 1977, y otras disposiciones del D

5) Con alevosía o ensañamiento.

6) Por medio de veneno suministrado insidiosamente.

7) Por un medio idóneo para crear un peligro común.

8) Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resulta otro, la impunidad o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito.

9) Por precio o promesa remuneratoria.

10) A un miembro de los cuerpos policiales del Estado, municipal y de las demá cuya competencia esté prevista por ley, siempre que sea en ejercicio, por causa o e

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° de la Ley "Calificación de lo integridad y vida de los policías en el ejercicio de sus funciones"; ley N° 8977 del 3 d

11) A una persona por motives de odio a causa de su pertenencia a un grupo etario nacionalidad, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identid discapacidad o características genéticas.

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 10175 del 25 de a

(Así reformado por el artículo 1°, punto 1., aparte a) de la Ley de Fortalecimiento de la Le N° 8719 de 4 de marzo de 2009)

Ficha Artículo 112

Artículo 112 bis- Homicidio por sicariato. Se impondrá pena de prisión de veinte
razón de la pertenencia o participación en una organización criminal, cause la muerte c
acuerdo, remuneración económica o promesa remuneratoria.
(Así adicionado por el artículo único de la Ley contra el Sicariato en Costa Rica, N° 10841 de

Ficha Artículo 112 BIS

Homicidios especialmente atenuados.

Artículo 113.-Se impondrá la pena de uno a seis años:

1) A quien haya dado muerte a una persona hallándose el agente en estado circunstancias hicieren excusable. El máximo de la pena podrá ser aumentado por de diez años si la víctima fuere una de las comprendidas en el inciso primero del art

2) El que con la intención de lesionar causare la muerte de otro; y

3) A la madre de buena fama que para ocultar su deshonra diere muerte a su siguientes a su nacimiento.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 1º de la ley N° 5061 de 23 de agosto de 1972, se int el sentido de que:"… la pena señalada es la de prisión").

Ficha Artículo 113

Tentativa de suicidio

Artículo 114.- *(Anulado este artículo mediante resolución de la Sala Constitucio setiembre de 2008.)*

Ficha Artículo 114

Instigación o ayuda al suicidio

ARTÍCULO 115.-

Será reprimido con presión de uno a cinco años el que instigare a otro al suicidio o lo ayudare a cometerlo, si el suicidio se consuma. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones graves, la pena será de seis meses a tres años.

Ficha Artículo 115

Homicidio por piedad

ARTÍCULO 116.-

Se impondrá prisión de seis meses a tres años al que, movido por un sentimiento de piedad, matare a un enfermo grave o incurable, ante el pedido serio e insistente de éste aún cuando medie vínculo de parentesco

Ficha Artículo 116

Homicidio culposo

Artículo 117.- Homicidio culposo

Se impondrá prisión de seis meses a ocho años a quien por culpa mate a otro. E responsable, el tribunal deberá tomar en cuenta el grado de culpa y el número de víctimas daños causados. En todo caso, al autor del homicidio culposo también se le impondrá inha para el ejercicio de la profesión, el oficio, el arte o la actividad en la que se produjo el hecho.

Se impondrá pena de prisión de un año a diez años e inhabilitación para la conduc por un período de tres a siete años a quien, por culpa y por medio de un vehículo autom persona, encontrándose el autor bajo las conductas categoría A de la Ley de Tránsito por Seguridad Vial, o bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con una concentración de alco coma setenta y cinco gramos (0,75 g) por cada litro de sangre o con una concentración de a coma treinta y ocho miligramos (0,38 mg) por litro.

Igual pena se aplicará en los casos en que el autor del hecho sea un conductor pr licencia de conducir haya sido expedida por primera vez en un plazo inferior a tres años detectó la presencia del alcohol, cuando la concentración de alcohol en sangre sea sup gramos (0,50 g) de alcohol por cada litro de sangre o cuando la concentración de alcohol en veinticinco miligramos (0,25 mg) por litro, o bien, en los casos en que el autor del hecho se e drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras sustancias que produz efectos enervantes o depresivos análogos, de acuerdo con las definiciones, los alcances y establecido el Ministerio de Salud.

Cuando se trate de un conductor reincidente de alguna de las conductas señaladas mínimo de la pena de inhabilitación para la conducción de todo tipo de vehículos será de c ser hasta de nueve años.

Cuando se imponga una pena de prisión de tres años o menos, el tribunal podrá libertad por una multa pecuniaria la cual no podrá ser menor de un salario base, ni mayor c correspondiente al “Auxiliar Administrativo Uno”, que aparece en la Relación de Pue conformidad con la ley de presupuesto ordinario de la República, aprobada en el mes de no que se cometa la infracción de tránsito asociado a una medida alternativa de prestación c que podrá ser de trescientas ochenta horas a mil ochocientas horas de servicio, en los lugar autoridad jurisdiccional competente.

(Así reformado por el artículo 246 de la ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seg octubre de 2012)

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 6° de la Ley para mejorar la eficacia de la legisla alcohol y drogas en la conducción, N° 10860 del 27 de febrero de 2026, se reformará este n Transitorio III de la ley antes mencionada la misma empezará a regir doce meses después 28 de marzo de 2027, por lo que a partir de esa fecha el texto de este numeral se leerá de la culposo

Artículo 117- Se impondrá prisión de seis meses a ocho años a quien por culpa ma la pena al responsable, el Tribunal deberá tomar en cuenta el grado de culpa y el núm magnitud de los daños causados. En todo caso, al autor del homicidio culposo también se uno a cinco años para el ejercicio de la profesión, el oficio, el arte o la actividad en la que se

Se impondrá pena de prisión de un año a diez años e inhabilitación para la conduc por un período de tres a siete años a quien, por culpa y por medio de un vehículo autom persona, encontrándose el autor bajo las conductas categoría A de la Ley 9078, Ley d Terrestres y Seguridad Vial, del 4 de octubre de 2012, o con presencia de alcohol, con superior a cero coma setenta y cinco gramos (0,75 g) por cada litro de sangre o con una co superior a cero coma treinta y ocho miligramos (0,38 mg) por litro, dentro de las tres hor reporte del hecho a la autoridad competente; o bien, en los casos en que, bajo prueba confi encuentre bajo los efectos de drogas ilícitas o sus metabolitos psicoactivos, dentro de las tre del reporte del hecho a la autoridad competente. Se excluyen aquellas sustancias que médica.

Igual pena se aplicará en los casos en que el autor del hecho sea un conductor pr licencia de conducir haya sido expedida por primera vez en un plazo inferior a tres años detectó la presencia del alcohol, cuando la concentración en sangre sea superior a cero co de alcohol por cada litro de sangre o cuando la concentración de alcohol en aire sea sup miligramos (0,25 mg) por litro, así como en los casos en que, bajo prueba confirmatoria, el bajo los efectos de drogas ilícitas o sus metabolitos psicoactivos, dentro de las tres hor reporte del hecho a la autoridad competente. Se excluyen aquellas sustancias que se utilicen

Cuando se trate de un conductor reincidente de alguna de las conductas señaladas
mínimo de la pena de inhabilitación para la conducción de todo tipo de vehículos será de
ser de hasta nueve años.

Cuando se imponga una pena de prisión de tres años o menos, el tribunal podrá
libertad por una multa pecuniaria. La multa pecuniaria no podrá ser menor que un salario ba
base mensual, correspondiente al "auxiliar administrativo 1 ", que aparece en la relación de
conformidad con la ley de presupuesto ordinario de la República, aprobada en el mes de no
la fecha en que se cometa la infracción de tránsito asociado a una medida alternativa de pre
pública, que podrá ser de trescientas ochenta horas a mil ochocientas horas de servicio,
disponga la autoridad jurisdiccional competente.")

Ficha Artículo 117

SECCIÓN II

Aborto

Aborto con o sin consentimiento.

Artículo 118.- El que causare la muerte de un feto será reprimido:

1) Con prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer o si ésta

Esa pena será de dos a ocho años, si el feto*(*)* había alcanzado seis meses de vida

(*) (Nota de Sinalevi: En la redacción de este inciso es evidente la falta del adverbi
sentido a su objetivo. De la forma como aparece en el texto original carece de lógic
un hecho más grave. Obsérvese que el inciso posterior sí contiene el adverbio indic

2) Con prisión de uno a tres años, si obrare con consentimiento de la mujer. Esa p

años, si el feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina. En los ca

respectiva pena, si del hecho resultare la muerte de la mujer.

Ficha Artículo 118

Aborto procurado.

ARTÍCULO 119.-

Será reprimida con prisión de uno a tres años, la mujer que consintiere o causare su propio aborto. Esa pena será de seis meses a dos años, si el feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina.

Ficha Artículo 119

Aborto honoris causa.

ARTÍCULO 120.-

Si el aborto hubiere sido cometido para ocultar la deshonra de la mujer, sea por ella misma, sea por terceros con el consentimiento de aquélla, la pena será de tres meses hasta dos años de prisión.

Ficha Artículo 120

Aborto impune.

ARTÍCULO 121.-No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mu
obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha
peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios.

*(Nota de Sinalevi: Mediante decreto ejecutivo N° 45233 del 15 de octubre de 2025, se Ofi
protección y cumplimiento de los derechos humanos que asisten a la mujer embarazad
persona por nacer, la misma puede ser consultada en el siguiente*
Enlace
)

Ficha Artículo 121

Aborto culposo

ARTÍCULO 122.-

Será penado con sesenta a ciento veinte días multa, cualquiera que por culpa causare un aborto.

Ficha Artículo 122

SECCIÓN III

LESIONES

Lesiones gravísimas.

Artículo 123.-Se impondrá prisión de tres a diez años a quien produzca una lesi intelectual, sensorial o física o un trastorno emocional severo que produzca incapacidad pérdida de sentido, de un órgano, de un miembro, imposibilidad de usar un órgano o un mie pérdida de la capacidad de engendrar o concebir.

(Así reformado por el artículo 69 (actual 82) de la Ley sobre Igualdad de Oportunid Discapacidad; Nº 7600 de 2 de mayo de 1996)

Ficha Artículo 123

Tortura

Artículo 123 bis.- *(Derogado por el artículo 2° de la ley N° 10213 del 5 de mayo de 2*
(Así adicionado por el artículo único de la Ley N° 8189 de 18 de diciembre de 2001).

Ficha Artículo 123 BIS

Lesiones graves

ARTÍCULO 124.-

Se impondrá prisión de uno a seis años, si la lesión produjere una debilitación persistente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o de una función o si hubiere incapacitado al ofendido para dedicarse a sus ocupaciones habituales por más de un mes o le hubiere dejado un marca indeleble en el rostro.

Ficha Artículo 124

Lesiones leves

Artículo 125.—Se impondrá prisión de tres meses a un año a quien causare a otro un daño en el cuerpo o la salud, que determine incapacidad para sus ocupaciones habituales por más de cinco días y hasta por un mes.

(Así reformado por el inciso e) del artículo 1 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)

Ficha Artículo 125

Circunstancia de calificación.

Artículo 126.-Si en el caso de los tres artículos anteriores concurriere alguna de la calificado, se impondrá prisión de cinco a diez años, si la lesión fuere gravísima; de cuatro a nueve meses a un año, si fuere leve.

(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 6726 de 10 de marzo de 1982).

Ficha Artículo 126

Circunstancia de atenuación.

Artículo 127.-Si la lesión fuere causada, encontrándose quien la produce en un es las circunstancias hicieren excusable, se impondrá prisión de seis meses a cuatro años, s tres meses a dos años, si fuere grave; y de uno a seis meses, si fuere leve.

(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 6726 de 10 de marzo de 1982).

Ficha Artículo 127

Lesiones culposas

Artículo 128.- Lesiones culposas

Se impondrá prisión hasta de un año, o hasta cien días multa, a quien por culpa
definidas en los artículos 123, 124 y 125. Para la adecuación de la pena al responsable, el tr
el grado de culpa, el número de víctimas y la magnitud de los daños causados.

En todo caso, al autor de las lesiones culposas también se le impondrá inhabilitac
para el ejercicio de la profesión, el oficio, el arte o la actividad en la que se produjo el hecho.

Se impondrá pena de prisión de tres meses a tres años y la inhabilitación para cond
un año a tres años a quien por culpa y por medio de un vehículo haya causado lesiones a u
autor bajo las conductas establecidas en la categoría A de la Ley de Tránsito por Vías Públic
o bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con una concentración de alcohol en sangre su
cinco gramos (0,75 g) por cada litro de sangre o con una concentración de alcohol en aire
ocho miligramos (0,38 mg) por litro.

Igual pena se aplicará en los casos en que el autor del hecho sea un conductor pr
licencia de conducir haya sido expedida por primera vez en un plazo inferior a tres años
detectó la presencia del alcohol, cuando la concentración de alcohol en sangre sea sup
gramos (0,50 g) de alcohol por cada litro de sangre o cuando la concentración de alcohol en
veinticinco miligramos (0,25 mg) por litro, o bien, en los casos en que el autor del hecho se e
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras sustancias que produz
efectos enervantes o depresivos análogos, de acuerdo con las definiciones, los alcances y
establecido el Ministerio de Salud.

Cuando se trate de un conductor reincidente de alguna de las conductas señaladas
mínimo de la pena de inhabilitación para la conducción de todo tipo de vehículos, será de tre
hasta de siete años.

Cuando se imponga una pena de prisión de tres años o menos, el tribunal podrá
libertad por una multa pecuniaria, la cual no podrá ser menor de un salario base ni mayor d
correspondiente al “Auxiliar Administrativo Uno” que aparece en la Relación de Puestos del P
con la ley de presupuesto ordinario de la República, aprobada en el mes de noviembre a
cometa la infracción de tránsito asociado a una medida alternativa de prestación de servicio
ser de doscientas horas hasta de novecientas cincuenta horas de servicio, en los lugares y l
la autoridad jurisdiccional competente.

*(Así reformado por el artículo 246 de la ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seg
octubre de 2012)*

*(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 6° de la Ley para mejorar la eficacia de la legisla
alcohol y drogas en la conducción, N° 10860 del 27 de febrero de 2026, se reformará este n
Transitorio III de la ley antes mencionada la misma empezará a regir doce meses después
28 de marzo de 2027, por lo que a partir de esa fecha el texto de este numeral se leerá de l
culposas*

*Artículo 128- Se impondrá prisión de hasta un año o hasta cien días multa, a q
persona lesiones de las definidas en los artículos 123, 124 y 125. Para la adecuación de la p
deberá tener en cuenta el grado de culpa, el número de víctimas y la magnitud de los daños*

*En todo caso, al autor de las lesiones culposas también se le impondrá inhabilitac
para el ejercicio de la profesión, el oficio, el arte o la actividad en la que se produjo el hecho.*

*Se impondrá pena de prisión de tres meses a tres años y la inhabilitación para co
de un año a tres años, a quien por culpa y por medio de un vehículo haya causa
encontrándose el autor bajo las conductas establecidas en la categoría A de la Ley 90
Públicas Terrestres y Seguridad Vial, del 4 de octubre de 2012, o con :a presencia de alco
concentración en sangre superior a cero coma setenta y cínco gramos (0,75 g) por ca
concentración de alcohol en aire superior a cero coma treinta y ocho miligramos (0,38 m
horas después del momento del reporte del hecho a la autoridad competente; o bien, en l
confirmatoria, el autor del hecho se encuentre bajo los efectos de drogas ilícitas o sus met
dentro de las tres horas después del momento del reporte del hecho a la autoridad com
sustancias que se utilicen bajo prescripción médica.*

*Igual pena se aplicará en los casos en que el autor del hecho sea un conductor pr
licencia de conducir haya sido expedida por primera vez en un plazo inferior a tres años
detectó la presencia del alcohol, cuando la concentración en sangre sea superior a cero co
de alcohol por cada litro de sangre o cuando la concentración de alcohol en aire sea sup
miligramos (0,25 mg) por litro, dentro de las tres horas después del momento del repo
competente; o bien, en los casos en que, bajo prueba confirmatoria, el autor del hecho se*

drogas ilícitas o sus metabolitos psicoactivos, también dentro de las tres horas después
hecho a la autoridad competente, excluyendo aquellas sustancias que se utilicen bajo prescr

Cuando se trate de un conductor reincidente de alguna de las conductas señaladas
mínimo de la pena de inhabilitación para la conducción de todo tipo de vehículos será de tre
de hasta siete años.

Cuando se imponga una pena de prisión de tres años o menos, el tribunal podrá
libertad por una multa pecuniaria. La multa pecuniaria no podrá ser menor de un salario b
base mensual, correspondiente al "auxiliar administrativo 1" que aparece en la relación de p
conformidad con la ley de presupuesto ordinario de la República, aprobada en el mes de nov
fecha en que se cometa la infracción de tránsito asociado a una medida alternativa de pre
pública, que podrá ser de doscientas horas hasta novecientas cincuenta horas de servicio,
se dispongan por la autoridad jurisdiccional competente.")

Ficha Artículo 128

Lesiones consentidas.

ARTÍCULO 129.-

No son punibles las lesiones que se produzcan, al lesionado con su consentimiento, cuando la acción tiene por fin beneficiar la salud de otros.

Ficha Artículo 129

Contagio venéreo.

ARTÍCULO 130.-

El que sabiendo que padece una enfermedad venérea, contagiare a otro, será sancionado con prisión de uno a tres años. Este hecho sólo es perseguible a instancia privada.

Ficha Artículo 130

Descuido con animales

Artículo 130 Bis.- La pena será de tres a seis meses de prisión para quien azuzare
con evidente descuido. Cuando se causare daño físico a otra persona, como consecuencia d
de seis meses a un año de prisión, siempre que la conducta no constituya los delitos de lesio
(Así adicionado por el inciso b) del artículo 3) de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002).
(Así reformado mediante resolución de la Sala Constitucional N° 13852-08 del 17 de setiemb

Ficha Artículo 130 BIS

SECCIÓN IV

DUELO

Artículo 131.- *(Derogado por el artículo 4° de la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002,*

Ficha Artículo 131

Duelo regular.

Artículo 132.- *(Derogado por el artículo 4° de la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002,*

Ficha Artículo 132

Duelo irregular.

Artículo 133.- *(Derogado por el artículo 4° de la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002,*

Ficha Artículo 133

Vilipendio por causa caballeresca.

Artículo 134.- *(Derogado por el artículo 4° de la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002,*

Ficha Artículo 134

Provocación con fines inmorales.

Artículo 135.- *(Derogado por el artículo 4° de la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002,*

Ficha Artículo 135

Combatiente irregular.

Artículo 136.- *(Derogado| por el artículo 4° de la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002*

Ficha Artículo 136

Duelo con alevosía.

Artículo 137.- *(Derogado por el artículo 4° de la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002,*

Ficha Artículo 137

Duelo concertado a muerte.

Artículo 138.- *(Derogado por el artículo 4° de la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002,*

Ficha Artículo 138

SECCIÓN V

Homicidio o lesiones en riña(*)

(*) (Mediante el artículo 2º de la ley Nº 6726 de 10 de marzo de 1982 se modificó el

Riña

Artículo 139.- Se impondrá de cinco a cuarenta días multa o prisión de dos a seis una riña en la que intervinieren dos o más personas.

(Así reformado por resolución de la

Sala Constitucional No.03903-1994 de 03 de agosto de 1994

, la cual declaró inconstitucional la modificación realizada por el artículo 1° de la ley Nº 6 y ordena que la versión original de este numeral retorne a su redacción anterior, pe inconstitucional y eliminando el antiguo párrafo segundo)

Ficha Artículo 139

SECCIÓN VI*(*)*

AGRESIÓN CON ARMAS

(*) (Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2º de la ley Nº 6726 de 10 de marzo de 1982 s
sección a la actual.)

Agresión con armas.

Artículo 140-Agresión con armas. Será reprimido con prisión de cuatro meses a d
con cualquier arma u objeto contundente, aunque no cause herida, o a quien amenace con a

Si concurre alguna de las circunstancias previstas en el homicidio calificado o en e
pena aumentará o disminuirá en un tercio respectivamente, a juicio de la persona juzgadora.
(Así reformado por el artículo único de la Ley para imponer una pena proporcional a la agre
con arma de fuego a civiles y a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, N° 106

Ficha Artículo 140

Agresión calificada.

Artículo 141-Agresión calificada. Si la agresión consiste en disparar un arma de manifiesta intención homicida, la pena será de un año a tres años de prisión. Esta pena se a cause lesión leve.

Si concurren algunas de las circunstancias previstas en el homicidio calificado o e la pena respectiva se aumentará o disminuirá a criterio del juez.

La pena se podrá incrementar hasta en un tercio cuando se utilice un arma de fuego *(Así reformado por el artículo 2° de la Ley para el fortalecimiento del marco sancionatorio armas de fuego prohibidas, N° 10610 del 15 de noviembre de 2024)*

Ficha Artículo 141

SECCIÓN VII*(*)*

ABANDONO DE PERSONAS

(*) (Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2º de la ley Nº 6726 de 10 de marzo de 1982 s sección a la actual.)

Abandono de incapaces y casos de agravación.

Artículo 142.-El que pusiere en grave peligro la salud o la vida de alguien, al coloc físico, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse a sí misma, y a la qu la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de seis meses a tres año

La pena será de prisión de tres a seis años, si a consecuencia del abandono r cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la pena será de seis a diez años de

Ficha Artículo 142

Abandono de adultos mayores y casos de agravación

Artículo 142 bis- Abandono de adultos mayores y casos de agravación. Se le apli
años de prisión, a quien tenga la obligación de cuidar y abandone a una persona
vulnerabilidad.

Si a consecuencia del abandono se pone en peligro la vida, la salud física, mental
mayor, la sanción será de un año a cuatro años de prisión, siempre que no esté más severar

Si a consecuencia del abandono resultara grave daño en el cuerpo o en la salud
pena será de tres a seis años de prisión.

Si a consecuencia del abandono ocurriera la muerte de la persona adulta mayor, s
de prisión de seis a doce años, siempre que la conducta concreta no se enmarque o se aj
gravedad.

*(Así adicionado por el artículo único de la Ley que penaliza el abandono de las personas ad
de junio de 2020)*

*(Así reformado por el artículo único de la Ley para sancionar el abandono contra las person
del 29 de octubre de 2025)*

Ficha Artículo 142 BIS

Abandono por causa de honor.

ARTÍCULO 143.-

La madre que abandonare un recién nacido de no más de tres días, para ocultar su deshonra, será reprimida con prisión de un mes a un año. Si a consecuencia del abandono sobreviniere grave daño o la muerte, la pena será de prisión de uno a cuatro años.

Ficha Artículo 143

Omisión de auxilio.

Artículo 144.-Quien encuentre perdido o desamparado a un menor de diez año amenazada de un peligro cualquiera y omita prestarle el auxilio necesario según las circunst sin riesgo personal, será reprimido con una multa igual a la mitad del salario mínimo estable de mayo de 1993. El juez podrá aumentar esta sanción hasta en el doble, considerando la autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción.

(Así reformado por el artículo 69 (actual 82) de la Ley sobre Igualdad de Oportunida Discapacidad; Nº 7600 de 2 de mayo de 1996)

Ficha Artículo 144

TITULO II

DELITOS CONTRA EL HONOR

SECCIÓN ÚNICA

INJURIA, CALUMNIA, DIFAMACIÓN

Injurias.

Artículo 145.-Será reprimido con diez a cincuenta días multa el que ofendiere d
dignidad o decoro, a una persona, sea en su presencia, sea por medio de una comunicación
La pena será de quince a setenta y cinco días multa si la ofensa fuere inferida en pú

Ficha Artículo 145

Difamación.

ARTÍCULO 146.-

Será reprimido con veinte a sesenta días multa en que deshonrare a otro o propalare especies idóneas para afectar su reputación.

Ficha Artículo 146

Calumnia.

ARTÍCULO 147.-

Será sancionado con cincuenta a ciento cincuenta días multa en que atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo.

Ficha Artículo 147

Ofensa a la memoria de un difunto.

ARTÍCULO 148.-

Será sancionado con diez a cincuenta días multa, el que ofendiere la memoria de una persona muerta con expresiones injuriosas o difamatorias. El derecho de acusar por este delito comprende al cónyuge, hijos, padres, nietos y hermanos consanguíneos del muerto.

Ficha Artículo 148

Prueba de la verdad.

Artículo 149.-El autor de injuria o de difamación no es punible, si la imputació verdadera y ésta no ha sido hecha por puro deseo de ofender o por espíritu de maledicencia

Sin embargo, el acusado sólo podrá probar la verdad de la imputación:

1) Si la imputación se hallare vinculada con la defensa de un interés público actual;

2) Si el querellante pidiere la prueba de la imputación contra él dirigida, siem derechos o secretos de terceras personas.

El autor de calumnia y de difamación calumniosa podrá probar la verdad del hech de delitos de acción o de instancia privada y que éstas no hayan sido promovidas por su titul *(Nota de Sinalevi: Con respecto a la incompatibilidad de este artículo con el párrafo Convención Americana de Derechos Humanos, ver Sentencia de la Corte Interamericana d julio de 2004. H.U. vs. C.R.*)

Ficha Artículo 149

Prejudicialidad.

ARTÍCULO 150.-

Si el hecho imputado es objeto de un proceso pendiente, el juicio por calumnia o difamación calumniosa, quedará suspendido hasta que en aquél se dicte sentencia, la cual hará cosa juzgada acerca de la existencia o inexistencia del hecho.

Ficha Artículo 150

Exclusión de delito.

ARTÍCULO 151.-

No son punibles como ofensas al honor los juicios desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional; el concepto desfavorable expresado en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho siempre que el modo de preceder o la falta de reserva cuando debió haberla, no demuestren un propósito ofensivo.

Ficha Artículo 151

Publicación de ofensas.

Artículo 152.-Será reprimido, como autor de las mismas, el que publicare o rep ofensas al honor inferidas por otro.

(Nota de Sinalevi: Con respecto a la incompatibilidad de este artículo con el párrafo 1 Convención Americana de Derechos Humanos, ver Sentencia de la Corte Interamericana d julio de 2004.

H.U. vs. C.R.)

Ficha Artículo 152

Difamación de una persona jurídica.

ARTÍCULO 153.-

Será reprimido con treinta a cien días multa, el que propalare hechos falsos concernientes a una persona jurídica o a sus personeros por razón del ejercicio de sus cargos que puedan dañar gravemente la confianza del público o el crédito de que gozan.

Ficha Artículo 153

Ofensas en juicio.

ARTÍCULO 154.-

Las ofensas contenidas en los escritos presentados o en las manifestaciones o discursos hechos por los litigantes, apoderados o defensores ante los Tribunales, y concernientes al objeto del juicio, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes.

Ficha Artículo 154

Publicación reparatoria.

ARTÍCULO 155.-

La sentencia condenatoria por ofensas al honor cometidas públicamente deberá ordenar, si el ofendido lo pidiere, la publicación del pronunciamiento a cargo del condenado. Esta disposición es también aplicable en caso de retractación.

Ficha Artículo 155

TITULO III

DELITOS SEXUALES

SECCIÓN I

Violación, Estupro, y Abuso Deshonesto

Violación

Artículo 156- Violación. Será sancionado con pena de prisión de diez a dieciséis año
tenga acceso carnal por vía oral, anal, vaginal o mediante orificios creados en cualquier part
de uno u otro sexo, en los siguientes casos:

1- Cuando la víctima sea menor de trece años.

2- Cuando se aproveche de la vulnerabilidad de la víctima o esta se encuentre

3- Cuando se use la violencia corporal o la intimidación.

La misma pena se impondrá si la acción consiste en introducirle a la víctima objetos,
cuerpo, por vía oral, anal o vaginal, o mediante orificios creados en cualquier parte del cuer
introduzca ella misma por dichas vías.

(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10557 del 23 de octubre de 2024)

Ficha Artículo 156

Violación calificada

Artículo 157.-La prisión será de doce a dieciocho años, cuando:

1) El autor sea cónyuge de la víctima o una persona ligada a ella en relació
2) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la vícti consanguinidad o afinidad.
3) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctim consanguinidad o afinidad.
4) El autor sea tutor o el encargado de la educación, guarda o custodia de
5) Se produzca un grave daño en la salud de la víctima.
6) Se produzca un embarazo.
7) La conducta se cometa con el concurso de una o más personas.
8) El autor realice la conducta prevaleciéndose de una relación de poder cargo, y esta sea realizada por ministros religiosos, guías espirituales, mie miembros de los Supremos Poderes.
9) El autor realice la conducta anulando la voluntad de la víctima, me suministro de sustancias psicoactivas que tienen como efecto principal l conciencia, modificación de su comportamiento o anulación de su capaci administración o suministro se realice con la intención de facilitar la comisió

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° de la Ley para la sumisión química como agravante del delito de violación, N° 10880 del 16 d

(Así reformado mediante el artículo 1° de la Ley "Fortalecimiento de la Lucha Contra L Personas Menores de Edad mediante la reforma y adición de varios artículos al Código Per varios artículos del Código Procesal Penal, Ley Nº 7594"; ley N° 8590 del 18 de julio del 200

Ficha Artículo 157

Violación Agravada.

Artículo 158.- *(Derogado por el artículo 3° de la Ley "Fortalecimiento de la Lucha de las Personas Menores de Edad mediante la reforma y adición de varios artículos al C reforma de varios artículos del Código Procesal Penal, Ley Nº 7594"; ley N° 8590 del 18 de j*

Ficha Artículo 158

Relaciones sexuales con personas menores de edad

Artículo 159.- Relaciones sexuales con personas menores de edad. Será sar
quien se haga acceder o tenga acceso carnal por vía oral, anal o vaginal, con una persona
no constituya delito de violación, en los siguientes supuestos:

1) Con pena de prisión de tres a seis años, cuando la víctima sea mayor de tre
edad, y el autor sea cinco o más años mayor que está en edad.

2) Con pena de prisión de dos a tres años, cuando la víctima sea mayor de
años, y el autor sea siete o más años mayor que está en edad.

3) Con pena de prisión de cuatro a diez años, siempre que el autor tenga, respe
de ascendiente, tío, tía, hermano o hermana, primo o prima por consangui
guardador, o se encuentre en una posición de confianza o autoridad con respe
medie o no relación de parentesco.

Los mismos supuestos operarán si la acción consiste en la introducción de ur
animales por la vía vaginal o anal.

*(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9406 del 30 de noviembre de 2016, "Fortalecim
las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a re*

Ficha Artículo 159

Actos sexuales remunerados con personas menores de edad

Artículo 160.- Quien pague, prometa pagar o dar a cambio una ventaja económic persona menor de edad o a un tercero, para que la persona menor de edad ejecute ac sancionado con las siguientes penas:

1) Prisión de cuatro a diez años, si la persona ofendida es menor de trece año
2) Prisión de tres a ocho años, si la persona ofendida es mayor de trece años
3) Prisión de dos a seis años, si la persona ofendida es mayor de quince a años.

(Así reformado mediante el artículo 1° de la Ley "Fortalecimiento de la Lucha Contra l Personas Menores de Edad mediante la reforma y adición de varios artículos al Código Per varios artículos del Código Procesal Penal, Ley Nº 7594"; ley N° 8590 del 18 de julio del 200

Ficha Artículo 160

Abusos sexuales contra personas menores de edad e incapaces

Artículo 161.- **Abusos sexuales contra personas menores de edad y personas** con pena de prisión de tres a ocho años, quien de manera abusiva realice actos con fines menor de edad o incapaz o la obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra persor delito de violación.

La pena será de cuatro a diez años de prisión cuando:

1) La persona ofendida sea menor de quince años.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 9406 del "Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres de género asociadas a relaciones abusivas.")

2) El autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida, o esta s resistir o se utilice violencia corporal o intimidación.

3) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima.

4) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima.

5) El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima

6) El autor sea tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de la víct

7) El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su cónyuge c incisos 3) y 4) anteriores.

8) El autor se prevalezca de su relación de confianza o autoridad con la víc relación de parentesco.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 9406 del "Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres de género asociadas a relaciones abusivas.")

(Así reformado mediante el artículo 1° de la Ley "Fortalecimiento de la Lucha Contra L Personas Menores de Edad mediante la reforma y adición de varios artículos al Código Per varios artículos del Código Procesal Penal, Ley Nº 7594"; ley N° 8590 del 18 de julio del 200

Ficha Artículo 161

Artículo 161 bis.- Disposición común a los delitos sexuales contra personas menore

Cuando se cometa un delito sexual cuya víctima sea una persona menor de edad, para imponer, además de las penas consignadas en cada caso, las de inhabilitación abs pertinente, de acuerdo con la gravedad del hecho y dentro de los límites fijados para esta pe

La inhabilitación regirá por todo el plazo establecido en la sentencia condenator disminuida por los beneficios que, de conformidad con la legislación procesal penal, puedan

(Así adicionado por el artículo 2° de la ley "Reforma el Código Penal, ley N° 4573, para Integridad Sexual y de los Derechos y las Libertades fundamentales de las personas menc 24 de setiembre de 2010)

Ficha Artículo 161 BIS

Abusos sexuales contra las personas mayores de edad

Artículo 162- Abusos sexuales contra las personas mayores de edad. Quien de mar
fines sexuales contra una persona mayor de edad, o la obligue a realizarlos al agente, a
siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con pena de prisión de dos a

La pena será de tres a seis años de prisión cuando:

1) El autor se aproveche de la vulnerabilidad de la persona ofendida, o esta se resistir, o se utilice violencia corporal o intimidación.

2) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima.

3) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima.

4) El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima.

5) El autor sea el tutor o el encargado de la educación, guarda o custodia de la víc

6) El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su cónyuge o incisos 3) y 4) anteriores.

7) El autor se prevalezca de su relación de confianza con la víctima o su far parentesco.

(Así reformado por el artículo único de la ley para Restituir la pena por abusos sexuales co edad, N° 9584 del 4 de julio de 2018)

Ficha Artículo 162

Artículo 162 bis.-Turismo sexual

Será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años, quien promueva o re
anuncios publicitarios, haciendo uso de cualquier medio para proyectar al país a nivel nac
destino turístico accesible para la explotación sexual comercial o la prostitución de personas
(Así adicionado por el artículo 79 de la Ley contra la Trata de Personas y Creación de la
Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), N° 9095 del 26 de octubre de 2

Ficha Artículo 162 BIS

SECCIÓN II

RAPTO

Rapto propio.

Artículo 163. *(Derogado por el artículo único de la ley N° 10817 del 16 de noviembı*

Ficha Artículo 163

Rapto impropio.

ARTÍCULO 164.- *(Derogado por el artículo único de la ley N° 10817 del 16 de novie*

Ficha Artículo 164

Rapto con fin de matrimonio.

ARTÍCULO 165.- *(Derogado por el artículo único de la ley N° 10817 del 16 de novie*

Ficha Artículo 165

El rapto como delito de acción pública.

ARTÍCULO 166.- *(Derogado por el artículo único de la ley N° 10817 del 16 de novie*

Ficha Artículo 166

SECCIÓN III

Corrupción, Proxenetismo, Rufianería

Corrupción

Artículo 167- Corrupción. Será sancionado con pena de prisión de cuatro a nu
promueva la corrupción de una persona menor de edad o incapaz, con fines eróticos, p
exhibiciones o espectáculos públicos o privados, aunque la persona menor de edad o incapa

La pena será de seis a doce años de prisión, si el actor, utilizando las redes so
informático o telemático, u otro medio de comunicación, busca encuentros de carácter se
grupos, con una persona menor de edad o incapaz; utiliza a estas personas para promove
instiga a realizar actos sexuales, prematuros, aunque la victima consienta participar en ellos
*(Así reformado por el artículo 8° de la Ley para la prevención del acoso a personas m
electrónicos o virtuales (GROOMING), N° 10020 del 9 de setiembre de 2021)*

Ficha Artículo 167

Artículo 167 bis- Seducción o encuentros con persona menor de edad o incapaz
reprimido con prisión de dos a cuatro años quien, por cualquier medio, establezca comunica
erótico, ya sea que incluyan o no imágenes, videos, textos o audios, con una persona menor

La misma pena se impondrá a quien suplantando la identidad de un tercero o me
falsa, por cualquier medio, procure establecer comunicaciones de contenido sexual o erótico
imágenes, videos, textos o audios, con una persona menor de edad o incapaz.

La pena será de tres a cinco años, en las conductas descritas en los dos párraf
procure un encuentro personal en algún lugar físico con una persona menor de edad o incap
(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 9135 del 24 de abril de 2013)
(Así reformado por el artículo 8° de la Ley para la prevención del acoso a personas r
electrónicos o virtuales (GROOMING), N° 10020 del 9 de setiembre de 2021)

Ficha Artículo 167 BIS

Corrupción agravada

Artículo 168- Corrupción agravada. En el caso del delito de corrupción, conter
presente ley, la pena será de seis a doce años de prisión cuando:

1) La víctima sea menor de trece años.

2) El hecho se ejecute con propósitos de lucro.

3) El hecho se ejecute con engaño, violencia, abuso de autoridad o cualqu
o coacción.

4) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctin

5) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima.

6) El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la vícti

7) El autor sea tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de la

8) El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su cónyu
los incisos 4), 5) y 6) anteriores.

9) El autor se prevalezca de su relación de confianza con la víctima o con
de parentesco.

*(Así reformado por el artículo 8° de la Ley para la prevención del acoso a personas r
electrónicos o virtuales (GROOMING), N° 10020 del 9 de setiembre de 2021)*

Ficha Artículo 168

Artículo 168 bis.- Se impondrá la inhabilitación para el ejercicio del comercio de tres a c
encargado de una agencia de viajes, de un establecimiento de hospedaje, de una aerolínea
transporte terrestre que promueva o facilite la explotación sexual comercial de personas mer

*(Así adicionado por el artículo 21 de le ley Incentivo de la Responsabilidad ocial Corporativ
mayo de 2010)*

Ficha Artículo 168 BIS

Proxenetismo.

Artículo 169.-Quien promueva la prostitución de personas de cualquier sexo o mantenga en ella o las reclute con ese propósito, será sancionado con la pena de prisión d pena se impondrá a quien mantenga en servidumbre sexual a otra persona.

(Así reformado por el artículo 1º de la "Ley contra la Explotación Sexual de Personas Menor de agosto de 1999)

Ficha Artículo 169

Proxenetismo agravado

Artículo 170.-

La pena será de cuatro a diez años de prisión, cuando se realice una de las acciones previstas en el artículo anterior y concurra, además, alguna de las siguientes circunstancias:

1) La víctima sea menor de dieciocho años.
2) Medie engaño, violencia, abuso de autoridad, una situación de necesidad de la víctima o cualquier medio de intimidación o coacción.
3) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima.
4) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima.
5) El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima.
6) El autor sea tutor, o encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima.
7) El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su cónyuge o conviviente, indicados en los incisos 3) y 4) anteriores.
8) El autor se prevalezca de su relación de confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de parentesco.

(Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8590 del 18 de julio del 2007).

Ficha Artículo 170

Rufianería_

Artículo 171.-

Será sancionado con pena de prisión de dos a ocho años, quien, coactivamente, se haga mantener, aunque sea en forma parcial, por una persona que ejerza la prostitución, explotando las ganancias provenientes de esa actividad.

La pena será:

1) Prisión de cuatro a diez años, si la persona ofendida es menor de trece años.
2) Prisión de tres a nueve años, si la persona ofendida es mayor de trece años, pero menor de dieciocho años.

(Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8590 del 18 de julio del 2007).

Ficha Artículo 171

Artículo 172- Trata de personas. Será sancionado con pena de prisión de seis a die
de las tecnologías o cualquier otro medio, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, a una situación de vulnerabilidad, o a la conc
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, p
ejecute la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la retención
una o más personas dentro o fuera del país, para someterlas a trabajos o servicios forzados
laboral, la servidumbre, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, el matrimonio
irregular, la intermediación ilegal en procesos de acogimiento prenatal, la mendicidad forza
aborto forzado, y la ejecución de cualquier forma de explotación sexual.
*(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 10 de la Ley de Acogimiento Prenatal, N°
2024)*

La pena de prisión será de ocho a dieciséis años, si media, además, alguna de las s
*(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 10 de la Ley de Acogimiento Prenatal, N°
2024)*

a) La víctima sea menor de dieciocho años de edad, persona adulta mayor o con
b) El autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta el tercer
afinidad.
c) El autor se prevalezca de su relación de autoridad o confianza con la vícti
relación de parentesco.
d) El autor se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que desempe
e) La víctima sufra grave daño en su salud, la muerte, o deceso por suicidio como
trata de personas antes descrita.
f) El hecho punible haya sido cometido por un grupo delictivo integrado por dos o
g) El autor actué realizando intermediación en solicitudes de acogimiento prenat
en cualquier acercamiento o acuerdo, sea que medie o no una retribución econó
económica y que tenga como propósito o resultado que, el ser en gestación,
prenatal con una persona o pareja específica.
*(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 10 de la Ley de Acogimiento
setiembre del 2024)*

Será sancionado con la pena señalada en el primer párrafo de este numeral, quien
o ejecute, la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la retención
una o más personas dentro o fuera del país, para la extracción ilícita o el trasplante ilícito
fluidos humanos.

Tratándose de personas menores de edad, para la configuración del delito no será
modos de ejecución descritos en el primer párrafo de este artículo.
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9545 del 24 de abril de 2018)

Ficha Artículo 172

Artículo 173- Fabricación, producción, o reproducción de pornografía. Será sancio
cinco a nueve años, quien fabrique, produzca o reproduzca, divulgue o utilice imágenes, la v
cualquier medio, de material pornográfico infantil.

Igual pena se le impondrá a quien inste u obligue a una persona menor de eda
pornográfico de cualquier tipo, por cualquier medio electrónico.

Será sancionado con pena de prisión de cuatro a siete años, quien transporte o in
medio, este tipo de material.

Para los efectos de este Código, se entenderá por material pornográfico infanti
visual o auditiva producida por cualquier medio, de una persona menor de edad, su ir
modificadas, dedicada a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda represe
de una persona menor de edad con fines sexuales.

*(Así reformado por el artículo 8° de la Ley para la prevención del acoso a personas r
electrónicos o virtuales (GROOMING), N° 10020 del 9 de setiembre de 2021)*

Ficha Artículo 173

Artículo 173 bis- Tenencia de material pornográfico. Será sancionado con pena de
quien posea material pornográfico en el que aparezca una persona menor de edad o incapaz
Igual pena se impondrá a quien posea material pornográfico infantil en un almac
cualquier dispositivo electrónico.
(Así adicionado mediante el artículo 1° de la ley N° 8590 del 18 de julio del 2007)
(Así reformado por el artículo 8° de la Ley para la prevención del acoso a personas n
electrónicos o virtuales (GROOMING), N° 10020 del 9 de setiembre de 2021)

Ficha Artículo 173 BIS

Artículo 174- Difusión de pornografía. Quien entregue, comercie, difunda, c
pornográfico a personas menores de edad o incapaces, será sancionado con pena de prisió

Se impondrá pena de cinco a nueve años, a quien exhiba, difunda, distribuya,
cualquier medio y cualquier título, material pornográfico en el que aparezca una persona m
posea para estos fines.

*(Así reformado por el artículo 8° de la Ley para la prevención del acoso a personas n
electrónicos o virtuales (GROOMING), N° 10020 del 9 de setiembre de 2021)*

Ficha Artículo 174

Artículo 174 bis.- **Pornografía virtual y pseudo pornografía.** Se impondrá pena de
años al que posea, produzca, venda, distribuya, exhiba o facilite, por cualquier medio, mate
habiendo utilizado personas menores de edad:

a) Emplee a una persona adulta que simule ser una persona menor de edad realizando activ

b) Emplee imagen, caricatura, dibujo o representación, de cualquier clase, que aparente o si
edad realizando actividades sexuales.

(Así adicionado por el artículo 3° de la ley N° 9177 del 1 de noviembre de 2013)

Ficha Artículo 174 BIS

Participación de terceros relacionados con la víctima por parentesco o que abusen de su autoridad o cargo.

ARTÍCULO 175.-

Los ascendientes o descendientes por consanguinidad o afinidad, el cónyuge, los hermanos y cualesquiera personas que abusando de su autoridad o de su cargo, cooperaren por cualquier acto directo a la perpetración de los delitos correspondientes a esta Sección y cuya participación no haya sido tipificada expresamente, serán reprimidos con la pena de las autores.

Ficha Artículo 175

Artículo 175 bis.- Sanción a propietarios, arrendadores, administra establecimientos

Será sancionado con pena de prisión de tres a cinco años, el propietario, arrenda de un establecimiento o lugar que lo destine o se beneficie de la trata de personas, el trá actividades conexas.

(Así adicionado por el artículo 78° de la Ley contra la Trata de Personas y Creación de la tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas (CONATT), N° 9095 del 26 de octubre de 20

Ficha Artículo 175 BIS

Sección IV- Acoso sexual en espacios públicos o de acceso pú

(Así adicionada la sección anterior por el artículo 5° de la Ley contra el acoso sexual calleje del 2020)

Artículo 175 ter- Exhibicionismo o masturbación en espacios públicos, de acces transporte remunerado de personas

Quien, en un espacio público, de acceso público o en un medio de transporte masturbe a sí mismo, exhiba o muestre sus genitales con connotación sexual a otra person reprimido con una pena de prisión de seis meses a un año o de treinta a cuarenta y cinc conducta no constituya un delito con una pena mayor.

(Así adicionado por el artículo 5° de la Ley contra el acoso sexual callejero, N° 9877 del 10 d

Ficha Artículo 175 TER

Artículo 175 quater- Persecución o acorralamiento. Quien, en un espacio público
medio de transporte remunerado de personas, persiga o acorrale con connotación se
consentimiento, será reprimido con una pena de prisión de ocho meses a un año o de tr
multa, siempre que la conducta no constituya un delito con una pena mayor.
(Así adicionado por el artículo 5° de la Ley contra el acoso sexual callejero, N° 9877 del 10 d

Ficha Artículo 175 QUATER

Artículo 175 quinquies- Producción de material audiovisual. Quien, en un espacio p
un medio de transporte remunerado de personas, grabe, capte o produzca material de a
connotación sexual de otra persona, sin su consentimiento, será reprimido con una pena
dieciocho meses o de treinta a cuarenta y cinco días multa, siempre que la conducta no c
pena de prisión.

La pena será de dieciocho meses a tres años de prisión o de cuarenta y cinco a s
que dicho material fuera enviado, mostrado o transmitido a una tercera persona, con fines
conducta no constituya un delito con mayor pena de prisión.

(Así adicionado por el artículo 5° de la Ley contra el acoso sexual callejero, N° 9877 del 10 d

Ficha Artículo 175

Artículo 175 sexies- Agravantes. Los extremos de las sanciones privativas de libe
en los artículos 175 ter, 175 quater y 175 quinquies de la presente sección, se increm
concurra una de las siguientes circunstancias:

a) La conducta sea cometida por dos o más personas.

b) En perjuicio de una persona menor de edad.

c) En perjuicio de una persona mayor de sesenta y cinco años.

d) En perjuicio de una persona con discapacidad.

(Así adicionado por el artículo 5° de la Ley contra el acoso sexual callejero, N° 9877 del 10 d

Ficha Artículo 175

(Nota de Sinalevi: De conformidad con el transitorio único de la Ley contra el acoso sexua
agosto del 2020, lo dispuesto en este numeral, mismo que fue adicionado por el artículo 5° d
en vigencia en un plazo de un año a partir de su publicación, es decir el 27 de agosto d
improrrogable, el Ministerio de Justicia y Paz, en coordinación con el Instituto Nacional de
diseñar y poner en funcionamiento un programa especializado para la ejecución de las pen
delitos previstos en los artículos 175 ter Exhibicionismo o masturbación en espacios público
medio de transporte remunerado de personas; 175 quater Persecución o acorralamiento y
material audiovisual, de la sección IV del título 111 de la Ley 4573, Código Penal, de 4 de ma

Artículo 175 septies- Penas accesorias. Los delitos previstos en esta sección sera penas accesorias que se aplicarán junto con la pena de prisión o de multa, y consistirán en:

a) Someter a la persona a un programa de tratamiento de adicciones pa alcohol, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o drogas enervantes, relacionada con la conducta sancionada o sus circunstancias.

b) Someter a la persona a un programa especializado para ofensores, orie violentas, la reeducación y sensibilización sobre las masculinidades to respeto por los derechos humanos de las mujeres.

Para los efectos de ejecutar estas penas, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inam Paz enviarán cada año, a la Corte Suprema de Justicia, la lista de instituciones acreditad cuales la autoridad judicial competente podrá remitir para el cumplimiento de estas penas.

Los gastos en que se incurra por este tratamiento correrán a cargo del Estado, s cuenta con recursos suficientes para sufragarlos.

(Así adicionado por el artículo 5° de la Ley contra el acoso sexual callejero, N° 9877 del 10 d

Ficha Artículo 175

TITULO IV

DELITOS CONTRA LA FAMILIA

SECCIÓN I

Matrimonios Ilegales

Matrimonio ilegal.

Artículo 176.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años los que con ambos que existe impedimento que causa su nulidad absoluta.

(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 6726 de 10 de marzo de 1982)

Ficha Artículo 176

Ocultación del impedimento.

ARTÍCULO 177.-

Serán reprimido con prisión de dos a seis años el que contrajere matrimonio cuando, sabiendo que existe impedimento que cause nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente.

Ficha Artículo 177

Simulación de matrimonio.

ARTÍCULO 178.-

Sufrirá prisión de dos a cinco años, el que mediante engaño simulare matrimonio con una persona.

Ficha Artículo 178

Responsabilidad del funcionario.

ARTÍCULO 179.-

El funcionario público que a sabiendas autorizare un matrimonio de los comprendidos en los artículos anteriores, será reprimido con la pena que en ellos se determina aumentada en un tercio a juicio del Juez. Si obrare por culpa, la pena será de quince a sesenta días multa.

Ficha Artículo 179

Inobservancia de formalidades.

ARTÍCULO 180.-

Se impondrá de quince a sesenta días multa y además pérdida del cargo que tuviere e imposibilidad para obtener otro igual, de seis meses a dos años, al funcionario público, que fuera de los casos previstos en el artículo anterior, procediera a la celebración de un matrimonio sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley, aunque el matrimonio no fuere anulado.

Ficha Artículo 180

Responsabilidad del tutor

Artículo 181.- Se impondrá de quince a noventa días multa al tutor que, antes de
contraiga matrimonio o preste su consentimiento para que lo contraigan sus hijos o desc
tenga o haya tenido bajo tutela, a no ser que el padre, la madre o el representante leg
matrimonio en su testamento.

(Así reformado por el artículo 3° de la Ley "Reforma artículos 14 y 64 Código Familia, artículo 181 Código Penal y derogación del inciso 3) del artículo 15, el artículo 19 y el in Familia para impedir el Matrimonio de Menores de 15 años" N° 8571 del 8 de febrero de 200

Ficha Artículo 181

Artículo 181 bis.- Matrimonio simulado

Serán sancionadas con prisión de dos a cinco años, las personas que den su consentimie de que el matrimonio no tiene como propósito el cumplimiento de los fines previstos en el alguno de los contrayentes otorgue al otro, por sí o por interpósita persona, un beneficio brinde su consentimiento para casarse. Igual pena se impondrá a los testigos y nota dolosamente, en su condición de tales, en la celebración de matrimonios simulados.

Cuando el matrimonio se celebre para obtener beneficios migratorios de cualquier contrayentes, la pena de prisión para ambos contrayentes, notarios públicos y testigos, que celebración de matrimonios simulados, será de tres a seis años.
(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 8781 del 11 de noviembre de 2009)

Ficha Artículo 181 BIS

SECCIÓN II

Atentados contra la filiación y el estado civil

Suposición, supresión y alteración de la filiación o del estado

(*) (Modificada su denominación por el artículo 7 de ley "Reforma Código Familia, Ley Org Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C adopción de personas"; ley Nº 7538 de 22 de agosto de 1995)

Artículo 182.-

Infractores del proceso de inscripción.

Será reprimido, con prisión de tres a ocho años, quien:

a) Haga inscribir, en el Registro Civil, a una persona inexistente.

b) Haga insertar, en un acta de nacimiento, hechos falsos que alteren los dato persona recién nacida.

c) Mediante ocultación, sustitución o exposición deje a una persona recién nacida s o tome incierta o altere la que le corresponde.

(Así reformado por el artículo 7 de ley "Reforma Código Familia, Ley Orgánica del Pati General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y Código Penal, personas" Nº 7538 de 22 de agosto de 1995)

Ficha Artículo 182

Atenuaciones específicas.

ARTÍCULO 183.-

En los casos de los incisos 2) y 3) del artículo anterior, si el hecho ha sido cometido para ocultar la deshonra de la madre, la pena será de un mes a tres años de prisión. En el caso del inciso 2) si el hecho ha sido cometido exclusivamente con el fin de amparar al menor, la pena será de un mes a dos años de prisión.

Ficha Artículo 183

Evasión de trámites para adopción

Artículo 183 bis.-Infractores del proceso de adopción.

Se impondrá prisión de tres a ocho años:

a) A quien promueva o facilite la salida del país de personas menores de edad, co
migratorias que la regulan e infringiendo las disposiciones costarricenses sobre ado
b) A la mujer en estado de gravidez que dé a luz en el extranjero, infringiendo las
sobre adopción.

En los casos de los incisos a) y b) anteriores, si las faltas han sido cometidas po
ejercicio de su función, la pena será de cinco a diez años de prisión, sin perjuicio de
que procedan.

*(Así adicionado por el artículo 7 de la ley "Reforma Código Familia, Ley Orgánica del Pa
General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y Código Penal,
personas"; ley Nº 7538 de 22 de agosto de 1995)*

Ficha Artículo 183 BIS

SECCIÓN III

SUSTRACCIÓN DE MENOR O INCAPAZ

Artículo 184.- Sustracción simple de una persona menor de edad o sin capacidad vo

Será reprimido con prisión de cinco a diez años, quien sustraiga a una persona m volitiva o cognoscitiva, del poder de sus padres, guardadores, curadores, tutores o person aplicará contra quien retenga a una de estas personas contra la voluntad de estos.

Cuando sean los padres, guardadores, curadores, tutores o personas encargadas a una persona menor de edad o sin capacidad volitiva o cognoscitiva, serán sancionados meses a dos años.

(Así reformado por el artículo 2° de la ley "Reforma Código Penal para Endurecer las Pena de Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Discapacidad". ley N°. 8387 de 8 de octubre

Ficha Artículo 184

Artículo 184 bis.-Pena por tenencia ilegítima de menores para adopción. Será re
seis años, quien ilegítimamente tenga a su cargo a personas menores de edad sujetas a adc
*(Así adicionado por el artículo 8 de la Ley" Reforma Código Familia, Ley Orgánica del Pa
General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y Código Penal,
personas"; ley Nº 7538 de 22 de agosto de 1995)*

Ficha Artículo 184 BIS

Artículo 184 Ter.- Sustracción agravada de menor o persona sin capacidad volitiva delito tipificado en el artículo184 de esta Ley, serán de doce a veinte años de prisión, er circunstancias: 1. Si la sustracción dura más de tres días. 2. Si el hecho es cometido por hecho es cometido con ánimo de lucro.

(Así adicionado por el inciso b) del artículo 1° de la ley "Reforma Código Penal para Endure y Homicidio de Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Discapacidad"; ley N° 8387 de 8

Ficha Artículo 184 TER

SECCIÓN IV

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FAMILIARES

Incumplimiento del deber alimentario.

Artículo 185.-Se impondrá prisión de un mes a dos años o una multa igual a establecido por la Ley No.7337, del 5 de mayo de 1993, al padre, adoptante, tutor o guarda años o de una persona que no pueda valerse por sí misma, que deliberadamente, median prestar los medios indispensables de subsistencia a los que está obligado.

El juez podrá aumentar esa pena hasta en el doble, considerando las condicion posibilidades económicas, los efectos y gravedad de la acción.

La misma pena se les impondrá a los obligados a brindar alimentos.

La responsabilidad del autor no queda excluida por el hecho de que otras person subsistencia.

Igual pena se impondrá al hijo respecto de los padres desvalidos y al cónyug separado o no, o divorciado cuando esté obligado, y al hermano respecto del hermano incap

(Así reformado por el artículo 69 (actual 82) de la Ley sobre Igualdad de Oportunid Discapacidad; ley Nº 7600 de 2 de mayo de 1996)

Ficha Artículo 185

Incumplimiento agravado.

ARTÍCULO 186.-

el máximo de la pena prescrita en el artículo anterior se elevará un tercio cuando el autor, para eludir el cumplimiento de la obligación alimentaria, traspasare sus bienes a terceras personas, renunciare a su trabajo o empleare cualquier otro medio fraudulento.

Ficha Artículo 186

Incumplimiento de deberes de asistencia.

Artículo 187- Incumplimiento de deberes de asistencia. El que incumpliera o
protección, de cuidado y educación que le incumbieran con respecto a un menor de dieciod
se encuentre en situación de abandono material o moral, será reprimido con prisión de seis
sesenta días multa y, además, con incapacidad para ejercer los atributos de la responsabili
dos años.

A igual pena estará sujeto el cónyuge que no proteja y tenga en estado de abandor
En este caso y en los previstos por los artículos 185 y 186, quedará exento de pena el que p
diera seguridad razonable, a juicio del juez, del ulterior cumplimiento de sus obligaciones.
*(Así reformado por el artículo 2° punto VI) de la ley que aprobó el Código Procesal de Fami
de 2019)*

Ficha Artículo 187

Incumplimiento o abuso de la Patria Potestad.

Artículo 188- Incumplimiento o abuso de los atributos de la responsabilidad parenta
seis meses a dos años y, además, pérdida e incapacidad para ejercer los respectivos derecl
dos años, el que incumpliera o abusara de los derechos que le otorgue el ejercicio de los a
parental, la tutela o salvaguarda en su caso, con perjuicio evidente para el hijo pupilo o incap
(Así reformado por el artículo 2° punto VI) de la ley que aprobó el Código Procesal de Fami
de 2019)

Ficha Artículo 188

SECCIÓN V Protección a menores e incapaces

Artículo 188 Bis.—Se impondrá prisión de quince a cien días, en los siguientes casos: Pres
no autorizados

1) Quien como dueño, gerente, empresario o autoridad de policía, deba evitar la entr
incapaces en lugares no autorizados para ellos, tolerare o permitiere que entren. Venta de o
incapaces

2) El que vendiere a un menor o incapaz armas, material explosivo o sustancia venen
sustancias peligrosas

3) A quien entregare, confiare, permitiere llevar o colocare armas, materias explosivas o sus
de un menor o incapaz o de otra persona que no supiere o no pudiere manejarlas ni usarlas.

Expendio o procuración de bebidas alcohólicas y tabaco a menores o incapaces.

4) Se impondrá una pena de seis meses a tres años de prisión al dueño o encargado de un
sirva o expenda bebidas alcohólicas o tabaco a menores o incapaces.

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 28 de la ley N° 9047 del 25 de junio de
Comercialización de bebidas con contenido alcohólico")*

(Así adicionado por el inciso c) del artículo 3) de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002).

Ficha Artículo 188 BIS

TITULO V

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

SECCION I

Delitos Contra la Libertad Individual

Plagio.

ARTÍCULO 189.-

Será reprimido con prisión de cuatro a doce años, quien reduzca a una persona a servidumbre o a otra condición análoga o la mantuviere en ella.

Ficha Artículo 189

Artículo 189 bis- Trabajos o servicios forzados. Será sancionado con pena de prisi
induzca, mantenga o someta a una o más personas a realizar trabajos o servicios baj
amenaza.

La pena de prisión será de ocho a dieciséis años si la víctima es una persona men
o se encuentra en una situación de vulnerabilidad o discapacidad.

En ningún caso, el consentimiento otorgado por la víctima eximirá de la responsabil
(Así adicionado por el artículo 80° de la Ley contra la Trata de Personas y Creación de l
tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas (CONATT), N° 9095 del 26 de octubre de 20
(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 9545 del 24 de abril de 2018)

Ficha Artículo 189 BIS

Ocultamiento de detenidos por autoridades.

ARTÍCULO 190.-

En la misma pena y además en la pérdida del empleo, cargo, comisión que tuviere o incapacidad para obtenerlo de seis meses a dos años, incurrirán las autoridades que ordenaren y los agentes que ejecutaren el ocultamiento de un detenido, se negaren a presentarlo al Tribunal respectivo o en cualquiera otra forma burlaren la garantía del artículo 37 de la Constitución Política.

Ficha Artículo 190

Privación de libertad sin ánimo de lucro.

ARTÍCULO 191.-

Será penado con prisión de seis meses a tres años al que sin ánimo de lucro, privare a otro de su libertad personal.

Ficha Artículo 191

Formas agravadas.

Artículo 192.- Privación de libertad agravada

La pena de prisión será de cuatro a diez años cuando se prive a otro de su libertad
las siguientes circunstancias:

1) Cuando la víctima sea una persona menor de dieciocho años de edad o se e
vulnerabilidad o discapacidad.

2) Por medio de coacción, engaño o violencia.

3) Contra el cónyuge, conviviente o pariente hasta el tercer grado de consanguinid
público.

4) Cuando dure más de veinticuatro horas.

5) Cuando el autor se prevalezca de su relación de autoridad o confianza con la ví
relación de parentesco.

6) Cuando el autor se aproveche del ejercicio de su profesión o de la función que de

7) Con grave daño en la salud de la víctima.

*(Así reformado por el artículo 74° de la Ley contra la Trata de Personas y Creación de la
tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas (CONATT), N° 9095 del 26 de octubre de 20*

*(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 1º de la ley N° 5061 de 23 de agosto de 1972, se int
el sentido de que la pena señalada es la de prisión).*

Ficha Artículo 192

Artículo 192 bis.- Sustracción de la persona menor de edad o con discapacida

Será reprimido con prisión de diez a quince años, quien sustraiga a una per discapacidad cognitiva o física, del poder de sus padres, guardadores, curadores, tutores pena será de veinte a veinticinco años de prisión, si se le infligen a la víctima lesiones grav cinco a cincuenta años de prisión, si muere.

Cuando sean los padres, los guardadores, los curadores, los tutores o las p sustraigan o retengan a una persona menor de edad, con discapacidad o sin capacidad pa con pena de prisión de veinte a veinticinco años.

(Así adicionado por el artículo 75° de la Ley contra la Trata de Personas y Creación de la tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas (CONATT), N° 9095 del 26 de octubre de 20

Ficha Artículo 192 BIS

SECCION II

Delitos Contra la Libertad de Determinación

Coacción.

Artículo 193.- Coacción

Será sancionado con pena de prisión de tres a cinco años, quien mediante amen
moral compela a una persona a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no está obligado.
*(Así reformado por el artículo 74° de la Ley contra la Trata de Personas y Creación de la
tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas (CONATT), N° 9095 del 26 de octubre de 20*

Ficha Artículo 193

Acoso predatorio

Artículo 193 bis- Acoso predatorio. Será reprimido con pena de prisión de tres a doscientos días multa, quien hostigue o acose a una persona, de forma reiterada e insiste víctima y afecte su intimidad, integridad, vida privada o sus actividades cotidianas, llevando siguientes conductas:

1- Vigile, merodeé, persiga o procure la cercanía física con la persona.

2- Establezca o intente establecer el contacto con la víctima, por medio fí terceras personas.

3- Jaquee, interfiera, intercepte o controle un dispositivo o datos personale

Este delito es de acción pública perseguible a instancia privada.

(Así adicionado por el artículo único de la Ley contra el acoso predatorio, N° 10487 del 16 de

Ficha Artículo 193 BIS

Circunstancias agravantes

Artículo 193 ter- Los extremos mayores de las sanciones privativas de libertad y
artículo anterior, se incrementarán en un tercio, si media alguna de las siguientes circunstanc

1- Cuando la víctima sea una persona menor de dieciocho años de e
situación de vulnerabilidad o discapacidad.

2- Cuando medie engaño o violencia.

3- Cuando el contacto sea establecido por medios de comunicación
manifiesto.

4- Cuando la conducta sea cometida por dos o más personas.

5- Cuando la persona autora ejecute la conducta contra la persona
mantenido una relación o vínculo de pareja, sea matrimonial, unión de hec
no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, separa

6- Cuando la persona autora se prevalezca de una relación o víncul
autoridad o de una relación de poder que tuviera con la víctima, medie o
ocurra dentro de las relaciones familiares de consanguinidad o afinidad ha

7- Cuando la persona autora se aproveche del ejercicio de su profesión o

8- Cuando resulte un daño en la salud física o mental de la víctima.

9- Cuando el acoso predatorio esté motivado en la identidad sexual y de g

10- Cuando la persona autora tenga antecedentes de violencia perpetrad
en el ámbito familiar, laboral, estudiantil, comunitario o religioso, aun cua
denunciados con anterioridad.

11- Cuando la persona autora sea cliente explotador sexual, tratante o pro

12- Cuando la víctima se había negado a establecer o restablecer, con la
vínculo de pareja permanente o casual, o a tener cualquier tipo de contact

13- Cuando la persona autora haya cometido el hecho en razón de l
actividad política de la víctima.

14- Cuando la persona autora haya cometido el hecho como un acto de ve
deudas en crímenes organizados de narcotráfico u otros delitos conexos.

(Así adicionado por el artículo único de la Ley contra el acoso predatorio, N° 10487 del 16 de

Ficha Artículo 193 TER

ARTÍCULO 194.-*(Derogado por el artículo 2º de la ley Nº 6726 de 10 de marzo de 1*

Ficha Artículo 194

Amenazas agravadas.

Artículo 195- Amenazas agravadas. Será sancionado con prisión de seis meses a
amenazas injustas y graves para alarmar o amenazar a una persona.

Si las amenazas fueran cometidas por dos o más personas reunidas, o si las a
simbólicas, la pena de prisión será de un año a tres años, siempre que la conducta en cc
penal de mayor gravedad.

*(Así reformado por el artículo único de la Ley para imponer una pena proporcional a la agre
con arma de fuego a civiles y a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, N° 106*

Ficha Artículo 195

TITULO VI

DELITOS CONTRA EL AMBITO DE INTIMIDAD

SECCION I

Violación de Secretos

Violación de correspondencia.

Artículo 196.- Violación de correspondencia o comunicaciones. Será reprimido tres años a quien, con peligro o daño para la intimidad o privacidad de otro, y sin su auto modifique, altere, suprima, intervenga, intercepte, abra, entregue, venda, remita o desvíe d comunicaciones dirigidas a otra persona.

La misma sanción indicada en el párrafo anterior se impondrá a quien, con peligr otro, utilice o difunda el contenido de comunicaciones o documentos privados que carezcan

La misma pena se impondrá a quien promueva, incite, instigue, prometa o pague tercero para que ejecute las conductas descritas en los dos párrafos anteriores.

La pena será de dos a cuatro años de prisión si las conductas descritas en el prim realizadas por:

a) Las personas encargadas de la recolección, entrega o salvaguarda de los docun

b) Las personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informa en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red, o a los conten magnéticos.

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9135 del 24 de abril de 2013)

Ficha Artículo 196

Artículo 196 bis.- Violación de datos personales. Será sancionado con pena d
quien en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad
de los datos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda
retenga, venda, compre, desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados o dé u
las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes in
contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

La pena será de dos a cuatro años de prisión cuando las conductas descritas en es

a) Sean realizadas por personas encargadas de administrar o dar soporte al
telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema
electrónicos, ópticos o magnéticos.

b) La información vulnerada corresponda a un menor de edad o incapaz.

c) Las conductas afecten datos que revelen la ideología, la religión, las creencias
preferencia o la vida sexual de una persona.

No constituye delito la publicación, difusión o transmisión de información de interés
datos contenidos en registros públicos o bases de datos públicos de acceso irrestricto cua
conformidad con los procedimientos y limitaciones de ley.

Tampoco constituye delito la recopilación, copia y uso por parte de las entidades fi
Sugef de la información y datos contenidos en bases de datos de origen legítimo de conform
limitaciones de ley."

*(Así adicionado por Ley N° 8148 de 24 de octubre del 2001 y posteriormente reformado
artículo 1° de la ley N° 9135 del 24 de abril de 2013)*

Ficha Artículo 196 BIS

Sustracción, desvío o supresión de correspondencia.

Artículo 197.-Será reprimido, con prisión de uno a tres años, quien se apodere de u
privado, aunque no esté cerrado, o al que suprima o desvíe de su destino una corresponden
(Así reformado por el artículo 31 de la "Ley de Registro de Documentos Privados e Interver
Nº 7425 de 9 de agosto de 1994)

Ficha Artículo 197

Captación indebida de manifestaciones verbales.

Artículo 198.-Será reprimido, con prisión de uno a tres años, quien grabe sin su co
otro u otros, no destinadas al público o que, mediante procedimientos técnicos, escuche ma
le estén dirigidas, excepto lo previsto en la Ley sobre registro, secuestro y examen de docun
de las comunicaciones. La misma pena se impondrá a quien instale aparatos, instrumento
interceptar o impedir las comunicaciones orales o escritas, logren o no su propósito.
*(Así reformado por el artículo 31 de la "Ley de Registro de Documentos Privados e Interver
Nº 7425 de 9 de agosto de 1994)*

Ficha Artículo 198

Abuso de función u oficio.

Artículo 199.- *(Derogado por el artículo 31 de la "Ley de Registro de Documento Comunicaciones"; ley Nº 7425 de 9 de agosto de 1994)*

Ficha Artículo 199

Agravaciones

Artículo 200.-En los casos de los tres artículos anteriores, se impondrá prisión de c
perpetra:

a) Por funcionarios públicos, en relación con el ejercicio de sus funciones. b) prevaliéndose de su vinculación con una empresa o institución pública o comunicaciones.

c) Cuando el autor publique la información obtenida o aún sin hacerlo, tenga cará Juez.

(Así reformado por el artículo 31 de la "Ley de Registro de Documentos Privados e Interver Nº 7425 de 9 de agosto de 1994)

Ficha Artículo 200

Uso indebido de correspondencia.

ARTÍCULO 201.-

Sera reprimido con prisión de seis meses a un año, el que usare indebidamente en cua grabaciones, despachos telegráficos, telefónicos, cablegráficos o de otra naturaleza qu reproducidos.

Ficha Artículo 201

Propalación.

ARTÍCULO 202.-

Será reprimido con treinta a sesenta días multa, si el hecho pudiere causar perjuicio, al que hallándose legítimamente en posesión de una correspondencia, de papeles o grabaciones no destinadas a la publicidad, las hiciere públicas sin la debida autorización, aunque le hubieren sido dirigidas. La pena será de treinta a cien días multa, si la información propalada tuviere carácter privado, aun cuando no causare perjuicio.

Ficha Artículo 202

Divulgación de secretos.

ARTÍCULO 203.-

Será reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa, el q
de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda ca
causa. Si se tratare de un funcionario público o un profesional se impondrá, además inh
cargos y oficios públicos, o de profesiones titulares, de seis meses a dos años.

La pena será de cuatro a seis años de prisión, cuando se trate de información
supervisadas por las superintendencias del Sistema Financiero Nacional, o de los cli
empresas, cuando tal información esté protegida por el secreto, la confidencialidad o la pr
divulgación la realiza un funcionario público o profesional, además de la pena señalada e
inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos o de profesionales titulares de uno
(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 6° de la ley N° 9746 del 16 de octubre del 2

Ficha Artículo 203

SECCIÓN II

VIOLACIÓN DE DOMICILIO

Violación de domicilio.

Artículo 204.-Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que entrare ajenos, en sus dependencias, o en un recinto habitado por otro, sea contra la voluntad expr derecho a excluirlo, sea clandestinamente o con engaño.

La pena será de uno a tres años, si el hecho fuere cometido con fuerza en las cosa con violencia en las personas, con ostentación de armas, o por más personas.

(Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 6726 de 10 de marzo de 1982).

Ficha Artículo 204

Allanamiento ilegal.

ARTÍCULO 205.-

Se impondrá prisión de seis meses a tres años e inhabilitación para el ejercicio de c
cuatro años al agente de la autoridad o al funcionario público que allanare un domicilio
la ley o fuera de los casos que ella determine.

*(Así reformado de acuerdo con la anulación parcial ordenada por resolución de la Sa
abril de 2009.)*

Ficha Artículo 205

SECCION III

Turbación de Actos Religiosos y Profanaciones

Turbación de actos de culto.

ARTÍCULO 206.-

Será reprimido con diez a treinta días multa el que impidiere o turbare una ceremonia religiosa o fúnebre.

Ficha Artículo 206

Profanación de cementerios y cadáveres.

ARTÍCULO 207.-

Será reprimido con prisión de uno a seis meses o de veinte a cincuenta días multa:

1) Al que violare o vilipendiare el lugar donde está enterrado un muerto o sus cenizas;

2) Al que profanare, ultrajare u ocultare un cadáver o sus cenizas;

y 3) Al que mutilare o destruyere un cadáver o esparciere sus cenizas, a menos que se trate de una disección realizada con fines didácticos o científicos autorizada por los parientes del occiso o de un cadáver que no fuere reclamado dentro de un plazo de siete días.

Ficha Artículo 207

TITULO VII

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

SECCIÓN I

HURTO

Hurto simple.

Artículo 208.- Hurto

Será reprimido con prisión de un mes a tres años, el que se apoderare ilegítimame
o parcialmente ajena.

*(Así reformado por el artículo 19 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás inten
ley N° 8720 de 4 de marzo de 2009.)*

Ficha Artículo 208

Hurto agravado.

Artículo 209.- Hurto agravado

Se aplicará prisión de un año a tres años, si el valor de lo sustraído no excede de ci de uno a diez años, si fuere superior a esa suma, en los siguientes casos:

1) Cuando el hurto fuere sobre cabezas de ganado mayor o menor, aves de corral, p encuentren en uso para explotación agropecuaria.

2) Si fuere cometido aprovechando las facilidades provenientes de un estrago, de un infortunio particular del damnificado.

3) Si se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, o de la llav sustraída, hallada o retenida.

4) Si fuere de equipaje de viajeros, en cualquier clase de vehículos o en los estacio empresas de transportes.

5) Si fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público.

6) Si fuera de cosas vinculadas a la prestación de un servicio público, de valor c seguridad, o religioso, cuando, por el lugar en que se encuentren, estén destinadas reverencia de un número indeterminado de personas, o librados a la confianza públic

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la Ley contra el robo y la recept seguridad de acueductos, señales de tránsito y líneas férreas, ley N° 10336 del 3 de

7) Si fuere cometido por dos o más personas.

(Así reformado por el artículo 19 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás inte N° 8720 de 4 de marzo de 2009.)

(*) Sobre la interpretación del término "salario base", véanse las observaciones a la ley).

Ficha Artículo 209

Hurtos atenuados.

ARTÍCULO 210.-

Se impondrá prisión de un mes a un año o de diez a sesenta días multa si el hecho consistiere en el apoderamiento de alimentos u objetos de escaso valor para proveer a una necesidad propia o de un familiar sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 27.

Ficha Artículo 210

Hurto de uso.

ARTÍCULO 211.-

Cualquiera que tome una cosa, con el único fin de hacer uso momentáneo de ella y la restituye después sin daño alguno, será penado con prisión de uno a cinco meses. Si lo hurtado con el fin dicho fuere un vehículo automotor la pena será de seis meses a tres años. La pena será de prisión de uno a tres años, cuando el hurto de un vehículo fuere para cometer otro delito, sin perjuicio incriminación del hecho perpetrado.

Ficha Artículo 211

SECCION II

Robo

Robo simple.

Artículo 212.-El que se apodere ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialme
las siguientes penas:

1) Con prisión de seis meses a tres años, cuando la sustracción sea come
su cuantía no exceda de tres veces el salario base (*).

2) Con prisión de uno a seis años, si mediara la circunstancia prevista en e
lo sustraído excediera de tres veces el salario base.

3) Con prisión de tres a nueve años, cuando el hecho sea cometido co
sobre las personas.

(*) Sobre la interpretación del término "salario base", véanse las observaciones.

*(Así reformado por el artículo único de Ley de penalización de armas y objetos en la comis
de setiembre de 2024)*

Ficha Artículo 212

Robo agravado.

Artículo 213- Se impondrá prisión de cinco a quince años, en los siguientes casos:

1) Si el robo fuera perpetrado con perforación o fractura de una pared, de
piso, de una puerta o de una ventana, de un lugar habitado, o de sus depe

2) Si fuera cometido con arma blanca, arma de fuego, o arma de juguete
de intimidación para el desapoderamiento de bienes o cosa mueble en pos

3) Si concurriera alguna de las circunstancias de los incisos 1), 2), 4), 5), 6

4) Las conductas de simular portar un arma blanca o de fuego, sin exh
víctima.

Los casos de agravación y atenuación para el delito de hurto serán también agrava
la pena será fijada por el juez, de acuerdo con el artículo 71.
*(Así reformado por el artículo único de Ley de penalización de armas y objetos en la comis
de setiembre de 2024)*

Ficha Artículo 213

SECCION III

Extorsiones

Extorsión simple.

Artículo 214.- Extorsión

Será reprimido con pena de prisión de cuatro a ocho años al que para procurar intimidación o con amenazas graves, a tomar una disposición patrimonial perjudicial para sí

La pena será de cinco a diez años de prisión cuando la conducta se realice valiéndo informática, telemática, electrónica o tecnológica.

(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, "Reform Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal")

Ficha Artículo 214

Artículo 214 bis. Extorsión cobratoria. Será sancionado con pena de prisión de cu
uso de amenazas e intimidación de forma personal, a través de terceras personas y por cua
con el fin de obligar u obligue a un deudor o sus familiares al pago de la deuda o de la ob
sido otorgada.

La pena anterior será de cinco a diez años cuando:

a) La amenaza o intimidación se dirija a una persona menor de edad
situación o condición de vulnerabilidad.

b) Si el hecho es cometido por dos o más personas.

c) Si agredieran física o psicológicamente a la víctima.

d) Si el hecho es cometido con armas o mediaran daños a la propiedad.

La pena anterior será de ocho a quince años de prisión, cuando los hechos
organizada de conformidad con las normas internacionales vigentes y la Ley 8754, Ley contr
de 22 de julio de 2009.

*(Así adicionado por el artículo 1° de la Ley que sanciona el delito de préstamo de dinero "C
de abril de 2024)*

Ficha Artículo 214 BIS

Secuestro extorsivo.

Artículo 215.- Se impondrá prisión de diez a quince años a quien secuestre a una con fines de lucro, políticos, político-sociales, religiosos o raciales.

Si el sujeto pasivo es liberado voluntariamente dentro de los tres días posteriores que le ocurra daño alguno y sin que los secuestradores hayan obtenido su propósito, la per prisión.

La pena será de quince a veinte años de prisión:

1. Si el autor logra su propósito.

2. Si el hecho es cometido por dos o más personas.

3. Si el secuestro dura más de tres días.

4. Si el secuestrado es menor de edad, mujer embarazada, persona incapaz, enferma

5. Si la persona secuestrada sufre daño físico, moral, síquico o económico, debido a secuestro o por los medios empleados en su consumación.

6. Si se ha empleado violencia contra terceros que han tratado de auxiliar a la persor del hecho o con posterioridad, cuando traten de liberarla.

7) Cuando la persona secuestrada sea funcionario público, diplomático o cónsul a paso por el territorio nacional, o cualquier otra persona internacionalmente prote definición establecida en la Ley N.º 6077, Convención sobre la prevención y el personas internacionalmente protegidas, inclusive agentes diplomáticos, de 11 disposiciones del Derecho internacional, y que para liberarla se exijan condiciones po

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1°, punto 1., aparte b) de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).

8) Cuando el secuestro se realice para exigir a los poderes públicos nacionales, de o internacional, una medida o concesión.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1°, punto 1., aparte b) de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).

La pena será de veinte a veinticinco años de prisión si se le infringen a la persona s gravísimas, y de treinta y cinco a cincuenta años de prisión si muere.

(Así reformado por el artículo único de la Ley N° 8127 de 29 de agosto del 2001)

Ficha Artículo 215

Secuestro de persona menor de doce años o persona con discapacidad en estado de i

Artículo 215 bis.- Será reprimido con prisión de diez a quince años, quien sustra guardadores, curadores, tutores o personas encargadas a una persona menor de doce años padezca de una discapacidad que le impida su defensa.

La pena será de veinte a veinticinco años de prisión si se le infligen a la persona s gravísimas, y de treinta y cinco a cincuenta años de prisión si muere.

(Así adicionado por el artículo único de la Ley Adición de un nuevo artículo 215 BIS al Códig Secuestro contra Menores de Edad y Discapacitados, con el fin de hacer justicia a la niñez 9 de octubre de 2003).

Ficha Artículo 215 BIS

SECCIÓN IV

ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES

Estafa.

Artículo 216.-Quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola en él, p
hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos,
beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesione el patrimonio ajeno, se
forma:

1.-Con prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo defraudado no exce
base*(*)*.

2.-Con prisión de seis meses a diez años, si el monto de lo defraudado excediere d

Las penas precedentes se elevarán en un tercio cuando los hechos señalados los
administrador de una empresa que obtenga, total o parcialmente, sus recursos del ahc
personalmente o por medio de una entidad inscrita o no inscrita, de cualquier naturaleza, ha
o parcialmente del ahorro del público.

(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 7337 de 5 de mayo de 1993.)

(*) Sobre la interpretación del término "salario base", véanse las observaciones a la ley).

Ficha Artículo 216

Estelionato.

Artículo 217.-Se impondrá la pena señalada en el artículo anterior, según la cua siguientes casos:

1) Al que recibiendo una contraprestación, vendiere o gravare bienes litigiosos, o bi callando u ocultando tal circunstancia;

2) Al que tornare imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien o el cu referente a éste, acordados a otro por un precio o como garantía, ya sea mediante al mismo bien, aunque no importe enajenación, o removiéndolo, ocultándolo o dañá

3) Al dueño de una cosa mueble que privare de ella a quien la tenga legítimamen inutilizare, frustrando así, en todo o en parte, el derecho de otro. La misma pena obre con asentimiento y en beneficio del propietario; y 4) Al deudor, depositario o d pignorado que lo abandone, deteriore o destruya, con ánimo de perjudicar al er después de prevenido, no lo presente ante el juez.

(Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 6726 de 10 de marzo de 1982).

Ficha Artículo 217

Artículo 217 bis.- Estafa informática

Se impondrá prisión de tres a seis años a quien, en perjuicio de una persona física en el ingreso, en el procesamiento o en el resultado de los datos de un sistema automat mediante el uso de datos falsos o incompletos, el uso indebido de datos, programación, va informática o artificio tecnológico, o bien, por cualquier otra acción que incida en el procesam o que dé como resultado información falsa, incompleta o fraudulenta, con la cual pro patrimonial o indebido para sí o para otro.

La pena será de cinco a diez años de prisión, si las conductas son cometidas co públicos, sistemas de información bancarios y de entidades financieras, o cuando el autor e administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

(Así adicionado por Ley "Adición de los artículos 196 BIS, 217 BIS y 229 BIS al Código Pena sancionar los delitos informáticos"; ley N° 8148 de 24 de octubre del 2001. Posteriormente re por el artículo 1° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del T N° 9048 del 10 de julio de 2012,)

Ficha Artículo 217 BIS

Fraude de simulación.

Artículo 218.-Se impondrá la pena indicada en el artículo 216, según sea la cuanti
para obtener cualquier beneficio indebido, hiciere un contrato, un acto, gestión o escrito ju
falsos recibos o se constituyere el fiador de una deuda y previamente se hubiere hecho en
pago de la fianza.

(Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 6726 de 10 de marzo de 1982).

Ficha Artículo 218

Fraude en la entrega de cosas.

ARTÍCULO 219.-

Se impondrá la pena indicada en el artículo 216, de acuerdo con la cuantía del perju sustancia, calidad o cantidad de las cosas que deba entregar o de los materiales que deba piedras o metales preciosos, objetos arqueológicos o artísticos, u objetos sometidos a contra *(Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 6726 de 10 de marzo de 1982)*.

Ficha Artículo 219

Estafa de seguro.

ARTÍCULO 220.-

Será reprimido con prisión de seis meses a tres años y con treinta a cien días multa, el que, con el propósito de lograr para sí mismo o para otro el cobro indebido de un seguro u otro provecho ilegal, destruyere, dañare o hiciere desaparecer una cosa asegurada. Si lograre su propósito, la pena será la contemplada en el artículo 223. Iguales penas se aplicarán al asegurado que con el mismo fin se produjere una lesión o agravare las consecuencias de las lesiones producidas por un infortunio.

Ficha Artículo 220

Estafa mediante cheque.

Artículo 221.-Se impondrá la pena establecida en el artículo 216, según el mo determinare una prestación dando en pago de ella un cheque sin fondos, o cuyo pago se fru o prevista por él al entregar el cheque.

(Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 6726 de 10 de marzo de 1982).

Ficha Artículo 221

SECCIÓN V

ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA Y APROPIACIONES INDEBI

Administración fraudulenta.

Artículo 222.-Se impondrá la pena establecida en el artículo 216, según el monto d cualquier razón, teniendo a su cargo el manejo, la administración o el cuido de bienes a alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operacio que hubiere hecho, ocultando o reteniendo valores o empleándolos abusiva o indebidamente *(Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 6726 de 10 de marzo de 1982)*.

Ficha Artículo 222

Apropiación y retención indebidas.

Artículo 223.-Se impondrá la pena establecida en el artículo 216, según el monto que, teniendo bajo su poder o custodia una cosa mueble o un valor ajeno, por un título c entregar o devolver, se apropiare de ello o no lo entregare o restituyere a su debido tiempo, e

Si no hubiere apropiación sino uso indebido de la cosa, con perjuicio ajeno, la pena

En todo caso, previamente el imputado será prevenido por la autoridad que conozc del término de cinco días, devuelva o entregue el bien, y si lo hiciere no habrá delito, quedan que tuviere el dueño.

(Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 6726 de 10 de marzo de 1982).

Ficha Artículo 223

Apropiación irregular.

Artículo 224.-Será reprimido con diez a cien días multa:

1) El que se apropiare de una cosa ajena extraviada sin cumplir los requisitos que p

2) El que se apropiare de una cosa ajena en cuya tenencia hubiere entrado a cons caso fortuito; y

3) El que se apropiare en todo o en parte de un tesoro descubierto, sin entregar la propietario del inmueble, conforme a la ley.

Ficha Artículo 224

SECCIÓN VI

USURPACIONES

Usurpación

Artículo 225.-Usurpación

Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años:

1) A quien por violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinida parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsanc

2) A quien para apoderarse de todo un inmueble o parte de él, alterare los términos o

3) A quien, con violencia o amenazas turbare la posesión o tenencia de un inmueble.

(Así reformado por el artículo 19 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás inter N° 8720 de 4 de marzo de 2009.)

Ficha Artículo 225

Usurpación de aguas.

Artículo 226.-Se impondrá prisión de un mes a dos años y de diez a cien días m
lucro:

1) Desviare a su favor aguas públicas o privadas que no le corresponden o las to
aquella a que tenga derecho; y

2) El que de cualquier manera estorbare o impidiere el ejercicio de los derechos
dichas aguas.

Ficha Artículo 226

Dominio Público.

Artículo 227.- Dominio público

Será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años o con quince a cien días multa:

1) El que sin título de adquisición o sin derecho de poseer, detentare suelo o espacio correspondiente a calles, caminos, jardines, parques, paseos u otros lugares de dominio público, o terrenos baldíos o cualquier otra propiedad raíz del Estado o de las municipalidades.

2) El que, sin autorización legal, explotare un bosque nacional.

3) El que, sin título, explotare vetas, yacimientos, mantos y demás depósitos minerales.

4) El que haciendo uso de concesiones gratuitas otorgadas por la ley en bien de la agricultura, hubiere entrado en posesión de un terreno baldío, en virtud de denuncio y después de explotar el bosque respectivo, abandonare dicho denuncio.

(*)Si las usurpaciones previstas en este artículo se hubieren perpetrado en nombre o por instrucciones de una sociedad o compañía, la responsabilidad penal se atribuirá a su gerente o administrador, sin perjuicio de que la indemnización civil recaiga también sobre la sociedad o compañía.

(Así reformado por el artículo 19 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo de 2009.)

(*)(Este párrafo, el cual también formaba parte del texto del artículo antes de la reforma efectuada por la ley N° 8720, fue Interpretado por resolución de la Sala Constitucional Nº 6361-93 de las 15:03 horas del 1º de diciembre de 1993, en el sentido de que éste en sí mismo no es inconstitucional, siempre que se interprete que para su aplicación a un caso concreto, el juzgador debe establecer si existe prueba suficiente que acredite la participación culpable del administrador o gerente de la sociedad o compañía con el hecho que se investiga, de forma que sólo en aquellos casos en que se encuentre una relación directa, personalmente reprochable a éste podrá acordarse su reprochabilidad penal.)

Ficha Artículo 227

SECCION VII

Daños

Artículo 228.- Daños

Será reprimido con prisión de quince días a un año, o con diez a cien días multa, hiciere desaparecer o dañare de cualquier modo, una cosa, total o parcialmente ajena.

(Así reformado por el artículo 19 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás inter N° 8720 de 4 de marzo de 2009.)

Ficha Artículo 228

Daño agravado.

Artículo 229- Daño agravado. Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años:
(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 8° de la Ley para el cumplimiento, control en terrenos de aptitud agrícola y pecuaria, N° 10942 del 12 de mayo de 2026)

1) Si el daño fuere ejecutado en cosas de valor científico, artístico, cultural o religioso se encuentren, se hallaren libradas a la confianza pública, o destinadas al servicio, la número indeterminado de personas.

2) Cuando el daño recayere sobre medios o vías de comunicación o tránsito, sob plantas de producción o conductos de agua, de electricidad o de sustancias energétic

3) Cuando el hecho fuere ejecutado con violencia en las personas o con amenazas.

4) Cuando el hecho fuere ejecutado por tres o más personas.

5) Cuando el daño sea contra equipamientos, dispositivos electrónicos o tecnolć autoridad policial.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo único de la ley N° 10732 del 4 de junio

6) Cuando el daño recayera sobre redes, sistemas o equipos informáticos, telem componentes físicos, lógicos o periféricos.

(Así adicionado el inciso 6) anterior por el artículo 2° de la Ley N° 9048 del 10 de j Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal")

7) Cuando el daño recaiga sobre terrenos dedicados a la actividad agrícola o pecuaria

(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 8° de la Ley para el cumplimiento, quemas en terrenos de aptitud agrícola y pecuaria, N° 10942 del 12 de mayo de 2026

(Así reformado por el artículo 19 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás inter N° 8720 de 4 de marzo de 2009.)

Ficha Artículo 229

Artículo 229 bis.- Daño informático.

Se impondrá pena de prisión de uno a tres años al que sin autorización del titul hubiera concedido y en perjuicio de un tercero, suprima, modifique o destruya la informaci red informática o telemática, o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

La pena será de tres a seis años de prisión, si la información suprimida, modificac irrecuperable.

(Así adicionado por el artículo único de la Ley "Adición de los artículos 196 BIS, 217 BIS y N° 4573 para reprimir y sancionar los delitos informáticos"; N° 8148 de 24 de octubre del 20 en la forma indicada por el artículo 1° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informá del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012,)

Ficha Artículo 229 BIS

Artículo 229 ter.- Sabotaje informático

Se impondrá pena de prisión de tres a seis años al que, en provecho propi entorpezca o inutilice la información contenida en una base de datos, o bien, impida, autorización el funcionamiento de un sistema de tratamiento de información, sus partes un sistema informático.

La pena será de cuatro a ocho años de prisión cuando:

a) Como consecuencia de la conducta del autor sobrevenga peligro colectivo o

b) La conducta se realice por parte de un empleado encargado de adminis informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tenga acce contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

c) El sistema informático sea de carácter público o la información esté conteni

d) Sin estar facultado, emplee medios tecnológicos que impidan a personas sistemas o redes de telecomunicaciones.

(Así adicionado por el artículo 2° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, "R Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal")

Ficha Artículo 229 TER

Sección VIII

Delitos informáticos y conexos

(Así adicionada la Sección VIII "Delitos informáticos y conexos", anterior por el artículo 3° de
de 2012, "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VI

Artículo 230.- Suplantación de identidad. Será sancionado con pena de prisi suplante la identidad de una persona física, jurídica o de una marca comercial en cualquie medio electrónico o tecnológico de información.

(Así adicionado por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, "Reform Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal")

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9135 del 24 de abril de 2013)

Ficha Artículo 230

Artículo 231.- Espionaje informático

Se impondrá prisión de tres a seis años al que, sin autorización del titular o respons
manipulación informática o tecnológica, se apodere, transmita, copie, modifique, destru
información de valor para el tráfico económico de la industria y el comercio.

*(Así adicionado por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, "Reform
Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal")*

Ficha Artículo 231

Artículo 232.- Instalación o propagación de programas informáticos malicioso

Será sancionado con prisión de uno a seis años quien sin autorización, y por cualq informáticos maliciosos en un sistema o red informática o telemática, o en los contene magnéticos.

La misma pena se impondrá en los siguientes casos:

a) A quien induzca a error a una persona para que instale un programa informático informática o telemática, o en los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos,

b) A quien, sin autorización, instale programas o aplicaciones informáticas dañinas con el fin de convertirlos en medios idóneos para propagar programas informático sitios de Internet atacantes.

c) A quien, para propagar programas informáticos maliciosos, invite a otras perso visitar sitios de Internet que permitan la instalación de programas informáticos malic

d) A quien distribuya programas informáticos diseñados para la creación de progran

e) A quien ofrezca, contrate o brinde servicios de denegación de servicios, envío d solicitadas, o propagación de programas informáticos maliciosos.

La pena será de tres a nueve años de prisión cuando el programa informático malic

i) Afecte a una entidad bancaria, financiera, cooperativa de ahorro y crédito, asociac

ii) Afecte el funcionamiento de servicios públicos.

iii) Obtenga el control a distancia de un sistema o de una red informática para ordenadores zombi.

iv) Esté diseñado para realizar acciones dirigidas a procurar un beneficio patrimonia

v) Afecte sistemas informáticos de la salud y la afectación de estos pueda poner en personas.

vi) Tenga la capacidad de reproducirse sin la necesidad de intervención adicional del sistema informático.

(Así adicionado por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, "Reform Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal")

Ficha Artículo 232

Artículo 233.- Suplantación de páginas electrónicas

Se impondrá pena de prisión de uno a tres años a quien, en perjuicio de un tercero, red de Internet.

La pena será de tres a seis años de prisión cuando, como consecuencia de la sup Internet y mediante engaño o haciendo incurrir en error, capture información confidencial de para beneficio propio o de un tercero.

(Así adicionado por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012,"Reform Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal")

Ficha Artículo 233

Artículo 234.- Facilitación del delito informático

Se impondrá pena de prisión de uno a cuatro años a quien facilite los medios par efectuado mediante un sistema o red informática o telemática, o los contenedores electrónic *(Así adicionado por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012,"Reform Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal")*

Ficha Artículo 234

Artículo 235.- Narcotráfico y crimen organizado

La pena se duplicará cuando cualquiera de los delitos cometidos por medio de ur telemática, o los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos afecte la lucha contr organizado.

(Así adicionado por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, "Reform Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal")

Ficha Artículo 235

Artículo 236.- Difusión de información falsa

Será sancionado con pena de tres a seis años de prisión quien, a través de r
mediante un sistema de telecomunicaciones, propague o difunda noticias o hechos
causar perjuicio a la seguridad y estabilidad del sistema financiero o de sus usuarios.
*(Así adicionado por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, "R
Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal")*

Ficha Artículo 236

SECCION IX

(Así corrida la numeración de la Sección anterior por el artículo 3° de la ley "Reforma d
Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, q
VIII a la Sección IX)

Disposición General

Tenencia y fabricación de ganzúas y otros instrumentos.

ARTÍCULO 237.-(*Anulado por Resolución de la Sala Constitucional Nº 6410-96 de las 15:12*
1996.)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, que l
230 al 237, "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Có

Ficha Artículo 237

TITULO VIII

DELITOS CONTRA LA BUENA FE DE LOS NEGOCIOS

SECCIÓN I

CONCURSOS DE ACREEDORES

Concurso fraudulento

Artículo 238- Se impondrá prisión de dos a seis años e inhabilitación de tres a c
comercio o de las actividades productivas que realiza, a la persona deudora declarada en co
de sus acreedores o causando perjuicio a la masa concursal o a los derechos de ellos, ha
hechos siguientes:

1) Simular deudas, enajenaciones, gastos, pérdidas o créditos.

2) Sustraer u ocultar bienes que correspondan a la masa o no justificar su salida o s

3) Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor.

4) Haber sustraído, destruido o falsificado, en todo o en parte, los libros u otros doc
llevado de modo que se haga imposible la reconstrucción del patrimonio o el movim
tenga obligación de llevarlos.

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, que l
231 al 238, "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Có

(Así reformado por el artículo 74 de la ley N° 9957 del 14 de abril del 2021 "Ley Concursal de

Ficha Artículo 238

Concurso culposo

Artículo 239- Se impondrá prisión de seis meses a dos años, e inhabilitación de un comercio o las actividades productivas que realiza, a la persona declarada en concurso excesivos en relación con el capital, especulaciones ruinosas, juego, abandono de productivas, o cualquier otro acto de negligencia o imprudencia manifiesta, haya provo general y no transitoria que le haya impedido satisfacer oportunamente sus obligaciones di sus acreedores.

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012 artículo 232 al 239, "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título V

(Así reformado por el artículo 74 de la ley N° 9957 del 14 de abril del 2021 "Ley Concursal de

Ficha Artículo 239

Responsabilidad de personeros legales

Artículo 240- Serán reprimidos con las penas contempladas en los dos artículos imputados los hechos en ellos previstos, los representantes legales, apoderados gene personas concursadas, los directores, administradores, gerentes, apoderados o liquidadores como los tutores o garantes para la igualdad jurídica, conforme a la Ley 9379, Ley para l Personal de las Personas con Discapacidad, de 18 de agosto de 2016, que ejerzan el come personas con discapacidad, declaradas en concurso judicial.

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012 artículo 233 al 240, "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título V

(Así reformado por el artículo 74 de la ley N° 9957 del 14 de abril del 2021 "Ley Concursal de

Ficha Artículo 240

Administración fraudulenta concursal

Artículo 241- Se impondrá la pena establecida en el artículo 216 del Código l defraudación, al deudor, sus representantes o apoderados legales, curador, interventor, ad proceso concursal, que teniendo a su cargo el manejo, la supervisión, administración o el cu declarado judicialmente, perjudique a la masa de acreedores, realizando las siguientes cond

1) Alterar sus cuentas, los precios o las condiciones de los contratos, los términos y disposición de bienes y pagos realizados.

2) Simular operaciones o gastos de contratos, total o parcialmente.

3) Ocultar o retener valores u otro tipo de bienes de la masa concursal.

4) Utilizar el patrimonio concursal de forma abusiva o indebida.

5) Otorgar beneficios indebidos a cualquier acreedor.

6) Dejar de informar al tribunal concursal cualquier conducta contemplada en realizadas por quienes administren la masa activa, cuando tenga la función de supe bienes del concursado.

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti
(Así reformado por el artículo 74 de la ley N° 9957 del 14 de abril del 2021 "Ley Concursal de

Ficha Artículo 241

Connivencia maliciosa

Artículo 242- Será reprimido con prisión de tres meses a dos años o de sesenta a c
acreedor que consintiera en un avenimiento, convenio o transacción judicial en connivencia c
y haya concertado ventajas especiales para el supuesto de aceptación del avenimiento, conv
pena se aplicará al deudor o a las personas a que se refiere el artículo 240, que concluyeran
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artí
(Así reformado por el artículo 74 de la ley N° 9957 del 14 de abril del 2021 "Ley Concursal de

Ficha Artículo 242

SECCIÓN II

USURA Y AGIOTAJE

Usura.

Artículo 243.-Será reprimido con prisión de seis meses a dos años o con veinte aprovechado la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar pecuniaria evidentemente desproporcionada con su prestación, u otorgar garantías de cará es aplicable al que a sabiendas adquiriese o hiciere valer un crédito usurario.

La pena será de nueve meses a tres años o de treinta a cien días multa, cuand quien, hallándose dedicado habitualmente al negocio de préstamo o arrendamiento de di prendaria, sobre sueldos o salarios no llevare libros de contabilidad conforme a las exige para su inscripción en el Registro de Prendas, en los casos en que éstas se constituyan en c acreedor no renuncie al privilegio prendario, el documento en que consta la operación der sesenta días posteriores a la fecha en que se constituyó el contrato.

(Corregido mediante Fe de Erratas publicada en La Gaceta N° 234 de 24 de noviembre de 1

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 60 de la Ley de Promoción de la Competencia; Nº 1994 amplía este tipo penal al duplicar sus penas cuando la acción sea cometida en perjuic términos del artículo 2º de dicha ley. Además, indica dos supuestos más en que dichas monto del daño causado o el número de productos o servicios transados)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 243

Explotación de incapaces.

Artículo 244.-Será reprimido con prisión de uno a cuatro años quien con ánimo necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de una persona con deficiencias de volitiva, lo induzca a realizar un acto que importe efectos jurídicos perjudiciales a él o a un te

(Así reformado por el artículo 69 de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las P 7600; de 2 de mayo de 1996)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 244

Agiotaje.

Artículo 245.-Será reprimido con prisión de seis meses a tres años o con treinta a c
con el propósito de obtener un lucro inmoderado para sí o para un tercero, tratare de ha
mercaderías, valores o tarifas mediante negociaciones fingidas, noticias falsas, acaparamie
o mediante convenios con otros productores, tenedores o empresarios.

La pena se elevará en un tercio si se lograre la alteración de los precios, y en el do
artículos alimenticios de primera necesidad, se logre o no la alteración de sus precios. A la
de cualquiera de los delitos comprendidos en la presente sección, se le impondrá una medid
la clausura del establecimiento, por un término de cinco a treinta días.

El intermediario en dichos delitos será considerado como cómplice.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 60 de la Ley de Promoción de la Competencia Nº 747
amplía este tipo penal al duplicar sus penas cuando la acción sea cometida en perjuicio
términos del artículo 2º de dicha ley. Además, indica dos supuestos más en que dichas
monto del daño causado o el número de productos o servicios transados)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 245

SECCIÓN III

DELITOS CONTRA LA CONFIANZA PÚBLICA

Ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito.

Artículo 246.-Ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito Quien ofrezca al púb
acciones u obligaciones de sociedades mercantiles disimulando u ocultando hechos o
afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas, será sancionado con pena d
años. La pena podrá ser aumentada hasta el doble, cuando se trate de oferta pública de valo
(Así reformado por el artículo 184 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores; No.7732 de
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 246

Publicación y autorización de balances falsos.

Artículo 247.-El fundador, director, administrador, gerente, apoderado, síndico o fis
o cooperativa o de otro establecimiento comercial que, a sabiendas, publique o autorice
ganancias y pérdidas o las correspondientes memorias, falsos o incompletos, será sancion
seis meses a dos años. La pena podrá ser aumentada hasta el doble, cuando se trate de
pública de valores.

(Así reformado por el inciso b) del artículo 184 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores
de 1997)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 247

Autorización de actos indebidos.

Artículo 248.-El director, administrador, gerente o apoderado de una sociedad co
sabiendas, preste su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o a los estatutos
algún perjuicio para su representada o para el público, será sancionado con pena de prisión
pena podrá ser aumentada hasta el doble, cuando se trate de un sujeto que realiza oferta pú
(Así reformado por el inciso c) del artículo 184 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores
de 1997)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 248

Propaganda desleal.

Artículo 249.-Será reprimido con treinta a cien días multa, al que, por maquinaci
malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare de desviar en provecho propio
un establecimiento comercial o industrial.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 60 de la Ley de Promoción de la Competencia Nº 747
amplía este tipo penal al duplicar sus penas cuando la acción sea cometida en perjuicio
términos del artículo 2º de dicha ley. Además, indica dos supuestos más en que dichas
monto del daño causado o el número de productos o servicios transados)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 249

Libramiento de cheques sin fondo.

Artículo 250.-Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, o con sesenta a
un cheque, si concurren las siguientes circunstancias y el hecho no constituye el delito conte

1) Si lo girare sin tener provisión de fondos o autorización expresa del banco, y s
descubierto;

*(Corregido el inciso anterior mediante Fe de Erratas publicada en La Gaceta N° 1
Posteriormente fue anulada por Resolución de la Sala Constitucional Nº 2994-92
octubre de 1992, por lo que dicho inciso conserva la redacción dada por la reforma
10 de marzo de 1982).*

2) Si diese contraorden de pago, fuera de los casos en que la ley autoriza para ello;

3) Si lo hiciere a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá ser legaln

En todo caso el librador deberá ser informado personalmente de la falta de pago,
medio de la autoridad que conozca del proceso. Quedará exento de pena, si abonare el imp
cinco días siguientes a la notificación.

(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 6726 de 10 de marzo de 1982).

*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti*

Ficha Artículo 250

Artículo 250 bis.-Sufrirá prisión de seis meses a tres años, o sesenta a cien día
recibiere un cheque librado sin provisión de fondos o emitido en descubierto, sin autorizació
(Así adicionado por el artículo 1º de la ley No. 6726 de 10 de marzo 1982)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 250 BIS

SECCIÓN IV

Delitos Bursátiles

(Así adicionada esta Sección por el artículo 185, inciso a), de la Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997. Además, ordena correr la numeración del articulado subsiguiente, pas ser el 246 y así sucesivamente hasta el 419, que pasó a ser el 421)

Manipulación de precios del mercado

Artículo 251.-Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años, quien beneficio para sí o para un tercero, o de perjudicar a otro participante del mercado, haga su de valores negociables en bolsa, mediante la afirmación o simulación de hechos o circunsta u ocultamiento de hechos o circunstancias verdaderas, de modo que induzca a error sobre de la inversión o las emisiones.

(Así adicionado por el inciso a) del artículo 185, de la Ley Reguladora del Mercado de diciembre de 1997.

(El anterior artículo 244 es ahora 246)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 251

Uso de información privilegiada

Artículo 252.- Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años q
privilegiada relativa a los valores negociables en bolsa, sus emisores o relativa a los mer
enajene, por sí o por medio de un tercero, valores de dichos emisores con el fin de obtener u
para un tercero. Para los efectos de este artículo, se considera como información privileg
puede influir en los precios de los valores emitidos y que aun no ha sido hecha del conocimie
(Así adicionado por el inciso b) del artículo 185, de la Ley Reguladora del Mercado de
diciembre de 1997.

(El anterior artículo 245 es ahora 247)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 252

TITULO IX

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COMÚN

SECCIÓN I

INCENDIOS Y OTROS ESTRAGOS

Incendio o explosión

Artículo 253.-Será reprimido con prisión de cinco a diez años el que, mediante in peligro común para las personas o los bienes. La pena será:

1) De seis a quince años de prisión, si hubiere peligro de muerte para alguna p destrucción de bienes de valor científico, artístico, histórico o religioso, si se pu pública, o si se tuvieren fines terroristas.

2) De diez a veinte años de prisión, si el hecho causare la muerte o lesiones g personas, o si efectivamente se produjere la destrucción de los bienes a que se refi

3) De cinco a diez años de prisión, si a causa del hecho se produjere otro tipo bienes diferentes a los enumerados en los párrafos anteriores.

Para los fines de este artículo y de los artículos 281*(*)* y 381*(*)*, se consideran actos

(**)(Así corrida la numeración de estos artículos por la indicada ley No.7732, la cual los tras al 374, respectivamente. Posteriormente por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Secci Conexos, del Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, se modificó l numeral 274 el artículo 281 y el numeral 374 el 381)*

a) Los hechos previstos en el inciso 4) del artículo 112, los incisos 7) y 8) del artíc bis*(*)*, 257*(*)*, 258*(*)*, 265*(*)*, 266*(*)*, 267*(*)*, 281 bis*(*)*, y 291 bis*(*)* del Código Per bis de la Ley N.º 8204, Reforma integral de la Ley sobre estupefacientes, sustancia no autorizado, y actividades conexas, de 26 de diciembre de 2001, y sus reformas.

(Así reformado el inciso anterior por el punto 1., aparte c) del artículo 1°, de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009). (*) (Posteriorme la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII d 10 de julio de 2012, se modificó la numeración siendo ahora el numeral 246 bis el el 251 el 258, el 258 el 265, el 259 el 266, el 260 el 267, el 274 bis el 281 bis, y el

b) Los atentados contra la vida o la integridad corporal de funcionarios públicos acreditados en Costa Rica o de paso por el territorio nacional.

c) Los atentados contra naves, aeronaves en tierra, instalaciones de un puert aeropuerto, vehículos de transporte colectivo, edificios públicos o de acceso al p utilización de armas de fuego o explosivos, o mediante la provocación de incendio o

(Así reformado el inciso anterior por el punto 1., aparte c) del artículo 1°, de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).

(Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 6989 de 16 de julio de 1985).

(Así corrida la numeración por el inciso a) del artículo 185, de la ley No.7732 de 17 de dicie del antiguo artículo 244 al 246)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 253

Artículo 253 bis- Atentado con materiales químicos o radioactivos

Incurrirá en las penas previstas en el artículo 253 quien cree un peligro común pa mediante la emisión, propagación o el impacto de sustancias o productos químicos, tóx toxinas de carácter biológico o sustancias similares o radiaciones de material radiactivo.

(Así adicionado por el punto 2., aparte c) del artículo 1° de la Ley de Fortalecimiento de la Le N° 8719 de 4 de marzo de 2009).

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

(Así reformado por el artículo 1° de la Ley para brindar claridad en los tipos penales con contra la Seguridad Común, N° 10609 del 15 de noviembre del 2024)

Ficha Artículo 253 BIS

Artículo 253 ter- Quemas vandálicas e incendios vandálicos a campos agrícolas. cinco a diez años quien realice una quema vandálica, entendida como aquella quema contraviniendo la normativa sobre quemas vigente, y que con dicha acción creare un peligro bienes o el ambiente. La pena será de dos a cinco años de prisión, cuando el peligro común o el ambiente haya sido causado por culpa.

(Así adicionado por el artículo 9° de la Ley para el cumplimiento, control y penalización d aptitud agrícola y pecuaria, N° 10942 del 12 de mayo de 2026)

Ficha Artículo 253 TER

Artículo 254- Estrago

Incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el artículo 253, quien ca inundación, desmoronamiento, derrumbe de un edificio o por cualquier otro medio poderoso

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Me 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 245 al 247)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

(Así reformado por el artículo 2° de la Ley para brindar claridad en los tipos penales con contra la Seguridad Común, N° 10609 del 15 de noviembre del 2024)

Ficha Artículo 254

Inutilización de defensas contra desastres.

Artículo 255.-Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que dañare o ir
destinadas a la defensa común contra desastres, haciendo surgir el peligro de que éstos se p

Si el desastre se produce la pena se agravará a juicio del Juez.

La misma pena se aplicará al que, para impedir o dificultar las tareas de defensa c
ocultare o inutilizare materiales, instrumentos u otros medios destinados a la defensa referid

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merc
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 246 al 248)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 255

Artículo 256- Desastre culposo

Será reprimido con prisión de un mes a dos años, quien por culpa causara un de
artículos 253 y 254. La pena será de seis meses a tres años cuando concurra la circunst
253, y de un año a cuatro años cuando concurra la circunstancia del inciso 2) del mismo artí

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merc
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 247 al 249)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

(Así reformado por el artículo 3° de la Ley para brindar claridad en los tipos penales con
contra la Seguridad Común, N° 10609 del 15 de noviembre del 2024)

Ficha Artículo 256

Fabricación o tenencia de materiales explosivos.

Artículo 257.-Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años el que, con el fin
delitos, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas o materiales explosi
tóxicos, o sustancias o materiales destinados a su preparación.

La misma pena se impondrá al que, sabiendo o debiendo presumir que contribuye
instrucciones para la preparación de las sustancias o materiales a que se refiere el párrafo a

Se le impondrá prisión de dos a cuatro años a quien tuviere en su poder, para fines
autorización de las autoridades correspondientes, los materiales indicados en el párrafo prim

(Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 6989 de 16 de julio de 1985)

*(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 248 al 250)*

*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti*

Ficha Artículo 257

Accionamiento de arma

Artículo 257 bis- Accionamiento de arma. Se impondrá pena de seis meses a dos a
cualquier arma de fuego en sitio poblado o frecuentado, salvo el caso de los deportistas de
deporte en polígonos de tiro debidamente autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública
La pena se podrá incrementar hasta un medio cuando se utilice un arma de fuego p
(Así adicionado por el inciso e) del artículo 3) de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002).

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, que l
250 bis al 257 bis, "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII

(Así reformado por el artículo 2° de la Ley para el fortalecimiento del marco sancionatorio
armas de fuego prohibidas, N° 10610 del 15 de noviembre de 2024)

Ficha Artículo 257 BIS

Materiales nucleares

Artículo 257 ter: Se impondrá prisión de cuatro a diez años, a quien realice alguna d

1) Reciba, ingrese, posea, use, transfiera, altere, evacue, o disperse materiales nu si tal acto es probable que cause la muerte o lesiones leves, graves o gravísi sustanciales a los bienes o al medio ambiente.

2) Robe o hurte materiales nucleares.

3) Obtenga materiales nucleares mediante fraude.

4) Fabrique o posea un dispositivo nuclear explosivo o de dispersión de radiación c debido a sus propiedades radiológicas, pueda causarle la muerte, lesiones corpora o daños considerables a los bienes o al medio ambiente.

5) Utilice materiales o dispositivos nucleares para causarle la muerte o lesiones g materiales sustanciales.

6) Amenace con utilizar materiales o dispositivos nucleares para causarle la mue gravísimas a una persona o daños materiales sustanciales, o para cometer alguno inciso 2), a fin de obligar a una persona física o jurídica, a una organización interna algo o a abstenerse de hacer algo.

7) Utilice o dañe una instalación nuclear en forma tal que provoque la emisión o er emisión de material radiactivo.

(Así adicionado por el punto 2 aparte d) del artículo 1°, de la Ley de Fortalecimiento de la Le N° 8719 de 4 de marzo de 2009).

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 257 TER

Artículo 257 quater- Introducción de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositi
la comunicación, en los establecimientos penitenciarios de la modalidad cerrada

Se impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión a quien, sin estar autorizad
para ello, posea, introduzca, facilite o procure, por cualquier medio, el ingreso a un est
modalidad cerrada, de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos de comu
tecnológicos, así como tarjetas sim, que posibiliten la comunicación.

La pena será aumentada en un tercio, cuando las conductas descritas previam
funcionario público, proveedores de bienes o servicios en establecimientos penitenciarios o
en el ejercicio de su actividad profesional o cualquier otra persona que posea una auto
actuando sin la debida habilitación o autorización conforme a la normativa vigente.

*(Así adicionado por el artículo único de la Ley para sancionar penalmente a las personas
teléfonos celulares, satelitales u otros medios de comunicación o electrónico en los centros
30 de abril de 2025)*

Ficha Artículo 257 QUATER

SECCIÓN II

DELITOS CONTRA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y DE COMUNICACIONES

Peligro de naufragio y de desastre aéreo.

Artículo 258.-Será reprimido con prisión de dos a seis años quien, a sabiendas, eje en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o un transporte aéreo.

Si el hecho produce naufragio, varamiento o desastre aéreo, la pena será de seis a

Si el accidente causa lesión a alguna persona, la pena será de seis a quince añ muerte, será prisión de ocho a dieciocho años.

Las disposiciones precedentes se aplicarán, aunque la acción recaiga sobre una co un puerto marítimo o fluvial o un aeropuerto, si el hecho constituye peligro para la seguridad

(Así reformado por el punto 1 aparte d) del artículo 1°, de la Ley de Fortalecimiento de la Le N° 8719 de 4 de marzo de 2009).

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 249 al 251)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artíc

Ficha Artículo 258

Creación de peligro para transportes terrestres.

Artículo 259.-Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que, a sabiendas, ponga en peligro la seguridad de un tren, de un alambrecarril, o de otros medios de transport

Si el hecho produjere descarrilamiento, choque u otro accidente grave, la pena s prisión y si ocasionare la muerte, prisión de ocho a dieciocho años.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 250 al 252)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 259

Artículo 259 bis- Sera reprimido con prisión de uno a seis años, quien fabrique, c
porte, importe, distribuya, transporte, compre o venda, utilice u opere bloqueadores o inhibid
radioeléctricas de los sistemas de comunicación, según se define en el inciso 31) del ar
General de Telecomunicaciones, de 4 de junio de 2008.

Se exceptúan de la aplicación de esta ley, cuando se trate de lo previsto en el ar
General de Telecomunicaciones, de 4 de junio de 2008.

Si el delito fuera cometido por servidores públicos, la pena se agravará en un tercio

(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 10415 del 29 de noviembre de 2023)

Ficha Artículo 259 BIS

Atentado contra plantas, conductores de energía y de comunicaciones.

Artículo 260.-Se impondrán las penas establecidas por el artículo 255, aumentad peligro para la seguridad común:

1) Atentado contra plantas, obras e instalaciones destinadas a la producción o tran de sustancias energéticas;

2) Atentado contra la seguridad de cualquier medio de telecomunicaciones; y

3) Obstaculizando la reparación de desperfectos de las plantas, obras o instalacione o el restablecimiento de comunicaciones interrumpidas.

Si de esos hechos se deriva un desastre, la pena será de prisión de tres a ocho año

Los hechos previstos por el presente artículo serán punibles con la pena estableci sean ejecutados para impedir o dificultar las tareas de defensa o salvamento contra un desas

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 251 al 253)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 260

Desastre por culpa.

Artículo 261.-Será reprimido con prisión de uno a tres años, el que por culpa naufragio, desastre aéreo o terrestre, u otro accidente previsto en esta sección.

Si del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de u

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 252 al 254)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 261

Conducción temeraria

Artículo 261 bis- Conducción temeraria. Se impondrá pena de prisión de uno a
casos:

a) A quien conduzca un vehículo automotor en competencias de velocidad

b) A quien conduzca un vehículo automotor a una velocidad superior a c
hora (150 km/h).

c) A quien conduzca un vehículo automotor en las vías públicas b
alcohólicas, con una concentración de alcohol en sangre superior a cero
(0,75 g) por cada litro de sangre o con una concentración de alcohol en air
y ocho miligramos (0,38 mg) por litro, en ambos supuestos para cualquie
concentración de alcohol en sangre superior a cero coma cincuenta gramo
litro de sangre o con una concentración de alcohol en aire superior a cer
(0,25 mg) por litro, en ambos supuestos, si se trata de un conductor pro
que se le ha expedido por primera vez la licencia de conducir en un p
respecto del día en que se detectó la presencia del alcohol.

Igual pena se aplicará a quien conduzca bajo la influencia de drogas toxicas,
psicotrópicas u otras sustancias que produzcan estados de alteración y efectos enervant
acuerdo con las definiciones, los alcances y las características que haya establecido el Minis

En todas las circunstancias anteriores, además se le inhabilitará para conducir todo
cuatro años, siendo que, para el caso previsto en el inciso a), la sanción de inhabilitación ser

Al conductor reincidente se le aumentará la pena de prisión en un tercio.

Cuando se imponga una pena de prisión de dos años o menos, el tribunal podrá c
libertad por una multa pecuniaria, la cual no podrá ser menor de un salario base, ni mayor c
correspondiente al "Auxiliar Administrative Uno" que aparece en la Relación de Pue
conformidad con la ley de presupuesto ordinario de la República aprobada en el mes de no
que se cometa la infracción de tránsito, o bien, la imposición de una medida alternativa
utilidad pública, que podrá ser desde cien horas hasta trescientas horas de servicio, en l
disponga por la autoridad jurisdiccional competente.

La pena de inhabilitación será comunicada al órgano competente del Ministerio de
(MOPT), para su efectiva aplicación.

*(Así adicionado por el inciso b) del artículo 4° de la Ley N° 8696 de 17 de diciembre d
derogado posteriormente por el artículo 251 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terres
de 4 de octubre de 2012)*

(*Nota de Sinalevi: La Sala Constitucional mediante resolución N° 7783 del 15 de jun
inconstitucional la aplicación automática del artículo 110 del Código Penal relativo al co
temeraria." establecido en este artículo.)*

*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti
(Así reformado por el artículo 3° de la Ley para regular la pérdida de la licencia como
participación en carreras de vehículos automotores en las vías públicas, N° 10402 del 14 de
(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 6° de la Ley para mejorar la eficacia de la legisla
alcohol y drogas en la conducción, N° 10860 del 27 de febrero de 2026, se reformará este n
Transitorio III de la ley antes mencionada la misma empezará a regir doce meses después
28 de marzo de 2027, por lo que a partir de esa fecha el texto de este numeral se l
"Conducción temeraria*

Artículo 261 bis- Se impondrá pena de prisión de uno a tres años, en los siguientes

a) A quien conduzca un vehículo automotor en competencias de velocidad

*b) A quien conduzca un vehículo automotor a una velocidad superior a c
hora (150 km/h).*

*c) A quien conduzca un vehículo automotor en las vías públicas con la
organismo, con una concentración de alcohol en sangre superior a cero
(0,75 g) por cada litro de sangre o con una concentración de alcohol en air
y ocho miligramos (0,38 mg) por litro, en ambos supuestos para cualquie*

concentración de alcohol en sangre superior a cero coma cincuenta gramo
litro de sangre o con una concentración de alcohol en aire espirado sup
miligramos (0,25 mg) por litro, en ambos supuestos, si se trata de un c
conductor al que se le ha expedido por primera vez la licencia de conduci
años, respecto del día en que se detectó la presencia del alcohol.

Igual pena se aplicará a quien conduzca bajo los efectos de drogas ilícitas o sus m
organismo, excluyendo aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción médica.

Las pruebas para detección de alcohol o de drogas ilícitas o sus metabolitos p
dentro de las tres horas después del momento del reporte del hecho a la autoridad competer

En todas las circunstancias anteriores, además se le inhabilitará para conducir to
cuatro años, siendo que, para el caso previsto en el inciso a), la sanción de inhabilitación ser

Al conductor reincidente se le aumentará la pena de prisión en un tercio.

Cuando se imponga una pena de prisión de dos años o menos, el tribunal podrá
libertad por una multa pecuniaria. La multa pecuniaria no podrá ser menor de un salario b
base mensual, correspondiente al "auxiliar administrativo uno" que aparece en la relación d
de conformidad con la ley de presupuesto ordinario de la República aprobada en el mes de
a la fecha en que se cometa la infracción de tránsito; o bien, la imposición de una medid
servicio de utilidad pública que podrá ser desde cien horas hasta trescientas horas de serv
que se dispongan por la autoridad jurisdiccional competente.

La pena de inhabilitación será comunicada al órgano competente del Ministerio de
(MOPT), para su efectiva aplicación.")

Ficha Artículo 261 BIS

Peligro de accidente culposo.

Artículo 262.- *(Anulado este artículo mediante resolución de la Sala Constitucional 2010.)*

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 253 al 255.)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 262

Entorpecimiento de servicios públicos.

Artículo 263.-Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que sin crea impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra públicos de comunicación o de sustancias energéticas.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 254 al 256)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 263

Obstrucción de la vía pública

Artículo 263 Bis.- Se impondrá pena de diez a treinta días de prisión a quien, sin a competentes, impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el m

(Así adicionado por el inciso f) del artículo 3) de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002).

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

(Nota de Sinalevi: Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 20763 del 23 de agos artículo siempre y cuando no tipifica ni criminaliza el ejercicio del derecho de reunión en sitio

Ficha Artículo 263 BIS

Abandono de servicio de transporte.

Artículo 264.- Serán reprimidos con prisión de un mes a un año o de diez a sese importare un delito más severamente penado, los conductores, capitanes, pilotos y mecánic una aeronave, o de cualquier vehículo destinado al transporte remunerado de personas, c durante sus servicios respectivos antes del término del viaje.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 255 al 257)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 264

SECCIÓN III

***(*)*Piratería y actos ilícitos contra la seguridad de la navegación m**

(*) (Así modificada la denominación del título de esta Sección por el punto 1, aparte e Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).

(*) Piratería y actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima

(*) (Así reformado por el punto 1, aparte f) del artículo 1° de la Ley de Fortalecimient Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).

Artículo 265.- Será reprimido con prisión de tres a quince años:

1) Quien realice en los ríos navegables, en el mar territorial o en la plataforma autorizada de las riquezas ictiológicas de la nación, o quien practique en d depredación o violencia contra un buque, la plataforma fija o contra personas o cosa sin que el buque por medio del cual ejecute el acto, pertenezca a la marina d reconocida o sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo lo legítimamente concedida.

(Así reformado el inciso anterior por el punto 1, aparte f) del artículo 1°de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).

2) El que se apoderare de algún buque o de lo que perteneciere a su equipaje po cometida contra su comandante;

3) El que, en connivencia con piratas, les entregare un buque, su carga o lo que per

4) El que, con amenazas o violencias, se opusiere a que el comandante o la atacado por piratas;

5) El que por cuenta propia o ajena, equipare un buque destinado a la piratería; y

6) El que desde territorio de la República, a sabiendas, traficare con piratas o les su

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 256 al 258)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 265

*(*)***Agravantes de la piratería y actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marít**
(*)(Así modificada su denominación por el punto 1. aparte g) del artículo 1° de la Ley de Fo contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).

Artículo 266.-Si los actos de violencia u hostilidad mencionados en el artículo anter de alguna persona que se encontrare en el buque atacado, la pena será de prisión no menor
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 257 al 259)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 266

Apoderamiento ilícito o destrucción de aeronaves

Artículo 267.-Será reprimido con prisión de cinco a quince años quien:

a) Se apoderare, mediante violencia en las personas o en las cosas, o utilizand aeronave que se encuentre en vuelo.

b) Destruyere, mediante la utilización de armas, explosivos, provocación de explos que se encuentre en vuelo o la carga que en ella se transporte.

c) Cause daños que incapaciten la nave para el vuelo.

(Así adicionado el inciso anterior por el punto 2. aparte e) del artículo 1° de la Legislación contra el Terrorismo, N° 8719 de 4 de marzo de 2009).

La pena será de quince a veinticinco años de prisión cuando los hechos descr produzcan la muerte de personas o les causen lesiones graves o gravísimas.

Si el autor desistiere voluntariamente de los hechos mencionados y en el intento produjere daño a la aeronave ni a su carga, ni lesiones o muerte de alguna persona, discrecionalmente por el juez, sin que pueda ser inferior a tres años de prisión.

Para los fines del presente artículo, se considerará que una aeronave se encuentr en que se cierran todas las puertas externas después del embarque, hasta el momento dichas puertas para el desembarque.

(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 6989 de 16 de julio de 1985).

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 258 al 260)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 267

SECCIÓN IV

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Corrupción de sustancias alimenticias o medicinales.

Artículo 268.-Será reprimido con prisión de tres a diez años, el que envenenare, modo peligroso para la salud, aguas o sustancias alimenticias o medicinales, destinac colectividad.

Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de ocho a d

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 259 al 261)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 268

Adulteración de otras sustancias.

Artículo 269.-Será reprimido con prisión de uno a cinco años el que envenenare, modo peligroso para la salud, sustancias o cosas destinadas al uso público o de una enumeradas en el artículo precedente.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 260 al 262)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 269

Circulación de sustancias envenenadas o adulteradas.

Artículo 270.-Las penas de los dos artículos precedentes serán aplicables en su cas
venta, entregare o distribuyere las sustancias o cosas peligrosas para la salud a sabiendas o

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 261 al 263)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 270

Propagación de enfermedad.

Artículo 271.-Propagación de enfermedades infecto-contagiosas Se impondrá pris
quien conociendo que está infectado con alguna enfermedad infecto-contagiosa que implic
integridad física o la salud, infecte a otra persona, en las siguientes circunstancias:

a) Donando sangre o sus derivados, semen, leche materna, tejidos u órganos.

b) Manteniendo relaciones sexuales con otra persona sin informarle de la condición

c) Utilizando un objeto invasivo, cortante o de punción que haya usado previamente

(Así reformado por el artículo 51 de la "Ley General del VIH-Sida", No.7771 de 29 de abril d

(Nota de Sinalevi: La ley afectante No.7771 fue modificada íntegramente por la ley No.9797
dejando a la ley original con sólo cincuenta artículos y sin incluir la presente reforma).

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merc
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 262 al 264)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 271

Responsabilidad por culpa

Artículo 272.-Cuando alguno de los hechos previstos en los tres artículos anteriores impondrá de treinta a cien días de multa, si resultare enfermedad o muerte.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 263 al 265)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 272

Suministro infiel de medicamentos.

Artículo 273.-Será reprimido con veinte a cien días multa el que, estando aut
sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente
de la declarada o convenida.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 264 al 266)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 273

Suministro indebido de estupefacientes.

Artículo 274.- *(Derogado por el artículo 37 de la "Ley Estupefacientes, Sustancias no Autorizado y Actividades Conexas", No. 7093 de 22 de abril de 1988 y posteriormente vu de la ley No. 7233 del 8 de mayo de 1991).*

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 265 al 267)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 274

Formas agravadas.

Artículo 275.-La pena será de uno a cinco años de prisión, cuando esas sustancias, sean proporcionadas indebidamente a un menor de dieciocho años.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 266 al 268)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 275

Facilitación del consumo de estupefacientes o enervantes.

Artículo 276.- *(Derogado por el artículo 37 de la "Ley Estupefacientes, Sustancias no Autorizado y Actividades Conexas", No. 7093 de 22 de abril de 1988 y posteriormente vu de la ley No. 7233 del 8 de mayo de 1991).*

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 267 al 269)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 276

Violación de medidas sanitarias y violación de medidas para la prevenci vegetales.

Artículo 277.-Será reprimido con prisión de uno a tres años, o de cincuenta a c violare las medidas impuestas por la ley o por las autoridades competentes para impedir la una epidemia, y con prisión de uno a seis meses o de veinte a cien días multa, el que violare ley o por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de u vegetal.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 268 al 270)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 277

Ejercicio ilegal de la medicina.

Artículo 278.- *(Derogado por el artículo 390 de la Ley General de Salud, No. 5395 d*
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 269 al 271)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 278

Caso culposo.

Artículo 279.-Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fue negligencia o por inoperancia en el arte o profesión del agente o por inobservancia de reglar de las penas consignadas, la de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio, arte o uno a cuatro años.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 270 al 272)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 279

Sección V

Crueldad contra los animales

(Así adicionada la sección V anterior por el artículo 2° de la ley N° 9458 del 11 de junio d
sección había sido adicionada por el artículo 2º de la ley No.7883 de 9 de junio de 1999, l
Delitos contra el ambiente.)

Artículo 279 bis- Crueldad contra los animales. Será sancionado con prisión de directamente o por interpósita persona realice alguna de las siguientes conductas:

a) Cause un daño a un animal doméstico o domesticado, que le ocasione en su salud o implique la pérdida de un sentido, un órgano, un miembro, órgano o un miembro, o le cause sufrimiento o dolor intenso o agonía prolo

b) Realice actos sexuales con animales. Por acto sexual se entenderá la r con un animal, es decir, actos de penetración por vía oral, anal o vaginal.

c) Practique la vivisección de animales con fines distintos de la investigació

Por animal doméstico se entenderá todo aquel que por sus características evo conviva con el ser humano. Por animal domesticado se entenderá todo aquel que, mediant ha cambiado su condición salvaje.

La pena máxima podrá ser aumentada en un tercio, cuando la persona autor valiéndose de una relación de poder para intimidar, amenazar, coaccionar o someter a ur cuando la conducta se cometa entre dos o más personas, o cuando se trate de perso administración o sean apoderadas, personas trabajadoras o propietarias de un establecir reproducción y venta de animales de compañía.

Las organizaciones debidamente inscritas en el Registro Judicial podrán represent animales afectados por las conductas descritas en esta norma.

(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 9458 del 11 de junio de 2017. Anteriorme adicionada por el artículo 2º de la ley No.7883 de 9 de junio de 1999.)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

(Así reformado por el artículo único de la Ley para penalizar el maltrato animal en los criad N° 10532 del 18 de setiembre del 2024)

Ficha Artículo 279 BIS

Artículo 279 ter.-Muerte del animal. Se sancionará con pena de prisión de tres dolosamente, de forma directa o por interpósita persona, cause la muerte de un animal misma pena se aplicará cuando la muerte de este sea consecuencia de las conductas desc 279 quinquies de esta ley.

Por animal doméstico se entenderá todo aquel que por sus características evo conviva con el ser humano. Por animal domesticado se entenderá todo aquel que median ha cambiado su condición salvaje.

Las organizaciones debidamente inscritas en el Registro Judicial podrán represent animales afectados por las conductas descritas en esta norma.

Se tendrá por exceptuado de la aplicación de la pena prevista en este artículo, cu animal exclusivamente para el autoconsumo personal o familiar.

(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 9458 del 11 de junio de 2017)

Ficha Artículo 279 TER

Artículo 279 quáter.- **Actividades exceptuadas.** Se exceptúan de la aplicación artículos 279 bis y 279 ter de la presente ley, las siguientes actividades:

a) Las pesqueras y acuícolas reguladas por la Ley N.° 7384, Creación Pesca y Acuicultura (Incopesca), de 16 de marzo de 1994 y la Ley N.° 843 de 1 de marzo de 2005.

b) Las agropecuarias o zootécnicas o ganaderas o veterinarias regulada 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de

c) Las de fines de mejoramiento de control sanitario o fitosanitario, mar higiene de la respectiva especie animal.

d) Las que se realicen por motivos de piedad.

e) Las que se efectúen por motivos de resguardo de cultivos o terrenos pro

f) Las que tengan fines de investigación, de conformidad con lo regulado 7451, Bienestar de los Animales, de 16 de noviembre de 1994.

g) Las que se realicen con el propósito de resguardar la salud pública y la s

h) Los espectáculos públicos o privados con animales, de conformidad con

i) Las de crianza o las de transporte, de conformidad con la legislación vige

(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 9458 del 11 de junio de 2017)

Ficha Artículo 279 QUATER

Artículo 279 quinquies.-Peleas entre animales. Será sancionado con prisión de directamente o por interpósita persona, organice, propicie o ejecute peleas entre anima excepción alguna en el territorio nacional.

(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 9458 del 11 de junio de 2017)

Ficha Artículo 279

Artículo 279 sexies.-Pena alternativa. Cuando se imponga una pena de prisión p
de crueldad animal, el tribunal podrá sustituir la pena privativa de libertad, de conformidad
título IV de la presente ley, según corresponda.
(Así adicionado por el artículo 2° de la ley N° 9458 del 11 de junio de 2017)

Ficha Artículo 279

TITULO X

DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA

SECCIÓN ÚNICA

Instigación pública.

Artículo 280.-Será reprimido con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, el
un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 271 al 273)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 280

Artículo 280 bis- Oferta, solicitud o promoción públicas de homicidio por sicariato
ofrezca o promueva servicios de homicidio por encargo, acuerdo o promesa remuneratoria
prisión de tres a cinco años.

La misma pena se impondrá a quien públicamente ofrezca servicios de preparación
cabo el homicidio por sicariato.

(Así adicionado por el artículo único de la Ley contra el Sicariato en Costa Rica, N° 10841 de

Ficha Artículo 280 BIS

Artículo 281.-Asociación ilícita. Será reprimido con prisión de uno a seis año
asociación de dos o más personas para cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro d

La pena será de seis a diez años de prisión si el fin de la asociación es cometer a
extorsivo.

(Así reformado por el artículo único de la Ley N° 8127 de 29 de agosto del 2001)

*(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 272 al 274)*

*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti*

Ficha Artículo 281

Apoyo y servicios para el terrorismo

Artículo 281 bis.-

1) Será reprimido con prisión de seis a diez años, quien reclute a otro para particip
acto terrorista, o quien, en cualquier forma, incite a otros a cometer cualquier act
fase de ejecución que participe.

2) En la misma pena incurrirá quien, voluntariamente, proporcione cualquier forma
del financiamiento, incluso armas, con la intención o el conocimiento de que tal
planeamiento o la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el párrafo

(Así adicionado por el punto 2. aparte f) del artículo 1° de la "Ley de Fortalecimiento Terrorismo", N° 8719 de 4 de marzo de 2009).

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 281 BIS

Artículo 281 ter- Reclutamiento ilícito de personas menores de edad. Será reprimic
años, la persona mayor de edad que, conociendo la minoría de edad de una persona, la r
autor, coautor o partícipe en la comisión de delitos dolosos.

La pena será de cuatro a ocho años de prisión, si el autor del hecho agrede, intir
menor de edad, su núcleo familiar o se aprovecha de las condiciones de pobreza, exc
condición migratoria irregular, para coaccionarlo a participar en la comisión de hechos delicti
*(Así adicionado por el artículo único de la Ley para sancionar el reclutamiento ilícito de pe
10685 del 9 de abril de 2025)*

Ficha Artículo 281 TER

Intimidación pública.

Artículo 282.-Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años, el que, pa
suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere gritos de alarma, provocare estr
desastre de peligro común. Si a consecuencia del tumulto provocado resultare grave daño o
la pena se elevará a seis años de prisión.

*(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merc
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 273 al 275)*

*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti*

Ficha Artículo 282

Apología del delito.

Artículo 283.-Será reprimido con prisión de un mes a un año o con diez a sese
públicamente la apología de un delito o de una persona condenada por un delito.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 274 al 276)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 283

TITULO XI

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN

SECCIÓN I

ACTOS DE TRAICIÓN.

Traición.

Artículo 284.-Será reprimido con prisión de cinco a diez años, todo costarricense nación o se uniere a sus enemigos prestándoles ayuda o socorro.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 275 al 277)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 284

Traición agravada.

Artículo 285.-Se impondrá de diez a veinticinco años de prisión, cuando en el anterior mediare alguna de las siguientes circunstancias:

1) Cuando fuere dirigido a someter total o parcialmente la nación al dominio e independencia o integridad; y

2) Cuando el autor hubiere inducido o decidido a una potencia extranjera a hacer la

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merc de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 276 al 278)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 285

Actos contra una potencia aliada.

Artículo 286.- Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán previstos en ellos fueren cometidos contra un Estado aliado de Costa Rica en guerra contra

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 277 al 279)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 286

Traición cometida por extranjeros

Artículo 287.- Las disposiciones precedentes son aplicables a los extranje costarricense, salvo lo establecido por los tratados ratificados por Costa Rica o por el derec funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto. Las penas respecti prudencialmente rebajadas por el Juez.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 278 al 280)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 287

Conspiración para traición.

Artículo 288.-Será reprimido con prisión de dos a ocho años el que tomare parte
más personas para cometer el delito de traición.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 279 al 281)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 288

SECCIÓN II

DELITOS QUE COMPROMETEN LA PAZ Y LA DIGNIDAD DE LA N

Actos hostiles.

Artículo 289.-Será reprimido con prisión de uno a seis años el que, por actos aprobados por el gobierno nacional, provoque inminente peligro de una declaración de guer sus habitantes a experimentar vejaciones por represalias en sus personas o en sus bie amistosas del gobierno costarricense con un gobierno extranjero.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 280 al 282)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 289

Violación de tregua.

Artículo 290.-La pena del artículo anterior se impondrá al que violare tregua o armis
y un país enemigo o entre sus fuerzas beligerantes.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 281 al 283)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 290

Violación de inmunidades.

Artículo 291.-Se impondrán prisión de seis meses a tres años:

1) Al que violare la inmunidad del jefe de un Estado o del representante de una Nac

2) Al que ofendiere en su dignidad o decoro a alguna de dichas personas, mientra costarricense.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 282 al 284)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 291

Atentado contra locales internacionalmente protegidos

Artículo 291 bis.-Se impondrá pena de prisión de uno a seis años, a quien ataque o oficiales de una misión diplomática, consular o la sede de una organización internaci funcionarios o sus medios de transporte.

(Así adicionado por el punto 2. aparte g) artículo 1° de la Ley de Fortalecimiento de la Legis 8719 de 4 de marzo de 2009).

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 291 BIS

Menosprecio de los símbolos de una nación extranjera.

Artículo 292.-Se impondrá prisión de seis meses a dos años al que públicament
bandera, el escudo o el himno de una Nación extranjera.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 283 al 285)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 292

Revelación de secretos.

Artículo 293.- **Revelación de secretos de Estado.** Será reprimido con prisión de u secretos de Estado debidamente decretados relativos a la seguridad interna o externa d soberanía nacional o las relaciones exteriores de la Republica.

(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No 1997, que lo traspasó del 284 al 286)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, que l 286 al 293, "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Có

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9135 del 24 de abril de 2013)

Ficha Artículo 293

Revelación por culpa.

Artículo 294.-Será reprimido con prisión de un mes a un año al que, por culpa, reve
conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en pos
oficio o de un contrato oficial.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 285 al 287)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 294

Espionaje.

Artículo 295.- Espionaje. Será reprimido con prisión de uno a seis años indebidamente secretos de Estado debidamente decretados relativos a la seguridad inter defensa de la soberanía nacional y las relaciones exteriores de Costa Rica.

La pena será de dos a ocho años de prisión cuando la conducta se realice media programas informáticos maliciosos o por el uso de tecnologías de la información y la comuni

(Así modificada la numeración de este artículo por el numeral 185, inciso a), de la ley No 1997, que lo traspasó del 286 al 288)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, que l 288 al 295, "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Có

(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9135 del 24 de abril de 2013)

Ficha Artículo 295

Intrusión.

Artículo 296.-Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que indeb
tomare, trazare o reprodujere imágenes de fortificaciones, buques, establecimientos, vías u o
con tal fin, clandestina o engañosamente en dichos lugares, cuando su acceso estuviere pro
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 287 al 289)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 296

Infidelidad diplomática.

Artículo 297.-Será reprimido con prisión de tres a diez años el que, encargado po una negociación con un estado extranjero la condujere de un modo perjudicial a la instrucciones.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 288 al 290)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 297

Explotación indebida de riqueza nacional por extranjeros.

Artículo 298.-Será reprimido con prisión de seis meses a tres años y de treinta a que violando las fronteras de la República ejecutare dentro del territorio nacional actos no productos naturales. Si el hecho fuere ejecutado por más de cinco personas, la pena será d treinta a sesenta días multa.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 289 al 291)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 298

SECCIÓN III

SABOTAJE

Violación de contratos relativos a la seguridad de la nación.

Artículo 299.-Será reprimido con prisión de tres a diez años, el que, encontrándo cumpliere debidamente obligaciones contractuales relativas a necesidades de las fuerzas a fuere culposo, la pena será de seis meses a dos años.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 290 al 292)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 299

Daño en objeto de interés militar.

Artículo 300.-Será reprimido con prisión de dos a ocho años, al que, encontrándos
instalaciones, vías, obras u objetos necesarios o útiles para la defensa nacional, con el prop
bélico.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 291 al 293)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 300

TITULO XII

DELITOS CONTRA LOS PODERES PÚBLICOS
Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL

SECCIÓN I

ATENTADOS POLÍTICOS

Rebelión.

Artículo 301.-Serán reprimidos con prisión de dos a diez años los que se alzare Constitución, deponer algunos de los organismos del Estado o impedir, aunque sea tempo sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 292 al 294)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 301

Violación del principio de alternabilidad.

Artículo 302.-Las penas del artículo anterior se aplicarán, a las que violaren el pri
poderes del Estado, o no cumplieren con el deber de poner las fuerzas de seguridad
constitucional.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 293 al 295)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 302

Propaganda contra el orden constitucional.

Artículo 303.- Se impondrá prisión de seis meses a tres años al que hiciere propaga
medios inconstitucionales, los organismos creados por la Constitución o para derogar los
ella consagra.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 294 al 296)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 303

Motín.

Artículo 304.-Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzare
diez o más, para impedir la ejecución de leyes o de las resoluciones de los funcionarios púb
alguna medida u otorgar alguna concesión. Menosprecio para los símbolos nacionales.
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 295 al 297)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 304

Menosprecio para los símbolos nacionales

Articulo 305- Se impondrá prisión de un mes a dos años y de treinta a noventa días vilipendie públicamente el pabellón, la bandera, el escudo 0 el himno de la nación.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 296 al 298)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti
(Así reformado por el artículo 22 de la Ley que regula el uso del pabellón, la bandera y el es 25 de abril de 2022)

Ficha Artículo 305

SECCIÓN II

DISPOSICIONES COMUNES APLICABLES A LOS ATENTADOS POI

Responsabilidad de los promotores o directores.

Artículo 306.-Cuando los rebeldes o amotinados se sometan a la autoridad legítima ésta les haga intimidaciones o a consecuencia de ellas, sin haber causado otro mal que la orden, sólo serán punibles los promotores o directores, a quienes se reprimirá con la mitad delito.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 297 al 299)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 306

Conspiración.

Artículo 307.-Será reprimido con prisión de uno a cinco años, el que tomare parte más personas para cometer el delito de rebelión.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 298 al 300)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 307

Seducción de fuerzas de seguridad.

Artículo 308.-El que sedujere fuerzas de seguridad o usurpare el mando de ella servicio, o retuviere ilegalmente un mando político para cometer una rebelión, o un motín, s la pena del delito que trataba de perpetrar. Infracción al deber de resistencia.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 299 al 301)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 308

Infracción al deber de resistencia.

Artículo 309.-Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años, los funcionar resistido una rebelión o motín por todos los medios legales a su alcance.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 300 al 302)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 309

Agravación especial.

Artículo 310.-Las penas establecidas en los artículos 292, 295, 298, 299, aumentara agentes de la fuerza pública que participen en los hechos con las armas o con los materiales entregados en razón del cargo.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 301 al 303)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 310

TITULO XIII

DELITOS CONTRA LA AUTORIDAD PÚBLICA

SECCIÓN

ÚNICA

Atentado.

Artículo 311.-Será reprimido con prisión de un mes a tres años el que empleare ir funcionario público para imponerle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 302 al 304)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 311

Artículo 312.-Resistencia

Se impondrá prisión de un mes a tres años al que empleare intimidación o violencia o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de u obstaculizar la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones. La misr empleare fuerza contra los equipamientos policiales utilizados por la autoridad policial para r

(Así reformado por el artículo 19 de la "Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Penal", N° 8720 de 4 de marzo de 2009.)

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 303 al 305)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 312

Circunstancias agravantes.

Artículo 313.-En el caso de los dos artículos anteriores, la pena será de uno a cinco

1) Si el hecho fuere cometido a mano armada;

2) Si el hecho fuere cometido por dos o más personas;

3) Si el autor fuere funcionario público; y

4) Si el autor agrediere a la autoridad.

Para los efectos de este artículo y de los dos anteriores, se reputará funcionario p de aprehender o hubiere aprehendido a un delincuente en flagrante delito.

(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 1º de la ley Nº 5061 de 23 de agosto de 1972, i disposición en el sentido de que:"...la pena en ellos señalada es la de prisión")

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merc de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 304 al 306)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 313

Desobediencia.

Artículo 314.-Desobediencia

Se impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cum
orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de s
haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención.

*(Así reformado por el artículo 19 de la "Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
Penal", N° 8720 de 4 de marzo de 2009.)*

*(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 305 al 307)*

*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti*

Ficha Artículo 314

Molestia o estorbo a la autoridad.

Artículo 315.-Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el que pertu
de los cuerpos deliberantes nacionales o municipales, en las audiencias de los Tribunales o
una autoridad esté ejerciendo sus funciones.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 306 al 308)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 315

Artículo 316-Amenaza a un funcionario público. Será reprimido con prisión de
amenace a un funcionario público a causa de sus funciones, dirigiéndose a él personal
comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica. Si la acción se hiciera
pena será de dos años a tres años de prisión, siempre que la conducta en concreto no se aj
gravedad.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 307 al 309)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

(Así reformado por el artículo único de la Ley para imponer una pena proporcional a la agre
con arma de fuego a civiles y a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, N° 106

Ficha Artículo 316

Artículo 316 bis- Amenaza a personal de la Cruz Roja Costarricense. Será reprimid
años, quien amenace a personal de la Cruz Roja Costarricense, ya sea voluntarios o
servicios en la atención de las emergencias formalmente declaradas por el Poder Ejecutiv
pero que reúnen los elementos establecidos en la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y
de noviembre de 2005.
(Así adicionado por el artículo 22 de la Ley de la Cruz Roja Costarricense, N° 10632 del 28 d

Ficha Artículo 316 BIS

Usurpación de autoridad.

Artículo 317.-Será reprimido con prisión de un mes a un año:

1) El que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin nombramiento expedido po haber sido investido del cargo;

2) El que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de u haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolucić suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas; y

3) El funcionario público que usurpare funciones correspondientes a otro cargo.

Si el responsable usurpara funciones realizadas por cuerpos policiales del Estac fuerzas de la policía públicas cuya competencia esté prevista por ley, el máximo de la pena s

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 2° de la ley "Calificación de los delitos co vida de los policías en el ejercicio de sus funciones", N° 8977 del 3 de agosto del 2011)

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 308 al 310)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 317

Artículo 317 bis.- Uso ilegal de uniformes, insignias o dispositivos policiales

1) Será sancionado con pena de prisión de seis meses a un año, quien, sin uniformes, prendas o insignias de cualquiera de los cuerpos de policía del país, de Cruz Roja o del Ministerio Público.

2) Será reprimido con pena de prisión de tres a cinco años, quien, con el fin de c porte o se identifique con prendas, uniformes, insignias o distintivos iguales o cualquiera de los cuerpos de Policía del país, del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz I

3) Las conductas descritas en los incisos 1) y 2) anteriores serán sancionadas co ocho años, cuando el fin sea cometer un delito grave.

(Así adicionado por el artículo 59 de la ley "Contra la Delincuencia Organizada", N° 8754 de

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 317 BIS

Perjurio.

Artículo 318.-Se impondrá prisión de tres meses a dos años al que faltare a la ve
bajo juramento o declaración jurada, la obligación de decirla con relación a hechos propios.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 309 al 311)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 318

Violación de sellos.

Artículo 319.-Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el que viol autoridad sobre una cosa.

Si el responsable fuere funcionario público y hubiere cometido el hecho con abuso pena se elevará hasta tres años.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 310 al 312)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 319

Violación de la custodia de cosas.

Artículo 320.- Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años, el que sus
inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad, registros o documentos
funcionario o de otra persona, en el interés del servicio público.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 311 al 313)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 320

Facilitación culposa.

Artículo 321.-Será reprimido con quince a sesenta días multa, el funcionario enc
sellos y documentos mencionados en los dos artículos anteriores, cuando la comisión de los
por su proceder culposo.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 312 al 314)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 321

Ejercicio ilegal de una profesión.

Artículo 322-Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, al que ejerciere requiere una habilitación especial sin haber obtenido la autorización correspondiente.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 313 al 315)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 322

TITULO XIV

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SECCIÓN I

FALSO TESTIMONIO Y SOBORNO DE TESTIGO

Falso testimonio.

Artículo 323.-Será reprimido con prisión de uno a cinco años, el testigo, perito, intér una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe hecha ante la autoridad competente.

Si el falso testimonio fuere cometido en una causa criminal, en perjuicio del incu ocho años de prisión.

Las penas precedentes se aumentarán en un tercio cuando el falso testimonio sea c

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 314 al 316)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 323

Soborno.

Artículo 324.-Se impondrá prisión de seis meses a tres años al que ofreciere cualquiera otra ventaja a una de las personas a que se refiere el artículo anterior, para que oferta o la promesa no fueren aceptadas o, siéndolo, la falsedad no fuere cometida.

En caso contrario, son aplicables al sobornante las penas correspondientes al falso

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 315 al 317)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 324

Artículo 324 bis- Amenaza al denunciante o testigo

Será sancionado con pena de prisión de tres a cinco años quien, por cualquier me persona para evitar la denuncia, el testimonio, la investigación, la promoción y el ejer juzgamiento de las actividades delictivas en contra de los deberes de la función pública.

(Así adicionado por el artículo 11 de la ley "Reformas a leyes en materia de anticorrupción p del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionale Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)", N° 10373 del 20 de setiembre del 2023)

Ficha Artículo 324 BIS

Ofrecimientos de testigos falsos.

Artículo 325.- Se impondrá prisión de seis meses a tres años a la parte que, a sabie
en asunto judicial o administrativo.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 316 al 318)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 325

SECCIÓN II

FALSAS ACUSACIONES.

Denuncias y querella calumniosa y calumnia real.

Artículo 326.- Será reprimido con prisión de uno a seis años el que denunciare o ac
autor o partícipe de un delito de acción pública a una persona que sabe inocente o simula
pruebas materiales. La pena será de tres a ocho años de prisión si resultare la condena de la
(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 33 de la "Ley de Justicia Tributaria", Nº 7535 de 1º de
presente artículo al disponer que la pena será de tres a diez años cuando el sujeto qu
funcionario público de la Administración Tributaria)
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo pasó del antiguo artículo 317 al 319)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 326

Simulación de delito.

Artículo 327.-Se impondrá prisión de un mes a dos años, al que falsamente afirma cometido un delito de acción pública o simulare los rastros de éste con el fin de inducir a la i investigarlo.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 318 al 320)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 327

Autocalumnia.

Artículo 328.-Se impondrá prisión de un mes a un año, al que mediante declara autoridad judicial o de investigación, se acusare falsamente de haber cometido un delito de a

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 319 al 321)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 328

SECCIÓN III

***(*)*Encubrimiento y divulgación de información confidencia**

(*) (Así modificada su denominación por el artículo 20 de la Ley de Protección a Víctimas, T en el Proceso Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009.)

Favorecimiento personal.

Artículo 329.- Favorecimiento personal

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años al que, sin promesa anterio eludir las investigaciones de la autoridad o a substraerse a la acción de esta u omitiere obligado a hacerlo.

(Así reformado por el artículo 19 de la "Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Penal", N° 8720 de 4 de marzo de 2009.)

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 320 al 322).

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 329

Artículo 330- Receptación

Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años, y con veinte a sesenta días
y oculte dinero, cosas o bienes provenientes de un delito en el que no participó, o interveng
u ocultación.

Será reprimido con prisión de tres a cinco años, cuando las conductas descritas e
sobre las cosas referidas en el inciso 6) del artículo 209.

Será reprimido con prisión de cuatro a seis años, cuando la conducta descrita en e
cosas o bienes cuyo valor sea mayor a los cinco salarios base.

Se aplicará la respectiva medida de seguridad, cuando el autor haga de la recepta
profesionalidad(*).

*(Así modificada su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del
de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del artículo 321 al 323)*

*(Así modificada su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspasó del artículo 32*

*(*) (Nota de Sinalevi: Como referencia a esta disposición, véanse las sentencias de la Sala C
No.1992-0088 de 17 de enero de 1992*

y la

N° 1052 del 8 de enero de 2009

*. En estas resoluciones se consideró que las medidas de seguridad como sanción para los
tenerse como inconstitucionales)*

*(Así reformado por el artículo único de la Ley para sancionar la receptación de mercancías d
julio del 2025)*

Ficha Artículo 330

Receptación de cosas de procedencia sospechosa.

Artículo 331- Receptación de cosas de procedencia sospechosa. Será reprimido cuatro años al que, sin promesa anterior al delito, recibiere cosas o bienes que, de acuerdo presumir provenientes de un delito.

Será reprimido con prisión de cuatro a seis años, cuando las conductas descritas sobre las cosas referidas en el inciso 6) del artículo 209 .

(Así adicionado el párrafo anterior por el artículo 3° de la Ley contra el Robo y la Receptac Seguridad de Acueductos, Señales de Tránsito y Líneas Férreas, N° 10336 del 3 de marzo d el artículo en su totalidad)

Si el autor hiciere de ello un tráfico habitual, se le impondrá la respectiva medida de

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 322 al 324)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

(*) (Nota de Sinalevi: Como referencia a esta disposición, véanse las sentencias de la Sala C
No.1992-0088 de 17 de enero de 1992
y la
N° 1052 del 8 de enero de 2009
. En estas resoluciones se consideró que las medidas de seguridad como sanción para los tenerse como inconstitucionales)

Ficha Artículo 331

Favorecimiento real.

Artículo 332.- Favorecimiento real

Será reprimido con prisión de tres meses a cuatro años al que, sin promesa anterio ejecución de este procurare o ayudare a alguien a lograr la desaparición, ocultación o altera instrumentos del delito o a asegurar el producto o el provecho de este.

Esta disposición no se aplica al que, de alguna manera, haya participado en el del en el hecho de evasión culposa.

(Así reformado por el artículo 19 de la "Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Penal" N° 8720 de 4 de marzo de 2009.)

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 323 al 325)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 332

Artículo 332 bis.-Divulgación de información confidencial

Se impondrá pena de prisión de dos a ocho años de prisión a quien por sí o cualqu
confidencial relacionada con personas sujetas a medidas de protección en el programa de ví
La pena será de seis a doce años de prisión, si media alguna de las siguientes circuns

a) El autor reciba un beneficio económico o de otra índole.

b) La víctima sufra grave daño en su salud o la muerte.

c) Las medidas de protección se solicitaron con base en la investigación de un delito c

d) Las acciones del autor provoquen un daño irreparable en la investigación, persec
originó las medidas de protección.

*(Así adicionado por el artículo 21 de la "Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás
Penal", N° 8720 de 4 de marzo de 2009.)*
*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti*

Ficha Artículo 332 BIS

SECCIÓN IV

EVASIÓN Y QUEBRANTAMIENTO DE PENA

Evasión.

Artículo 333.-Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hallándose leg
La pena será de seis meses a dos años si la evasión se realizare por medio de intimidación
fuerza en las cosas.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 324 al 326)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 333

Favorecimiento de evasión.

Artículo 334.-Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que fav detenido o condenado.

Si el autor fuere un funcionario público, la pena se aumentará en un tercio.

Si el autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano, concubino o mar disminuirá en una tercera parte.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 325 al 327)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 334

Evasión por culpa.

Artículo 335.-Si la evasión se produjere por culpa de un funcionario público, se ciento cincuenta días multa.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 326 al 328)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 335

Quebrantamiento de inhabilitación.

Artículo 336.- El que quebrantare una inhabilitación judicialmente impuesta será meses a dos años.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 327 al 329)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 336

Abandono del lugar del accidente.

Artículo 337.- *(Anulado por Resolución de la Sala Constitucional Nº 525 del 3 de feb*
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 328 al 330)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 337

TITULO XV

DELITOS CONTRA LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLIC

(Nota de Sinalevi: En relación con el plazo de prescripción de los delitos contra la función pú
véase el inciso d) del artículo 62 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito er
. Del mismo modo puede verse también el
artículo 31 inciso d) del Código Procesal Penal
. Actualmente, el plazo de prescripción es de treinta años a partir de la comisión del delito)

SECCIÓN I

ABUSOS DE AUTORIDAD

Abuso de Autoridad.

Artículo 338.-Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 329 al 331)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 338

Incumplimiento de deberes

Artículo 339 Sera reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro año
ilegalmente omita, rehuse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se im
que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto
obligado a hacerlo."

(Así reformado por el artículo 11 de la "Ley para las Negociones Comerciales y la Administr
Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior ", N° 8056 del 21 de diciembre de
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 330 al 332)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 339

Denegación de auxilio.

Artículo 340.- Será reprimido con prisión de tres meses a dos años el jefe o age
rehusare, omitiere o retardare la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 331 al 333)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 340

Requerimiento de fuerza contra actos legítimos.

Artículo 341.- Será reprimido con prisión de tres meses a tres años, el funcion
asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la a
mandatos judiciales.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 332 al 334)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 341

Abandono del cargo.

Artículo 342.- *(Derogado por el artículo 1º de la ley Nº 7348 de 22 de junio de 1993)*
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 333 al 335)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 342

Incitación al abandono colectivo de funciones públicas.

Artículo 343.-. (*Derogado por el artículo 1º de la ley Nº 7348 de 22 de junio de 1993*

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca

de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 334 al 336)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos

Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 343

Nombramientos ilegales.

Artículo 344.-Será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario públic
para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 335 al 337)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 344

Violación de fueros.

Artículo 345.- Será reprimido con treinta a cien días multa, el funcionario público qu causa contra una persona con privilegio de antejuicio, no guardare la forma prescrita e respectivas.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 336 al 338)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 345

Divulgación de secretos.

Artículo 346.- Será reprimido con prisión de tres meses a dos años el funcionario
actuaciones o documentos, que por la ley deben quedar secretos.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 337 al 339)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 346

SECCIÓN II

CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS.

Cohecho impropio

Artículo 347- Será reprimido con prisión de uno a cinco años, el funcionario públ interpuesta, reciba una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o acepte la promesa de una para hacer un acto propio de sus funciones. Además, se le impondrá una multa hast equivalente al beneficio patrimonial obtenido o prometido.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Me 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 338 al 340)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

(Así reformado por el artículo 38 de la ley sobre la Responsabilidad de las personas jurídica soborno transnacional y otros delitos, N° 9699 del 10 de junio del 2019)

Ficha Artículo 347

Cohecho propio

Artículo 348- Será reprimido, con prisión de tres a ocho años y con inhabilitación empleos públicos de diez a quince años, el funcionario público que por sí o por persona in cualquier otra ventaja o acepte la promesa directa o indirecta de una retribución de esa r contrario a sus deberes o para no hacer o para retardar un acto propio de sus funciones. multa hasta de treinta veces el monto equivalente al beneficio patrimonial obtenido o prometi

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Me 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 339 al 341)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

(Así reformado por el artículo 38 de la ley sobre la Responsabilidad de las personas jurídica soborno transnacional y otros delitos, N° 9699 del 10 de junio del 2019)

Ficha Artículo 348

Corrupción agravada

Artículo 349- Los extremos inferior y superior de las penas establecidas en los artíc un tercio cuando en los hechos a los que se refieren estos dos artículos concurrie circunstancias agravantes:

1) Tales hechos tengan como fin el otorgamiento de puestos públicos, jubilacion cobro de tarifas o precios públicos, el cobro de tributos o contribuciones a la seguri contratos o concesiones en los que esté interesada la Administración Pública.

2) Como consecuencia de la conducta del autor se ocasione un perjuicio patrimonia se deteriore la prestación de los servicios públicos o se produzca un daño a las servicios.

(*) (Así corrida la numeración de estos artículos por la indicada ley No.7732, la cual los tras al 341, respectivamente. Posteriormente por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Secci Conexos, del Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, se modificó la numeral 340 el artículo 347 y el numeral 341 el 348)

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 340 al 342)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artí

(Así reformado por el artículo 38 de la ley sobre la Responsabilidad de las personas jurídica soborno transnacional y otros delitos, N° 9699 del 10 de junio del 2019)

Ficha Artículo 349

Aceptación de dádivas por un acto cumplido

Artículo 350- Será reprimido, según el caso, con las penas establecidas en los artíc un tercio, el funcionario público que, sin promesa anterior, acepte una dádiva o cualquier otr cumplido u omitido en su calidad de funcionario. Además, se le impondrá una multa h equivalente al beneficio patrimonial obtenido.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 341 al 343)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal, "N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti
(Así reformado por el artículo 38 de la ley sobre la Responsabilidad de las personas jurídica
soborno transnacional y otros delitos, N° 9699 del 10 de junio del 2019)

Ficha Artículo 350

Ofrecimiento u otorgamiento de dádiva o retribución

Artículo 350 bis - *(Derogado por el inciso a) del artículo 1° de la Ley N° 8630 del 17*

(Así adicionado por el artículo único de la Ley No. 8185 de 18 de diciembre de 2001)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 350 BIS

Corrupción de Jueces

Artículo 351.-En el caso del artículo 339*(*)*, la pena será de cuatro a doce años de p
un árbitro y la ventaja o la promesa tuviere por objeto favorecer o perjudicar a una parte en e
proceso, aunque sea de carácter administrativo.

Si la resolución injusta fuere una condena penal a más de ocho años de prisión, la p
a ocho años.

(*)*(Así corrida la numeración de estos artículos por la indicada ley No.7732, la cual l*
Posteriormente por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos
Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, se modificó la numeración siendo ahora el n
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 342 al 344)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 351

Penalidad del corruptor.

Artículo 352.- Penalidad del corruptor

Las penas establecidas en los cinco artículos anteriores serán aplicables al que dé, ofre
público una dádiva o ventaja indebida.

(Así reformado por el artículo 1° inciso b) de la Ley N° 8630 del 17 de enero de 2008)

*(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 343 al 345).*

*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti*

Ficha Artículo 352

Artículo 352 bis.- Supuestos para aplicar las penas de los artículos del 340 al 345
Las penas previstas en los artículos del 340 al 345 se aplicarán también en los siguientes

a) Cuando la dádiva, ventaja indebida o promesa sea solicitada o aceptada por el fu
un tercero.
b) Cuando el funcionario utilice su posición como tal, aunque el acto sea ajeno a su co

(Así adicionado por el inciso c) del artículo 1° de la Ley N° 8630 del 17 de enero de 2008)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 352 BIS

Enriquecimiento ilícito.

Artículo 353.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el funcionario delito más severamente penado:

1) Aceptare una dádiva cualquiera o la promesa de una dádiva para hacer valer la i ante otro funcionario, para que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funcior

2) Utilizare con fines de lucro para sí o para un tercero informaciones o datos de haya tomado conocimiento en razón de su cargo;

3) Admitiere dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas en consideración a su o el ejercicio del cargo; y

4) *(Derogado por el artículo 69 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimient N° 8422 de 6 de octubre de 2004).*

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merc de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 344 al 346)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 353

Negociaciones incompatibles.

ARTÍCULO 354.- Sera reprimido con prisión de uno a cuatro años, el funcionario p
persona interpuesta o por acto simulado, se interese en cualquier contrato u operación en q
cargo o el funcionario público que participe en una negociación comercial internacional
patrimonial para sí o para un tercero. Esta disposición es aplicable a los árbitros, amig
contadores, tutores, albaceas y curadores, respecto de las funciones cumplidas en el carácte
sancionado el negociador comercial designado por el Poder Ejecutivo para un asunto esp
año posterior a la fecha en que haya dejado su cargo, represente a un cliente en un
intervención directa en una negociación comercial internacional. No incurre en este delito
acredite que habitualmente se ha dedicado a desarrollar la actividad empresarial o profesi
por lo menos un año antes de haber asumido su cargo."

*(Así reformado por el artículo 11 de la "Ley para las Negociones Comerciales y la Administr
Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior", N° 8056 del 21 de diciembre del*

*(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 345 al 347)*

*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti*

Ficha Artículo 354

SECCIÓN III

CONCUSIÓN Y EXACCIÓN

Concusión.

Artículo 355.-Se impondrá prisión de dos a ocho años, el funcionario público que, sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o p beneficio patrimonial.

(Corregido mediante Fe de Erratas publicada en La Gaceta N° 234 de 24 de noviembre de 1

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 346 al 348)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 355

Exacción ilegal.

Artículo 356.-Será reprimido con prisión de un mes a un año el funcionario públic
exigiere o hiciere pagar o entregar una contribución o un derecho indebidos o mayores que l
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 347 al 349)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 356

SECCIÓN IV

PREVARICATO Y PATROCINIO INFIEL

Prevaricato.

Artículo 357.-Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos.

Si se tratare de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será de tres

Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo será aplicable en su caso, a los a

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 348 al 350)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 357

Patrocinio infiel.

Artículo 358.-Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el abogad
perjudicare los intereses que le han sido confiados sea por entendimiento con la otra parte, s
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la “Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 349 al 351)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 358

Doble representación.

Artículo 359.-Será reprimido con quince a sesenta días multa, el abogado o manda
haber asistido o representado a una parte, asumiere sin el consentimiento de ésta, sir
defensa o representación de la contraria en la misma causa.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 350 al 352)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 359

Sujetos equiparados.

Artículo 360.-Las disposiciones de los dos artículos anteriores serán aplicabl funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 351 al 353)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 360

SECCIÓN V

PECULADO Y MALVERSACIÓN

Peculado.

Artículo 361.- Peculado. Será reprimido con prisión de tres a doce años, el funcio distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido con asimismo, con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público que emplee, en p trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella.

Esta disposición también será aplicable a los particulares y a los gerentes, adminis organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios, en cu fondos públicos que exploten, custodien, administren o posean por cualquier título o modalid *(Así reformado por el artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilíc 8422 , de 6 de octubre de 2004).*

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 352 al 354).

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 361

Facilitación culposa de substracciones.

Artículo 362.-Será reprimido con treinta a ciento cincuenta días multa, el funci
hubiere hecho posible o facilitado que otra persona sustrajere el dinero o los bienes de que s
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 353 al 355)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 362

Malversación

Artículo 363.- Malversación. Serán reprimidos con prisión de uno a ocho año particulares y los gerentes, administradores o apoderados de las personas juríd subvencionados, donatarios o concesionarios que den a los caudales, bienes, servicio custodien o exploten por cualquier título o modalidad de gestión, una aplicación diferen destinados. Si de ello resulta daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en u

(Así reformado por el artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilíc 8422 , de 6 de octubre de 2004).

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 354 al 356)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 363

Peculado y malversación de fondos privados

Artículo 363 bis.- Quedan sujetos a las disposiciones de los tres artículos ante custodien bienes embargados, secuestrados, depositados o confiados por autoridad c particulares.

(Así adicionado por el artículo 1º de la ley Nº 6726 de 10 de marzo 1982).

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 354 bis al 356 bis)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 363 BIS

Demora injustificada de pagos

Artículo 364.- Será reprimido con treinta a noventa días multa, el funcionario expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario decretado por la autoridad comp pagos las prioridades establecidas por la ley o sentencias judiciales o administrativas.

En la misma pena incurrirá el funcionario público que requerido por la autoridad c una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 355 al 357)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 364

SECCIÓN VI

DISPOSICIÓN COMÚN A LOS DELITOS CONTEMPLADOS EN LOS TRES TÍTULOS ANTERIORES

Delitos cometidos por funcionarios públicos.

Artículo 365.-Cuando quien cometiere los delitos contra la autoridad pública, contra
contra los deberes de la función pública fuere un empleado o funcionario público, queda
imponer además de las penas consignadas en cada caso, las de inhabilitación absoluta o es
pertinente, de acuerdo con la gravedad del hecho y dentro de los límites fijados para esta pe

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 356 al 358)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 365

TITULO XVI

DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

SECCIÓN I

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL

Falsificación de documentos públicos y auténticos.

Artículo 366.-Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que hiciere en todo o público o auténtico, o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio.

Si el hecho fuere cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funcione años.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 357 al 359)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 366

Falsedad ideológica.

Artículo 367.-Las penas previstas en el artículo anterior son aplicables al que ins documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el docu que pueda resultar perjuicio.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 358 al 360)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 367

Falsificación de documentos privados.

Artículo 368.-Se impondrá prisión de seis meses a dos años al que hiciere en tc privado falso o adulterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 359 al 361)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 368

Falsificación de registros contables

Artículo 368 bis- Será sancionado con prisión de uno a seis años, quien con el p
alguno de los delitos contemplados en el artículo 1 de la ley Responsabilidad de las Perso
Domésticos, Soborno Transnacional y otros Delitos, falsifique en todo o en parte, los libros, r
o cualquier otro documento contable de una persona jurídica o física. Se aplicará la misma s
con el mismo propósito lleve una doble contabilidad o cuentas no asentadas en los libros cor

(Así adicionado por el artículo 39 de la ley sobre la Responsabilidad de las personas jurídica soborno transnacional y otros delitos, N° 9699 del 10 de junio del 2019)

Ficha Artículo 368 BIS

Supresión, ocultación y destrucción de documentos.

Artículo 369.-Será reprimido con las penas señaladas en los artículos anteriores, er
suprimiere, ocultare o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que pueda res
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 360 al 362)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 369

Artículo 369 bis.-Venta o distribución de documentos públicos o privados

Será reprimido con pena de prisión de tres a seis años, quien comercialice o distri
privado, falso o verdadero por cualquier medio ilícito y de modo que resulte perjuicio. La per
de prisión, si quien comercializa o distribuye el documento es un funcionario público.

*(Así adicionado por el artículo 76 de la Ley contra la Trata de Personas y Creación de la
Tráfico Ilícito de Migrantes (CONATT) N° 9095 del 26 de octubre de 2012)*

*(Nota de Sinalevi: De acuerdo con la reforma efectuada por ley de reforma de delitos inform
10 de julio de 2012, se modificó la numeración del Código Penal, por lo cual el número de a
bis y no 362 bis como se indica en la norma afectante)*

Ficha Artículo 369 BIS

Documentos equiparados.

Artículo 370.-Será reprimido con las penas señaladas en el artículo 357 el que ejecu
reprimidos en dicho artículo o en el artículo 360 en un testamento cerrado, en un cheque, se
cambio, en acciones u otros documentos o títulos de créditos transmisibles por endoso o al p
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 361 al 363)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 370

Falsedad ideológica en certificados médicos.

Artículo 371.-Se impondrá de cuarenta a ciento cincuenta días multa, al médico falso, concerniente a la existencia, o inexistencia, presente o pasada de alguna enferme pueda resultar perjuicio. La pena será de uno a tres años de prisión si el falso certificado tu sana fuere recluida en un hospital psiquiátrico o en otro establecimiento de salud.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 362 al 364)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 371

Uso de falso documento.

Artículo 372.-Será reprimido con uno a seis años de prisión, el que hiciere us
adulterado.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 363 al 365)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 372

SECCIÓN II

FALSIFICACIÓN DE MONEDA Y OTROS VALORES

Falsificación de moneda.

Artículo 373.-Será reprimido con prisión de tres a quince años, el que falsificare o a
nacional o extranjero, y el que la introdujere, expidiere o pusiere en circulación.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 364 al 366)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 373

Circulación de moneda falsa recibida de buena fe.

Artículo 374.-La pena será de treinta a ciento cincuenta días multa, si la moned recibido de buena fe y se expendiere o se hiciere circular con conocimiento de la falsedad.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 365 al 367)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 374

Valores equiparados a moneda.

Artículo 375.-Para los efectos de la aplicación de la ley penal quedan equiparados a

1.-El papel moneda y de curso legal nacional o extranjero;

2.-Las tarjetas de crédito o de débito;

3.-Los títulos de la deuda nacional o municipal y sus cupones;

4.-Los bonos o letras de los tesoros nacional o municipal;

5.-Los títulos, cédulas y acciones al portador, sus cupones y los bonos y letr extranjero;

6.-La moneda cercenada o alterada; y

7.- Las anotaciones electrónicas en cuenta.

(Así reformado por el artículo 184 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, No.7732 de

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 366 al 368)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 375

SECCIÓN III

FALSIFICACIÓN DE SELLOS, SEÑAS Y MARCAS

Falsificación de Sellos.

Artículo 376.-Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que falsificare s estampillas del correo nacional, cualquier clase de efectos timbrados cuyas emisiones estén de lotería autorizadas.

La misma pena se impondrá al que a sabiendas los introdujere, expendiere o usare

En estos casos, así como en los de artículos siguientes, se considerará falsificació sello verdadero.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 367 al 369)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 376

Falsificación de señas y marcas.

Artículo 377.-Será reprimido con prisión de seis meses a tres años;

1) El que falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido y el que los aquéllos a que debían ser aplicados.

2) El que falsificare billetes de empresas públicas de transporte; y

3) El que falsificare, alterare o suprimiere la numeración individualizadora de un obj la ley por razones de seguridad o fiscales.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merc de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 368 al 370)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 377

Restauración fraudulenta de sellos.

Artículo 378.-Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que hiciere los sellos, timbres, marcas o contraseñas a que se refieren los artículos anteriores, el signo o sido utilizado para el objeto de su expedición.

En la misma pena incurrirá el que a sabiendas usare, hiciera usar o pusiere en v que se refiere el párrafo anterior.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 369 al 371)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 378

Tenencia de instrumentos de falsificación.

Artículo 379.-Se impondrá prisión de un mes a un año, al que fabricare, introdujere
poder materias o instrumentos destinados a cometer alguna de las falsificaciones consignad
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merc
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 370 al 372)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 379

TITULO XVII

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

SECCIÓN

ÚNICA

Discriminación racial.

Artículo 380- Será sancionado con veinte a sesenta días multa, la persona, e institución oficial o privada, administrador de un establecimiento industrial o comercial o discriminatoria perjudicial, fundada en consideraciones raciales, de género, orientación sexu opinión pública, origen social, condición de salud o situación económica.

Al reincidente, el juez podrá imponer, además, como pena accesoria, la suspensió por un tiempo no menor de quince ni mayor de sesenta días.

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 371 al 373)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 10156 del 18 de marzo de 2022)

Ficha Artículo 380

Delitos de carácter internacional.

Artículo 381.- Delitos de carácter internacional. Se impondrá prisión de diez a c
organizaciones de carácter internacional dedicadas a traficar con esclavos, mujeres o niños
formen parte de ellas, cometan actos de secuestro extorsivo o terrorismo e infrinjan disposic
suscritos por Costa Rica para proteger los derechos humanos.

(Así reformado por el artículo único de la Ley N° 8127 de 29 de agosto del 2001)

*(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 372 al 374)*

*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti*

Ficha Artículo 381

Artículo 381 bis- Tortura

Será sancionado con pena de prisión de tres a quince años, quien use métodos de t grave de la integridad física. mental o emocional de la víctima, que sean realizados para a desarrollo físico o la capacidad mental de la víctima, con ocasión de cualquier tipo de fundadas en la pertenencia a un grupo racial, étnico, nacionalidad, religioso. o definido p sexual, opinión política, condición migratoria, discapacidad o características genéticas y cual

Se sancionará con la misma pena a quienes incurran con las siguientes causales:

1) Por comisión u omisión cause intencionalmente dolor o sufrimientos graves, físico que el acusado tenga bajo su custodia o control, ya sea por cuido habitual o por manda

2) El funcionario público que al procurar o lograr investigar u obtener información intimidatorios.

3) La persona que amenace o utilice violencia corno castigo o como un método explotar a la víctima, como medida preventiva o por la pertenencia a un grupo racia definido por su edad, sexo, orientación sexual, opinión política, condición migratoria, genéticas.

4) Al médico o cualquier personal de la salud que participe o colabore en la perpetrac de tortura.

5) El funcionario público que. actuando en ese carácter, ordene, instigue 0 induzca a impedirlo, no lo haga.

6) Sea cometido en perjuicio de personas menores de edad, en cuyo caso se increm establecidas en este artículo.

7) A través de actos de naturaleza sexual.

(Así adicionado por el artículo 1° de la ley N° 10213 del 5 de mayo de 2022)

Ficha Artículo 381 BIS

Texto de artículo no encontrado

Ficha Artículo 381 BIS

Artículo 381 ter- Desaparición forzada de personas. Se impondrá pena de prisión d inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y tareas de seguridad privada, al funcionar personas que, actuando con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, lleve a c secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad de una o más personas, cuando e de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento del paradero o esta a-esta de la protección de la ley.

La pena de prisión será de treinta a treinta y cinco años, si la víctima fuera una años, una persona mayor de sesenta y cinco años, una persona en condición de discapaci de embarazo. Igual pena se impondrá en aquellos casos en los que la víctima sea un desaparición forzada de su madre.

Las penas previstas en el presente artículo podrán reducirse en un tercio del máx cuando los autores o partícipes contribuyan a la aparición con vida de la víctima o proporci su efectiva aparición con vida.

(Así adicionado por el artículo 1° de la Ley contra la desaparición forzada de personas, N° 2024)

Ficha Artículo 381 TER

Genocidio.

Artículo 382.-Se impondrá prisión de diez a veinticinco años, a quien tome parte
destrucción total o parcial de un determinado grupo de seres humanos, por razón de su r
religiosa o política. Con idéntica pena será sancionado quien:

1) Causare a los miembros de esos grupos graves daños corporales o psíquicos;

2) Colocare a dichos grupos en condiciones de vida tan precaria, que haga posib
parte de los individuos que los constituyen;

3) Tomare medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de esos grupos; y

4) Trasladare, por medio de fuerza o intimidación, niños de uno de esos grupos a ot

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 373 al 375)

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 382

Pena por tráfico de menores para adopción.

Artículo 383- Tráfico de personas menores de edad. Será reprimido con pena de p
años, quien promueva, facilite o favorezca la venta, para cualquier fin, de una persona me
cualquier tipo de pago, gratificación, recompensa económica o de otra naturaleza. Igual pen
gratifique o recompense con el fin de comprar a la persona menor de edad.

La prisión será de veinte a treinta años, cuando el autor sea un ascendiente o par
consanguinidad o afinidad, el encargado de la guarda, custodia o cualquier persona que
persona menor de edad. Igual pena se impondrá al profesional o funcionario público que,
venda, promueva, facilite o legitime, por medio de cualquier acto, la venta de la perso
funcionario público se le impondrá también inhabilitación de la duración del máximo de la
profesión u oficio en que se produjo el hecho.

*(Adicionado originalmente por el artículo 9° de la Ley Reforma Código Familia, Ley Org
Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y
adopción de personas", N° 7538 del 22 de agosto de 1995 y reformado en la forma indicad
contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de
del 26 de octubre de 2012)*

*(Así corrida su numeración por el artículo 185 de la ley N° 7732 del 17 de diciembre de 199
artículo 374 al 376. Posteriormente, el artículo 3° de la ley de reforma de Delitos Informátic
de julio de 2012, lo traspaso del artículo 376 al 383)*

*(Nota de Sinalevi: De acuerdo con la reforma efectuada por ley de reforma de delitos inform
10 de julio de 2012, se modificó la numeración del Código Penal, por lo cual el número de
N° 9095 es el 383 y no 376 como se indica en la norma afectante)*

(Así reformado por el artículo 11 de la ley N° 10886 del 18 de marzo de 2026)

Ficha Artículo 383

Artículo 384.-Será reprimido con prisión de cinco a diez años, quien promueva o
menores de edad para darlas en adopción, con el fin de comerciar sus órganos.
(Así adicionado por el artículo 9° de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Orgánica del Pa
General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y Código Penal,
personas", N° 7538 del 22 de agosto de 1995).
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merc
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 375 al 377)
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 384

Artículo 384 bis- Tráfico ilícito de órganos, tejidos humanos y/o fluidos humanos. S
prisión de ocho a dieciséis años, quien venda o compre órganos, tejidos y/o fluidos humanc
forma ilícita. La misma pena se impondrá a quien:

a) Entregue, ofrezca, solicite o reciba cualquier forma de contraprestación
dádiva en efectivo o en especie por la donación de órganos, tejidos y/o flu
de estos con fines de donación.

b) Realice actos de coacción o imponga condicionamientos económicos
cualquier otra naturaleza, para que una persona consienta la donación
donación de órganos, tejidos y/o fluidos humanos.

c) Solicite públicamente o realice publicidad, por cualquier medio, sobre
tejido o fluido humano, o sobre su disponibilidad, ofreciendo o solicitanc
remuneración o dádiva en efectivo o en especie, o imponiendo condici
psicológico o de cualquier otra naturaleza.

Será sancionado con pena de prisión de doce a veinticinco años, cuando el autor
un funcionario público que, valiéndose de su cargo o no, cometa alguno de los hechos indic
a), b) y c). Al profesional y al funcionario público se le impondrá también inhabilitación de
pena, para el ejercicio de la profesión u oficio en que se produjo el hecho.

*(Así adicionado por el artículo 77 de la Ley contra la Trata de Personas y Creación de la
Tráfico Ilícito de Migrantes (CONATT) N° 9095 del 26 de octubre de 2012)*

*(Nota de Sinalevi: De acuerdo con la reforma efectuada por ley de reforma de delitos inforn
10 de julio de 2012, se modificó la numeración del Código Penal, por lo cual el número de a
bis y no 377 bis como se indica en la norma afectante)*

(Así reformado por el artículo 12 de la ley N° 10886 del 18 de marzo de 2026)

Ficha Artículo 384 BIS

Artículo 384 ter.-Extracción ilícita de órganos, tejidos humanos y/o fluídos humanos
de prisión de cinco a doce años, quien realice la extracción de órganos, tejidos y/o fluído
consentimiento informado previo de la persona donante viva, de conformidad con lo establec
la Ley 9222, Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, de 13 de mar
error mediante el ocultamiento de información o el uso de información falsa, o cualqu
manipulación. Igual pena se impondrá a quien realice una extracción sin someter antes
clínica del respectivo hospital, según lo establecido en el artículo 21 de la citada ley.

La pena será de ocho a dieciséis años de prisión, para quien viole las prohibicione
17 y 26 de la Ley 9222, Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, de 13

Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión, quien extraiga órganos
persona fallecida sin que esta haya manifestado su anuencia en vida o sin contar con la a
representantes, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 9222, Ley de Donación y Tra
Humanos, de 13 de marzo de 2014.

La misma pena se aplicará a quien extraiga tejidos humanos de una persona fallec
negativa a donar, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la misma ley.

*(Así adicionado por el artículo 60 de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos
marzo del 2014)*

(Así reformado por el artículo 3° de la ley N° 9916 del 14 de abril del 2021)

Ficha Artículo 384 TER

Crímenes de guerra.

Artículo 385.- Se impondrá prisión de diez a veinticinco años a quien, con ocasión d
u ordene realizar actos que puedan calificarse como violaciones graves o crímenes de gu
prescripciones de los tratados internacionales de los que Costa Rica sea parte, relat
hostilidades, la protección de heridos, enfermos y náufragos, el trato a los prisioneros de
personas civiles y la protección de los bienes culturales, en casos de conflictos armad
instrumento del Derecho Internacional Humanitario.

*(Así adicionado por el artículo 2° de la "Ley Represión Penal como castigo por los Crí
Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002).*

*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, que l
378 al 385,"Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Có*

Ficha Artículo 385

Crímenes de lesa humanidad

Artículo 386.- Se impondrá prisión de diez a veinticinco años a quien cometa u or
un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dic
calificarse como crímenes de lesa humanidad, de conformidad con las prescripciones de l
los cuales Costa Rica sea parte, relativos a la protección de los derechos humanos, y del Es
*(Así adicionado por el artículo 2° de la "Ley Represión Penal como castigo por los Crí
Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002).*
*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti*

Ficha Artículo 386

LIBRO TERCERO

DE LAS CONTRAVENCIONES

TÍTULO I

CONTRAVENCIONES CONTRA LAS PERSONAS

SECCIÓN I

ACTOS CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL

Lesiones levísimas

Artículo 387.- Se impondrá de diez a treinta días multa a quien causare a otro u
determine incapacidad para desempeñar sus ocupaciones habituales.

La pena será de quince a sesenta días multa si el daño causado equivale a una
menos para el desempeño de las ocupaciones habituales de la víctima.

En caso de reincidencia en cualquiera de estas conductas, la pena será de diez a tr
(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002).
(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or
Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y
adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 376 al 378)
(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po
Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 378 a
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012, que l
380 al 387,"Reforma de la Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Có

Ficha Artículo 387

Artículo 388.- Se impondrá de diez a sesenta días multa a quien:

Pelea dual

1) Interviniere en una pelea dual.

Participación en riña

2) Tomare parte en una riña en la que intervengan dos o más personas.

Acometimiento a una mujer en estado de gravidez

3) Acometiere o produjere una emoción violenta a una mujer en estado de gravid ofendida le constare o fuere evidente.

Comercio o anuncio de sustancias abortivas

4) Comerciare o anunciare procedimientos, instrumentos, medicamentos o sustan aborto.

(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002).

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo N° 185, de la "Ley Reguladora del M de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 377 al 379).

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 379 a

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 388

Acoso sexual en espacios públicos o de acceso público

Artículo 388 bis- Acoso sexual. Se le impondrá una pena de quince a treinta días público, de acceso público o en un medio de transporte remunerado de personas, p connotación sexual, palabras, ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, gestos o ademanes consentimiento.

La pena será de veinticinco a treinta y cinco días multa, si las conductas descri cometidas por dos o más personas, o mediante el uso de medios electrónicos de comunicac

(Así adicionado por el artículo 6° de la Ley contra el acoso sexual callejero, N° 9877 del 10 d

Ficha Artículo 388 BIS

SECCIÓN II

PROTECCIÓN A MENORES

Artículo 389.- Se impondrá de diez a sesenta días multa a las siguientes personas:

Castigos inmoderados a los hijos

1) Los padres de familia, tutores o guardadores de menores que los castigaren er
de entregarlos a otra persona o establecimiento público, con el fin de evadir las responsabi
legal, o los expusieren a la corrupción.

Exposición de menores a peligro

2) Quien tuviere bajo su cuidado a un menor y lo expusiere a cualquier peligro prede

*(*)*Difusión, divulgación o utilización de imagen, voz y datos personales sin consenti

3) Quien difunda, divulgue o utilice imágenes, la voz o los datos personales de un
cualquier modo que se haga y que permita la identificación de la persona menor c
expreso de las personas responsables legales. Lo anterior sin perjuicio de las
puedan exigirse.

*(*) (Así adicionado el inciso anterior por el artículo único de la Ley de protección de
personales de las personas menores de edad, N° 10238 del 11 de julio de 2022)*

(Así reformado por el artículo 2 de la Ley No. 8250 de 2 de mayo de 2002).

*(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or
Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y
adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu*

*(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo N° 185, de la "Ley Reguladora del M
de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 378 al 380)*

*(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po
Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 380 a*

*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti*

Ficha Artículo 389

Mendicidad

Artículo 390.- Se impondrá pena de diez a sesenta días multa, a quien enviare a m
incapaz confiado a su potestad, cuidado, protección o vigilancia.

(Así reformado por el artículo 2 de la Ley No. 8250 de 2 de mayo de 2002).

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or
Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y
adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo N° 185, de la "Ley Reguladora del M
de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 379 al 381)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po
Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 381 a

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 390

SECCIÓN III

PROVOCACIONES Y AMENAZAS

Artículo 391.- Se impondrá de tres a treinta días multa a quien:

Provocación a riña

1) Provocare a otro a riña o pelea.

Amenazas personales

2) Amenazare a otro o a su familia.

Lanzamiento de objetos

3) Arrojare a otra persona cosas sucias o cualquier clase de objetos, sin causarle da

(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo N° 185, de la "Ley Reguladora del M de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 380 al 382)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 382 a

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 391

TÍTULO II

CONTRAVENCIONES CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRE

SECCIÓN

ÚNICA

Artículo 392.- Se impondrá de cinco a treinta días multa:

Embriaguez

1) A quien se presentare embriagado en un lugar público y causare escándalo, pe
personas o pusiere en peligro la seguridad propia o ajena. Si reincidiere, la pena será de die

Maltrato de animales

2) *(Derogado por el artículo 4° de la ley N° 9458 del 11 de junio de 2017)*

Palabras o actos obscenos

3) A quien, en sitio público o lugar privado expuesto a las miradas de los demás, p
ejecutare actos, gestos, actitudes o exhibiciones indecorosas o deshonestas.

Proposiciones irrespetuosas

4) A quien expresare a otro frases o proposiciones irrespetuosas, le dirigiere adem
o le asediare con impertinencias de hecho, orales o escritas.

Tocamientos

5) *(Derogado por el artículo 7° de la Ley contra el acoso sexual callejero, N° 9877 d*

Exhibicionismo

6) A quien, en lugar público, se mostrare desnudo o exhibiere sus órganos genitales

Usurpación de nombre

7) A quien usurpare el nombre de otro.

Miradas indiscretas

8) A quien mirare, en cualquier forma, hacia el interior de una casa habitada,
intimidad de sus habitantes.

Llamadas mortificantes

9) A quien realizare llamadas mortificantes por teléfono u otro medio análogo.

(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or
Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C
adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo N° 185, de la "Ley Reguladora del M
de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 381 al 383)
(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po
Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 383 a
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 392

TÍTULO III

CONTRAVENCIONES CONTRA LA INVIOLABILIDAD DE TERRENOS, HEREDADES O NEGOCIOS

SECCIÓN

ÚNICA

Artículo 393.- Se impondrá de cinco a treinta días multa a quien:

Entrada violenta a negocios

1) Entrare en un establecimiento público o privado, usando la violencia.

Resistencia a orden de retirarse de un establecimiento público

2) Hallándose en un establecimiento público o privado, no se retirare después de re

Caza y pesca en campo vedado

3) Entrare a cazar o pescar en heredad cerrada o campo vedado sin permiso del tratare de terrenos baldíos.

Entrada sin permiso a terreno ajeno

4) Entrare en terreno ajeno cerrado, sin permiso del dueño o poseedor.

(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 382 al 384)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 384 a

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 393

TÍTULO IV

CONTRAVENCIONES CONTRA LA PROPIEDAD Y EL PATRIMO

SECCIÓN

ÚNICA

Artículo 394.-Se impondrá de diez a sesenta días multa:

Dibujo en paredes

1)A quien escribiere, exhibiere o trazare dibujos o emblemas o fijare papeles o cartele construcción, un edificio público o privado, una casa de habitación, una pared, un tránsito o en cualquier otro objeto ubicado visiblemente, sin permiso del dueño o respectiva, en su caso. Si reincidiere, la pena será de cinco a veinte días de prisión.

Pesas o medidas falsas

2) A quien, al ejercer el comercio, usare pesas o medidas falsas o medidas exactas de las autorizadas por la ley.

(Así reformado por el artículo 19 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Penal, N° 8720 de 4 de marzo de 2009.)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 383 al 385)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 385 a

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 394

TÍTULO V

CONTRAVENCIONES CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

SECCIÓN I

PERTURBACIONES DEL SOSIEGO PÚBLICO

Artículo 395.- Se impondrá de cinco a treinta días multa:

Alborotos

1) Al que, en cualquier forma, causare alboroto que perturbe la tranquilidad de las p

Llamadas falsas a entidades de emergencia

2) A quien falsamente alarmare o llamare a la policía, los bomberos, la ambulan atender emergencias.

Desórdenes

3) Al que, en lugar público o de acceso al público, promoviere desorden o particip tuviere señalada una sanción más grave.

(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 384 al 386)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 386 a

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 395

SECCIÓN II

DESOBEDIENCIA, DESACATO E IRRESPETO A LA AUTORIDA

Artículo 396.- Se penará con cinco a treinta días multa:

Destrucción de sellos oficiales

1) Al que hubiere arrancado, destruido o, de otro modo, hubiere hecho inservi autoridad con propósitos judiciales o fiscales.

Falta de ayuda a la autoridad

2) A quien no prestare la ayuda que la autoridad reclame en caso de terremoto, inc otra calamidad o desgracia, aunque pueda hacerlo sin grave detrimento propio o no suminis pide o la diere falsa.

No comparecencia como testigo

3) A la persona que, habiendo sido legalmente citada como testigo, se abstuviere prestar la declaración correspondiente.

Negativa a practicar actos periciales

4) Al médico, cirujano, farmacéutico u obstétrica que, llamado en calidad de pe negare a practicar el reconocimiento y dar el informe requerido por la autoridad judicial.

Negativa a la obligación de cumplir como peritos

5) Al perito o intérprete que, habiendo aceptado el cargo en materia judicial, se neg o retardare cumplirlo con perjuicio para alguna de las partes del negocio.

Negativa a identificarse

6) Al que, requerido o interrogado por autoridad competente para ello en el ejercici a presentar su cédula de identidad, pasaporte o permiso de residencia, rehusare dar su n nacionalidad, lugar de nacimiento, domicilio y demás datos de filiación o los diere falsos.

Dificultar acción de autoridad

7) Al que, sin agredir a un funcionario público ni a la persona que le prestare auxilio virtud de una obligación legal, lo estorbare o le dificultare, en alguna forma, el cumplimie funciones, le presentare resistencia o incurriere en otro desacato que no constituya delito.

Portación falsa de distintivos

8) Al que públicamente portare insignias o distintivos de un cargo que no tenga, función, cargo o autoridad públicos, o autorizado para ejercerlo.

(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 385 al 387)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 387 a

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 396

SECCIÓN III

Espectáculos, diversiones y establecimientos públicos

Artículo 397.- Se penará con cinco a treinta días multa:

Apagones

1) Al que, en forma indebida, apagare total o parcialmente el alumbrado público acceso al público.

2) A quien con gritos, manifestaciones ruidosas o de otro modo, perturbare u espectáculo público.

(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 386 al 388)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 388 a

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 397

SECCIÓN IV

CIRCULACIÓN DE MONEDA Y OTROS VALORES

Artículo 398.- Se penará con cinco a treinta días multa:

Negativa a recibir moneda en curso

1) Al que se negare a recibir moneda nacional de curso legal en pago por su valor.

Fabricación o circulación de fotografías que semejen valores

2) A quien fabricare, vendiere o hiciere circular impresos o fotografías, fotograb billetes de banco, bonos, cupones de intereses, timbres, sellos de correos u otro valor confusión.

(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 387 al 389)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 389 a

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 398

TÍTULO VI

CONTRAVENCIONES CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECCIÓN I

SEGURIDAD DEL TRÁNSITO

Irregularidades con usuarios del transporte público

Artículo 399.- Será reprimido con pena de diez a treinta días multa el conductor de
que se negare, sin razón, a transportar a una persona o su equipaje, si paga el transporte s
lugar, o manifestare actitudes inconvenientes o groseras con los usuarios o empleare lengua

(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or
Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C
adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 388 al 390)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po
Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 390 a

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 399

Artículo 400.- Será castigado con pena de cinco a treinta días multa:

Uso no autorizado de las vías públicas

a) El que instale avisos o rótulos que por semejanza, forma, color y colocación pu
las señales oficiales de tránsito, la circulación de los vehículos o la visibilidad de las vías.

b) El que coloque dentro del derecho de vía anuncios, rótulos, estructuras c
visibilidad o la seguridad vial y que carezcan de los respectivos permisos.

c) El que utilice las vías públicas para realizar ventas o actividades lucrativas
vehículos, actos de malabarismo, circenses, mendicidad u otros que obstaculicen el libre trán

d) El que ocupe, sin la debida autorización, las vías públicas urbanas y suburb
puestos, con motivo de festejos populares, patronales o de otra índole.

e) El que arroje en una vía pública objetos o sustancias que ponga en peligro la seg

Alteración de dispositivos y señales de tránsito oficiales

a) El que altere, dañe, retire sin autorización o realice un uso no autorizado de los
tránsito oficiales.

Omisión de colocar señales o de removerlas

a) El que no coloque o remueva sin autorización las señales o avisos ordenados p
autoridad, para indicar casas o lugares en que exista riesgo de hundimiento u otra am
personas en un lugar de tránsito público, o quien apague una luz colocada como señal.

Molestias a transeúntes o conductores

a) El que obstruya o, en alguna forma, dificulte el tránsito en las vías públicas c
escombros u objetos, o las cruce con vehículos, vigas, alambres u objetos análogos, sin val
por el caso para evitar daño o molestia a los transeúntes o conductores, si se hubiera
autoridad competente.

Infracción de los reglamentos referentes a vías públicas

a) Quien infrinja las leyes o los reglamentos sobre apertura, conservación o re
público, cuando el hecho no señale sanción más grave.

*(Así reformado por el artículo 246 de la ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seg
octubre de 2012)*

*(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or
Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C
adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu*

*(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 389 al 391)*.

*(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po
Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 391 a*

*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti*

Ficha Artículo 400

SECCIÓN II

Seguridad de las construcciones y los edificios

Artículo 401.- Será reprimido con diez a treinta días multa:

Retardo en la reparación o demolición de una construcción

1) Quien omitiere o retardare la reparación o demolición de una construcción o par
cuando está obligado a repararla o demolerla.

Omisión de medidas de seguridad en defensa de personas

2) El director de la construcción o demolición de una obra que omitiere toma
adecuadas, en defensa de personas o propiedades.

Apertura de pozos con peligro para las construcciones o propiedades limítrof

3) El que con autorización o sin ella abriere pozos, excavaciones o efectuare obra
personas o bienes, sin adoptar las medidas de prevención necesarias, siempre que no se ca

Obligación de mantener los terrenos limpios

4) Quien omitiere cumplir la obligación de mantener los terrenos y edificios de su
necesarias de seguridad, ornato y salubridad y, por ello, ocasione peligro a la salud, los bien
transeúntes o cause detrimento al ornato público.

Violación de reglamentos sobre construcciones

5) El que violare los reglamentos de construcción sobre ornato público y accesibilida

En los casos previstos en este artículo, el juez ordenará realizar todas las reparacio
persona condenada.

(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)

*(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or
Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y
adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu*

*(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 390 al 392)*

*(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po
Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 392 a*

*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti*

Ficha Artículo 401

SECCIÓN III

INCENDIOS Y OTROS PELIGROS VIOLACIÓN DE MEDIDAS PA

PRECAVER PELIGROS PROVENIENTES DE MAQUINARIAS Y OTROS

Artículo 402.- Será penado con diez a treinta días multa, el que omitiere los reparo por la prudencia, o contraviniere las reglas establecidas para precaver el peligro proveniente vapor, hornos, estufas, chimeneas, cables eléctricos o de materias explosivas o inflamables.

(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 391 al 393)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 393 a

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 402

Artículo 403.- Será reprimido con diez a treinta días multa:

Contravención a disposiciones contra incendios

1) El que contraviniere las disposiciones encaminadas a prevenir incendios o a evita

Violación de reglas sobre plagas

2) Quien violare la ley sobre el control y exterminio de todas las plagas perj ganadería y avicultura.

(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 392 al 394)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 378 a

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 403

SECCIÓN IV

VIGILANCIA DE ENAJENADOS

Custodia ilegal de enajenados

Artículo 404.- Será penado con diez a treinta días multa quien, sin dar aviso inmed
autorización, reciba a personas con discapacidad intelectual o trastornos emocionales se
pena se impondrá a quien, teniendo bajo su custodia a dichas personas, las dejare circular p
(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)
(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or
Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C
adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 393 al 395)
(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po
Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 395 a
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 404

SECCIÓN V

VIGILANCIA Y CUIDADO DE ANIMALES

Abandono de animales

Artículo 405.- Se penará con cinco a treinta días multa al que sin haber tomado la
para que un animal no cause daño, lo dejare en lugar de tránsito público o lo confiare a algui
exponga al peligro a personas o cosas.

(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or
Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C
adopción de personas", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 394 al 396)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po
Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 396 a

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 405

Artículo 405 bis.- Maltrato de animales. Será sancionado con veinte a cincuenta d

a) Realice actos de maltrato animal. Por maltrato animal se entenderá toda injustificadas a un animal doméstico o domesticado.

b) Abandone animales domésticos a sus propios medios.

Por animal doméstico se entenderá todo aquel que por sus características evo conviva con el ser humano. Por animal domesticado se entenderá todo aquel que median ha cambiado su condición salvaje.

Las organizaciones debidamente inscritas en el Registro Judicial podrán represent animales afectados por las conductas descritas en esta norma.

(Así adicionado por el artículo 3° de la ley N° 9458 del 11 de junio de 2017)

Ficha Artículo 405 BIS

Artículo 405 ter.-Actividades exceptuadas. Se exceptúan de la aplicación de artículo 405 bis de la presente ley, las siguientes actividades:

a) Las pesqueras y acuícolas, reguladas por la Ley N.° 7384, Creación Pesca y Acuicultura (Incopesca), de 16 de marzo de 1994 y la Ley N.° 843 de 1 de marzo de 2005.

b) Las agropecuarias o zootécnicas o ganaderas o veterinarias regulada 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, de 6 de abril de

c) Las de fines de mejoramiento de control sanitario o fitosanitario, mar higiene de la respectiva especie animal.

d) Las que se realicen por motivos de piedad.

e) Las que se efectúen por motivos de resguardo de cultivos o terrenos pro

f) Las que tengan fines de investigación, de conformidad con lo regulado 7451, Bienestar de los Animales, de 16 de noviembre de 1994.

g) Las que se realicen con el propósito de resguardar la salud pública y la s

h) Los espectáculos públicos o privados con animales, de conformidad con

i) El entrenamiento profesional, debidamente acreditado, de animales de discapacidad y el de animales utilizables para seguridad humana o para el

j) Las de crianza o las de transporte, de conformidad con la legislación vige

(Así adicionado por el artículo 3° de la ley N° 9458 del 11 de junio de 2017)

Ficha Artículo 405 TER

SECCIÓN VI

Medio ambiente

Artículo 406.- Será reprimido con pena de diez a doscientos días multa:

Violación de reglamentos sobre quemas

1) El que violare los reglamentos relativos a la corta o quema de bosques, árbol productos de la tierra, cuando no exista otra pena expresa.

Obstrucción de acequias o canales

2) Quien arrojare en acequias o canales objetos que obstruyan el curso del agua.

Apertura o cierre de llaves de cañería

3) El que indebidamente abriere o cerrare llaves de cañería, o en otra forma no contraviniere las regulaciones existentes sobre aguas.

Infracción de reglamentos de caza y pesca

4) El que, en cualquier forma, infringiere las leyes o los reglamentos sobre ca infracción no esté castigada expresamente en otra disposición legal.

(Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 8250 de 2 de mayo del 2002)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 395 al 397).

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 397 a

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 406

Uso de sustancias ilegales para pesca

Artículo 407.- Se impondrá pena de cinco a treinta días multa a quien utilizare susta para pescar.

(Así reformado por el artículo 2 de la Ley No. 8250 de 2 de mayo de 2002).

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 396 al 398)

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 398 a

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 407

SECCIÓN VII

SALUBRIDAD PÚBLICA

Ocultación o sustracción de objetos insalubres

Artículo 408.- Se impondrá de diez a doscientos días multa, al que sustrajere u ocu
haya ordenado desinfectar antes de ser usados, o bebidas o comestibles cuya inutilización h
(Así reformado por el artículo 2 de la Ley No. 8250 de 2 de mayo de 2002).
(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or
Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C
adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 397 al 399).
(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po
Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 399 a
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
*Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 408

Escapes inconvenientes de humo, vapor o gas

Artículo 409.- Se impondrá de quince a doscientos días multa a los empresarios o
las medidas convenientes para evitar los escapes de humo, vapor o gas que causen molest
salud, o no provean a la eliminación de desechos contaminantes del ambiente.

Igual sanción se impondrá a los propietarios o arrendatarios de todos los vehículos auto
medidas necesarias para evitar los escapes de monóxido de carbono, humos y otra
atmosférica que ocasionen molestias al público o perjudiquen su salud.

(Así reformado por el artículo 2 de la Ley No. 8250 de 2 de mayo de 2002).

*(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or
Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y
adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu*

*(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 398 al 400)*

*(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po
Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 400 a*

*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti*

Ficha Artículo 409

LIBRO CUARTO

Disposiciones Finales

Artículo 410.-Derógase expresamente el Código Penal y de Policía, ambos de 21 d
disposiciones legales que lo adicionan y reforman. Quedan asimismo derogadas, pero tan
carácter punitivo, todas las leyes referentes a los hechos previstos y penados en el presente
relativas a delitos que tengan el carácter de militar por referirse al servicio y disciplina del ej
encuentre en estado de guerra, y excluyendo también las puniciones que el Código Fiscal
para sancionar las infracciones contra la Hacienda Pública. Deróganse también cualquier dis
que contradigan o se oponga a los preceptuado en el presente Código.

Deróganse asimismo la Ley de Protección Agrícola número 23 de 2 de julio de
Código Sanitario que contradigan lo preceptuado en el presente Código.

*(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or
Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y
adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu*

*(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 416 al 418)*

*(Nota de Sinalevi: La Numeración de este artículo fue modificada por el artículo 2° de la L
2002, que reforma integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones, ordenando adecua
restante, pasando el artículo 418 a ser el actual artículo 401).*

*(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po
Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 401 a*

*(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti*

Ficha Artículo 410

Artículo 411.-Las penas de multa que se apliquen en virtud de disposiciones consig
transformarán en días multa, debiendo las autoridades juzgadoras establecer los reajustes
nuevo concepto que se da a esta pena.

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or
Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C
adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 417 al 419)

(Nota de Sinalevi: La Numeración de este artículo fue modificada por el artículo 2° de la L
2002, que reforma integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones, ordenando adecua
restante, pasando el artículo 419 a ser el artículo 402).

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po
Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 402 a
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 411

Artículo 412.-El producto de los días multa que resulte de la aplicación de este Patronato de Construcción, Instalación y Adquisición de Bienes de Adaptación Socia mensualmente, el cincuenta por ciento a la Junta de Educación del lugar donde se cometió comprobará con el correspondiente recibo emitido por la Tesorería Cantonal Escolar respecti

(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 5386 de 19 de octubre de 1973)

(Nota de Sinalevi: La ley 5386 del 19 de octubre de 1973 en su transitorio dispuso que concepto de días multa y que no han sido distribuidas a las Juntas de Educación, debe Construcción, Instalación y Adquisición de Bienes de Adaptación Social, para hacer el traspa a que correspondan."

(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y C adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 418 al 420)

(Nota de Sinalevi: La Numeración de este artículo fue modificada por el artículo 2° de la L 2002, que reforma integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones, ordenando adecua restante, pasando el artículo 420 a ser el artículo 403).

(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 403 a

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo arti

Ficha Artículo 412

Artículo 413.-Este Código regirá un año después de publicado.
(Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 4589 del 6 de enero de 1971)
(Así corrida su numeración por el artículo N° 9 de la "Ley Reforma Código Familia, Ley Or
Infancia, Ley General Migración y Extranjería, Ley Orgánica del TSE y Registro Civil y
adopción de personas ", Nº 7538 de 22 de agosto de 1995, que lo traspasó del antiguo artícu
(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del Merca
de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo artículo 419 al 421)
(Nota de Sinalevi: La Numeración de este artículo fue modificada por el artículo 2° de la L
2002, que reforma integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones, ordenando adecua
restante, pasando el artículo 421 a ser el artículo 404.
(Así corrida su numeración por el artículo N° 2 de la "Ley Represión Penal como castigo po
Lesa Humanidad", N° 8272 de 2 de mayo de 2002, que lo traspasó del antiguo artículo 404 a
(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delito
Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, que lo traspaso del antiguo artí
TRANSITORIO I.-

Hasta tanto al Instituto de Criminología no se le provea de los medios económicos necesario
que se refiere el artículo 17 del Código Penal, será optativo para aquél contestarlos. De no h
a partir de la solicitud del informe, que es obligatoria, los jueces le darán a los autosel curso
(Así adicionado por el artículo 1º de la ley Nº 5054 de 11 de agosto 1972)

Ficha Artículo 413

*(**NOTA:** Este artículo quedó eliminado por la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002, la cual reformó integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones).*

Ficha Artículo 414

*(**NOTA:** Este artículo quedó eliminado por la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002, la cual reformó integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones).*

Ficha Artículo 415

*(**NOTA:** Este artículo quedó eliminado por la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002, la cual reformó integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones).*

Ficha Artículo 416

*(**NOTA:** Este artículo quedó eliminado por la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002, la cual reformó integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones).*

Ficha Artículo 417

*(**NOTA**: Este artículo fue eliminado por la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002, la cual reformó integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones).*

Ficha Artículo 418

*(**NOTA**: Este artículo fue eliminado por la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002, la cual reformó integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones).*

Ficha Artículo 419

*(**NOTA**: Este artículo fue eliminado por la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002, la cual reformó integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones).*

Ficha Artículo 420

*(**NOTA**: Este artículo fue eliminado por la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002, la cual reformó integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones).*

Ficha Artículo 421

*(**NOTA**: Este artículo fue eliminado por la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002, la cual reformó integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones).*

Ficha Artículo 422

*(**NOTA**: Este artículo fue eliminado por la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002, la cual reformó integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones).*

Ficha Artículo 423

(NOTA: Este artículo fue eliminado por la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002, al reformar integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones).

Ficha Artículo 424

*(**NOTA**: Este artículo fue eliminado por la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002, al reformar integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones).*

Ficha Artículo 425

*(**NOTA**: Este artículo fue eliminado por la Ley N° 8250 de 2 de mayo de 2002, al reformar integralmente el Libro Tercero de las Contravenciones).*

Ficha Artículo 426

LIBRO CUARTO

NOTA: Ver actual artículo 403.
Ficha Artículo 427

NOTA: Ver artículo 404 actual.
Ficha Artículo 428

Ver artículo 405 actual.
Ficha Artículo 429

Ver artículo 406 actual.

Ficha Artículo 430

Corte IDH
Diccionario Jurídico PJ
Actas constituyente
Ayuda
Mapa del sitio

© 2026 Procuraduría de la Republica. Todos los derechos reservados.2